

ÎN C H E I E R E

05 august 2024

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecător - Grigoraș Viorelia
Grefier – Grigore Valeriu
Cu participarea:
Avocatului – Goncear Vasile
Petiționarului – Maceret Alexei
Translatorului – Ciobanu Valeriu, Penov Serghei

examinând în ședință de judecată publică cererea petiționarului Maceret Alexei privind transmiterea cererii de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei în baza art.469 alin.(1) pct.5), art.470 alin.(2) Cod de procedură penală, pentru examinarea posibilității conexării cu cererea de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei, care a fost depusă anterior în instanța de judecată și se află în procedura judecătorului Stambol Tudor,

c o n s t a t ă : ,

La data de 19.02.2021 în Judecătoria Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a parvenit cererea privind reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei în baza art.469 alin.(1) pct.5), art.470 alin.(2) Cod de procedură penală. Cererea nominalizată a fost repartizată aleatoriu prin intermediul PIGD la data de 19.02.2021, atribuindu-i-se număr de referință 21-30/2021.

La data de 24 iulie 2024, în cadrul ședinței de judecată, petiționarul Maceret Alexei, a înaintat o cerere prin care solicită să fie transmisă cererea de reabilitare judecătorească nominalizate judecătorului Stambol Tudor ca instanță sesizată întâi, pentru examinarea posibilității conexării acesteia cu altă cerere de reabilitarea judecătorească depusă de el, Maceret Alexei, care a fost depusă anterior în instanța de judecată și care la moment se află în procedura judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) Stambol Tudor.

Petiționarul Maceret Alexei în cadrul ședinței de judecată a susținut cererea depusă și a solicitat admiterea acesteia, or în ambele cereri au spre examinare același obiect – reabilitarea judecătorească.

Apărătorul petiționarului, avocatul Goncear Vasile în ședința de judecată a susținut cererea petiționarului Maceret Alexei menționând că pe rolul instanței mai este o cerere depusă de Maceret Alexei cu privire la reabilitarea judecătorească, care a fost depusă anterior datei de depunere a prezentei cereri și care se află în procedura judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) Tudor Stambol (1-21009689-12-21-21012021), în vederea examinării posibilității conexării acestora pentru examinare într-un singur proces.

Audiind opinia participanților la proces, studiind materialele cauzei, instanța consideră cererea petiționarului Maceret Alexei întemeiată și pasibil de admis.

În favoarea concluziei enunțate se invocă următoarele argumente.

Astfel, din actele cauzei rezultă cu certitudine că, în procedura Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) se află o cerere de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei în baza art.469 alin.(1) pct.5), art.470 alin.(2) Cod de procedură penală, care se află în procedura judecătorului Grigoraș Viorelia.

Totodată, din informația expusă de către petiționarul Maceret Alexei și apărătorul său, precum și din informația plasată pe Portalul național al instanțelor de judecată, rezultă că în procedura judecătorului Stambol Tudor din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) se află spre examinare cererea de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei (dosar nr.1-21009689-12-21-21012021), care a fost sesizat întâi și care se află deja în curs de judecare, ședința de judecată fiind fixată pentru data de 25.09.2024, ora 09:00.

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(1) Cod de procedură penală, în caz de indivizibilitate sau de conexitate a cauzelor penale, judecata în prima instanță, dacă are loc în același timp pentru toate faptele și pentru toți făptuitorii, se efectuează de aceeași instanță.

Potrivit art.42 alin.(3) pct.1), pct.2), pct.4) Cod de procedură penală, constituie conexitate a cauzelor penale cazurile: 1) când două sau mai multe infracțiuni sânt săvârșite prin fapte diferite de una sau mai multe persoane împreună, în același loc; 2) când două sau mai multe infracțiuni sânt săvârșite de aceeași persoană în timp diferit ori în loc diferit și 4) când între două sau mai multe infracțiuni există legătură și conexarea cauzelor se impune pentru buna înfăptuire a justiției .

Potrivit art.42 alin.(4) Cod de procedură penală, în caz de conexare a unor cauze privitoare la mai multe persoane învinuite de săvârșirea infracțiunilor în raza de activitate a diferitor instanțe de grad egal sau privitoare la o singură persoană învinuită de săvârșirea câtorva infracțiuni, dacă aceste cauze sunt de competența a două sau câtorva instanțe de judecată de grad egal, procesul se judecă de instanța care a fost prima sesizată privind judecarea cauzei.

Având în vedere faptul că, judecătorul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Stambol Tudor, a fost sesizat anterior și a început examinarea cererii de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei împotriva aceleiași sentințe, în scopul examinării mai rapide, complet și obiectiv, și în vederea evitării înrăutățirii situației petiționarul prin soluționarea separată a cauzelor, prin prisma art. 42 alin. (4) Cod de procedură penală, instanța de judecată ajunge la concluzia de a transmite judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Stambol Tudor, prezenta cerere de reabilitarea judecătorească pentru a soluționa posibilitatea conexării acesteia cu cererea de reabilitarea judecătorească depusă de Maceret Alexei anterior, (1-21009689-12-21-21012021), ca instanță sesizată întâi.

În conformitate cu prevederile art. art.42, 43, 342, 348, 458, 460 Cod de procedură penală, instanța de judecată

d i s p u n e :

Se admite cererea petiționarului Maceret Alexei și se transmite cererea de reabilitarea judecătorească nr.21-30/2021; 1-21025885-12-21-19022021-1 depusă de Maceret Alexei în baza art.469 alin.(1) pct.5), art.470 alin.(2) Cod de procedură penală, judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Stambol Tudor, pentru soluționarea posibilității conexării cererii de reabilitarea judecătorească menționate cu cererea de reabilitarea judecătorească depusă anterior de Maceret Alexei (dosar nr.1-21009689-12-21-21012021) care se află deja în curs de judecare și care a fost sesizat întâi.

Încheierea este definitivă.

Președintele ședinței, judecător:

Copia corespunde originalului, judecător

/semnat/

Grigoraș Viorelia



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

JUDECĂTORIA CHIȘINĂU sediuul Bruićane
(municipiului, sectorului)

DOSARUL

DOSARUL NR. 1-21025885-12-21-19022021-1 21-30/2021
MATERIALUL (numărul atribuit de PIGD) (numărul atribuit manual)Maceret Alexei

(datele părților în proces: numele, prenumele, patronimicul)

cerere privind reabilitarea
judecătorească

(art. CC / art. CP)

tratat la " " 20

Depus la arhivă " " 20

decat la " " 20

Informația privind transferul dosarului

Judecătoria:

Curtea de apel:

Loc pentru ștampilă

Loc pentru ștampilă

(numărul atribuit de PIGD)

(numărul atribuit de PIGD)

Loc pentru ștampilă

Loc pentru ștampilă

(numărul atribuit de PIGD)

(numărul atribuit de PIGD)

Loc pentru ștampilă

Loc pentru ștampilă

(numărul atribuit de PIGD)

(numărul atribuit de PIGD)

Judecător: Varșuta V
(numele, prenumele, semnătura)

Borderou

Scrisoare	1
Cerere	2-8
Sentinta	9-13
Abel	14-18
Certificat de cazare judiciară	19
Scrisoare	20
Abel	21-26
Scrisoare	27
Incheiere	28-36
Scrisoare	37
Cerere	38-42
Scrisoare	43-44
Abel	45-55
Plângere	56-71
Fisă de repartizare a dosarului	72-
Incheiere	73
Citatie	74
Solicitare	75
Scrisoare electronica	76-77
Necizie	78
Scrisoare (interpelare)	79
Cerere	80-88
Plângere	89
Cerere	90-91
Informatie suplimentară	92-98
Sentinta	100-101
Scrisoare electronica	102-103
Cerere	104-107
Plângere	108-110
Scrisoare	111
Sentinta	112-116
Abel	117-118
Sentinta	119-130
Citatie	131-135
Cerere	136-145
Citatie	146
Scrisoare	147-148
Incheiere	149-154
Cerere	155-159
Scrisoare	160-161
Incheiere	162-168
Cerere	169-172
Scrisoare	173-186

Borderou

Cerere	187 - 190
Scrisoare	191 - 192
Cerere	193 - 194
Incheiere	195 - 198
Cerere	199
Certificat de carier judiciar	199 - 200
Scrisoare	201 - 204
Cerere - blangera	205 - 210
Scrisoare	211 - 214
Certificat de carier judiciar	218 - 223
Scrisoare - cerere	224 - 225
	Total 225 file
	Brefiere dublu

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
sediul Rîșcani



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
office Rîșcani

Chișinău, str. Kiev, 3 Republica Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

Chisinau, Kiev 3, street, Republic of Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

18 2395 02 21
Prin prezenta, Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani), vă remite, după competență, cererea cet. Alexei Maceret cu privire la reabilitarea judecătorească, parvenită, prin intermediul poștei electronice a instanței și înregistrată la data de 18.02.2021 cu nr. 4165.

anexă: 60 file.

Cu respect,

Corneliu Guzun,

Vicepreședinte al

Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani)

ex: Secrieru Rita

tel.: (022) 44 52 34

18 5-14-1869 02 21

imbra

jrc@justice.md

Re: DHP: 2000001159655

De la : jrc@justice.md

J, 18 Feb, 2021 7:04

Subject : Re: DHP: 2000001159655

Către arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

receptionat

De la: "arhiv 1973" <arhiv240@gmail.com>

Către: "jrc" <jrc@justice.md>

Trimis: miercuri, 17 februarie, 2021 19:29:50

Subiect: Fwd: DHP: 2000001159655

----- Forwarded message -----

От: **arhiv 1973** <arhiv240@gmail.com>

Date: ср, 17 февр. 2021 г. в 19:20

Subject: Fwd: DHP: 2000001159655

To: Procuratura ANTICORUPȚIE <proc-ant@procuratura.md>

Для передачи Генпрокурору

----- Forwarded message -----

От: **arhiv 1973** <arhiv240@gmail.com>

Date: ср, 17 февр. 2021 г. в 19:12

Subject: Fwd: DHP: 2000001159655

To: <jrc@justice.md>

----- Forwarded message -----

От: **arhiv 1973** <arhiv240@gmail.com>

Date: ср, 17 февр. 2021 г. в 19:11

Subject: Fwd: DHP: 2000001159655

To: Анна Бычкова <echr@cpk42.com>

завтра - физическая регистрация

18.02.21 4165

Прошу в связи с инструкцией - Йордан Юрие - есть в самом файле принять как - есть
- это заявление

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>
Subiect : Fwd: DHP: 2000001159655
Către : jrc@justice.md

Mi, 17 Feb, 2021 19:29

2 fişiere ataşate

----- Forwarded message -----

От: **arhiv 1973** <arhiv240@gmail.com>
Date: ср, 17 февр. 2021 г. в 19:20
Subject: Fwd: DHP: 2000001159655
To: Procuratura ANTICORUPȚIE <proc-ant@procuratura.md>

Для передачи Генпрокурору

----- Forwarded message -----

От: **arhiv 1973** <arhiv240@gmail.com>
Date: ср, 17 февр. 2021 г. в 19:12
Subject: Fwd: DHP: 2000001159655
To: <jrc@justice.md>

----- Forwarded message -----

От: **arhiv 1973** <arhiv240@gmail.com>
Date: ср, 17 февр. 2021 г. в 19:11
Subject: Fwd: DHP: 2000001159655
To: Анна Бычкова <echr@cpk42.com>

завтра - физическая регистрация

Прошу в связи с инструкцией - Йордан Юрие - есть в самом файле принять как - есть
- это заявление

— Кишинёвский Суд сектор Рышкановк1.pdf
17 MB

— о снятии с реестра.pdf
1 MB

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Mi, 17 Feb, 2021 19:12

Subject : Fwd: DHP: 2000001159655

Către : jrc@justice.md

1 fișier atașat

----- Forwarded message -----

От: **arhiv 1973** <arhiv240@gmail.com>

Date: ср, 17 февр. 2021 г. в 19:11

Subject: Fwd: DHP: 2000001159655

To: Анна Бычкова <echr@cpk42.com>

я завтра - зарегистрирую только само заявление

Прошу в связи с инструкцией - Йордан Юрие - есть в самом файле принять как - есть
- это заявление

— **Кишинёвский Суд сектор Рышкановк1.pdf**
17 MB

Кишинёвский Суд сектор Рышкановка
Адрес: мун. Кишинёв, ул. Киев, 3
От Мачерет Алексей Артур
Адрес: мун. Кишинёв. ул. А. Дога, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655
Тел. 022-49-22-90, моб. 373-79-902-963

Заявление снятия судимостей для установления
Правосубъектности.

В соответствии со ст. 469 ч. (1) п. 5 УПК и ст. 470 ч. (2) УПК
«Вопросы о снятии судимости разрешаются судебной инстанцией
по месту жительства лица, обратившегося с просьбой о снятии
судимости в условиях, предусмотренные ст. 112 УК.

Для реализации - права на юридическую реабилитацию и
определения право субъектности - А"ктор в МС ООН для
соблюдением Резолюции 40/34 ООН.

В соответствии с нарушением статьи 5 и статьи 7 - при
несоблюдении статьи 17 - положений, когда нарушения связаны с
применением к жертве - пыток без реализации его права - на
материальное возмещение.

Целью третьих лиц - стало избежать уголовной ответственности в
случае, если был заявлен такой иск - строго в рамках регулируемой
- международным договором - Запрета пыток и бесчеловечного
обращения.

Таким образом главным для виновных или «третьих лиц» - стало
уголовное преследование жертвы.

Целью - начиная от 1998 года - третьих лиц.

Сроки давности на применение уголовного наказания - к виновным
нарушениям статьи 5 Римского Статута - регулируются статьёй 29 -
этого Высшего Уголовного Закона или Римского Права,
относящегося к судам и могут разрешаться - в юрисдикционном
порядке исключительно МС ООН - когда вопрос - связан только с

отсутствием - материального возмещения жертве и оставлении в неведении о таком праве - судами.

В случае - если Уголовные Суды - преследовали жертву - нарушение Резолюции 40/34 подлежит юрисдикции - МУС ООН.

Принцип: «Ne bis in idem» или статьи 20:

1. За исключением случаев, предусмотренных, в настоящем Статуте, никакое лицо не может быть судимо Судом за деяние, составляющее основу состава преступления, в отношении которого данное лицо было признано виновным или оправдано Судом.
2. Никакое лицо не может быть судимо никаким другим судом за упоминаемое в статье 5 преступление, в связи с которым это лицо уже было признано виновным или оправдано Судом.
3. Никакое лицо, которое было судимо другим судом за деяние, запрещённое по смыслу статьи 6, 7 или 8, не может быть судимо Судом за то же деяние, за исключением случаев, когда разбирательство в другом суде:

Если суд только установит - как условие для юрисдикции - этого Высокого Суда:

- а) предназначалось для того, чтобы оградить соответствующее лицо от уголовной ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда; или
- б) по иным признакам не было проведено независимо или беспристрастно в соответствии с нормами надлежащей законной процедуры, признанными международным правом, и проводилось таким образом, что, в существующих обстоятельствах, не отвечало цели предать соответствующее лицо правосудию.

В связи с вышеизложенным на основании - утаиваемого решения - и - формальной Апелляционной жалобы - тем не менее зарегистрированной в суде первой инстанции на решение пг. I-568/98 .

По независящим от жертвы обстоятельствам только в феврале 2021 года - ему совершенно случайно и законным путём - запрашивая многократно - с целью установить - было ли нарушено положение статьи 17 Римского Статута - ему стало известно - что без его участия и скрытно судебное - заседание состоялось.

Мачерет спустя только 33 года смог - ознакомиться - после перевода от 11.02.2021 года.

Так в отношении - нарушения статьи 5 - сроков давности согласно статье 29 - не существует

Объясняя почему и что служило настоящей причиной настоящей причиной его уголовного преследования - когда даже амнистия 2004 года и оправдательный приговор Верховного Суда - не исполнялись.

Именно поэтому предусмотренный - национальным законодательством Закон № 1543 - XIII от 25.02.1998 года - Министерство Юстиции не может представлять Молдову перед национальными - Судами.

А только Министерство Финансов в качестве Должника - связанное с долгом по международному договору - принятого Молдовой Международного Пакта о политических и гражданских правах - Декларацией 1975 года - о запрете пыток и бесчеловечного обращения и согласно протоколу - которым служит - Резолюция 40/34 ООН.

В случае - отказа - применения международной процедуры ссылаясь на национальное законодательство - положений статьи 17 процедуры или только применение Римского Статута.

Поэтому - Мачерет для защиты своего международного статуса:

1. Правосубъективности - А»ктора
2. Жертвы - Виктим

По - предложенному Исполняющему обязанности Заместителя Председателя Апелляционной Палаты - Юрие Йордан - сценарию обратился с этим - заявлением - о снятии с учёта - ИПУД - судимости - с таким подробным описанием - целью, которого является - уведомить - Министерство Юстиции - о неподсудности дела Мачерет в качестве Истец - Ответчик. А только в роли исполнителя - международного - не национального законодательства.

Для не просто снятия судимости - вынося в определении - персональных данных Мачерет как - не подлежащие - юрисдикции - всех органов Молдовы - с какой целью - бы это не перекрывалось и объяснялось.

А согласно Закону № 133 - Целям - статьи 2 части 4 пункта (с).

Прошу согласно - международной Резолюции 40/34 - установить неподсудность Мачерет и его правовой статус - «Виктим» - для национальных судов.

Целью Мачерет прозрачное - правосубъектность после представления в МС ООН - Статуса - А"ктор.

Прилагаю:

1. Приговор от Суда Центр - 1998 года nr. 1-568/98.
2. Апелляционная - «формальность» - как жалоба потерпевшего.
3. Сценарий обращения предложенный Зампредседателя Юрие Йордан.
4. Апостилированная - копия о снятия с Реестра криминологической экспертизы МВД
5. Оправдательное Определение Верховного Суда от 15.01.2021 года - ещё не легализованная в силу неподсудности Министерству Юстиции.

Мачерет 

ПРИГОВОР

Именем Закона

13 октября 1998

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру

Состав суда:

Председательствующий судья

Секретарь

Ион Бусуйок

Мороз О.

С участием:

Прокурора, государственного защитника

Адвоката

Чимбир М.

Каноненко В.

Рассмотрев в судебном публичном заседании уголовное дело по обвинению

Дулче Виктор Григоре, рожденный 14 февраля 1965 г., в с. Синешть, Унгенского р-на, молдаванин, среднее специальное образование, бывший работник МВД РМ, проживает мун. Кишинэу, ул. М. Спэтару 9/1, кв. 51, неженат, разведенный, ранее не судим,

в совершении преступления предусмотренное ст. 185 часть (3) УК РМ, суд

УСТАНОВИЛ:

Дулче В. Г. будучи назначенным и ангажирован сотрудником полиции на должность инспектора судебной полиции КП с. Центру, мун. Кишинэу, 17 июля 1997 г. находившейся в составе оперативной группы, примерно в 02:00 часа, на пересечении улиц Исмаила и М. Варлаама, мун. Кишинэу, подошел к гр. Алексеев М., который стоял с гр. Чемертан С. и без какой-либо причины превысив свои полномочия, установленные Законом Республики Молдова "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Алексеева М. автоматом в спину, затем подошел к Чемертану С., и нанес несколько ударов прикладом автомата по разным частям тела.

В результате этих действий Алексеев М. получил легкие телесные повреждения в виде синяка на спине, отека носа и раскола левого колена, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, а Чемертан С. получил сотрясение мозга, ушибленную рану подбородка, ссадины и синяки на лице, голове, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с краткосрочными нарушениями здоровья.

Он же, Дулче В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун. Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарз 40, необоснованно подозревая гр. Мачерет А. в совершения преступления, превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерету А. множества ударов резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе на полу. В результате действий Дулче В., Мачерет А. подвергся пыткам и ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках и ногах, которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

На судебном заседании подсудимый частично признал вину и пояснил, что 17 июля 1997 года он дежурил в оперативной группе Комиссариата Полиции офис Центру. Кишинэу

и вместе с инспектором Симон Т. получили информацию, что на улице Исмаила группа молодых людей дерутся.

Вместе с Симоном Т. вышли на место происшествия и на улице Исмаил, угол с ул. М. Варлаам. возле бара, была группа молодых парней, двое из которых, по его мнению, дрались.

Он. Дольче В., вышел из машины с автоматом и задержал одного из парней по фамилии Чемиртан, во время задержания Чемиртан схватил автомат и тянул к себе, и в это время он мог ударить Чемиртана автоматом в подбородок, при этом инспектор Симон задержал второго парня- Алексева М., которые были доставлены в полицию и в отношении парней был составлен протокол по ст. 174⁵ КАП.

Не признает, что избивал Чемиртана или Алексева во время задержания.

Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерета и пояснил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерета А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгарэ 40, признает, что несколько раз ударил Мачерета резиновой битой, и рассказывается в содеянном.

Подсудимый не признает вину по эпизоду от 17 июля 1997 г. в отношении пострадавших Алексева и Чемиртана, но его вина доказана показаниями потерпевших.

Потерпевший Чемиртан С. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Алексеевым и двумя парнями праздновали день рождения.

Позже вечером они шли домой, по улице Исмаила угол с М. Варлаам, и когда он разговаривал с Алексеевым, заметил, что остановилась машина и вышли двое полицейских, у одного из них был автомат.

Тот с автоматом подошел к ним и ударил Алексева автоматом в спину, и тот упал, потом полицейский с автоматом подошел к нему и начал бить его автоматом в подбородок, в плечам и рукам, тогда ему пришлось защищаться, и он схватил автомат полицейского Дольче В.

Затем его насильно посадили в машину и доставили в отделение милиции, на него и на Алексева составили протоколы по ст. 174⁵ КАП, но они не были виновны и на следующий день в суде были оправданы.

Потерпевший Алексеев М. объяснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Чемиртаном и другими ребятами шли со дня рождения где они праздновали, и шли по улице Исмаил. Дойдя до улицы М. Варлаам, остановилась машина «Волга», из которой вышли двое полицейских, один из которых Дольче В. был с автоматом.

Дольче В. подошел к ним и без всякой причины ударил Алексева автоматом в спину и тот упал.

Затем он подошел к Чемиртану и начал бить его автоматом, а Чемиртан защищался.

Второй полицейский, Симон не бил их, но только помог посадить Чемиртана в машину. потом он, Алексеев М., сел в машину после Чемиртана, и они поехали в полицию, где в отношении их составили протокол по ст. 174⁵ КАП, но на следующий день они были оправданы в суде.

Свидетель Симон Т. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Дольче В. находились на работе в Комиссариате Полиции офис Центру и вечером получили информацию о том, что на улице Исмаил группа парней делают шум.

Он вместе с Дольче на автомобиле модели Волга прибыли по ул. Исмаил угол с ул. М. Варлаам. где заметили группу парней, которые, казалось бы, схватились руками.

Дольче В. вышел первый из машины с автоматом и задержал Чемиртана, Чемиртан схватил автомат и начал тягаться с ним, а он задержал Алексева, они посадили Чемиртана

в машину, а затем и Алексеев сел в машину и привезли их в участок полиции, где составили протоколы.

Свидетель Симон сообщил, что не заметил, когда Дулче В. ударил Алексеева или Чемыртана автоматом.

Свидетель Крыжуновский И. пояснил, что 17 июля 1997 г. он находился в дежурной группе Комиссариата Полиции офис Центру и около 02 часов ночи Дулче В. и Симон Т. доставили Алексеева и Чемыртана в полицию, которые были немного пьяны, в их отношении были составлены соответствующий протоколы и переданы в суд, не заметил, что бы Дулче ударил кого-то из парней.

Свидетель Постеука Р. пояснил, что 17 июля 1997 г. он работал в баре "Марат" по ул. Исмаил и поздно вечером заметил на улице группу немного выпивших молодых людей.

В какой-то момент остановилась машина, из которой вышли два человека, у одного них был автомат, а у другого резиновая бита.

Дулче с автоматом ударил Алексеева в спину и тот упал, потом Дулче начал бить Чемыртана автоматом по рукам и в подбородок, а Чемыртан ударился головой о стекло стойки бара, которое разбилось.

Затем посадили Чемыртана в машину, а Алексеев сам сел в машину после Чемыртана и уехали.

Свидетель объясняет, что Алексеев с Чемыртаном обнимались, а никак не дрались.

Именно такое объяснение дал свидетель Исаков И., который находился вместе с Алексеевым и Чемыртаном на месте происшествия по улице Исмаил, и свидетель Требицкий Руслан, который также присутствовал.

Потерпевший Мачерет не явился на судебное заседание, но он подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, поэтому суд зачитал показания потерпевшего, данные на предварительном следствии (л.д. 68-70), из которых исходит, что 18 августа 1997 года, на месте его проживания он был задержан капитаном Дулче, который сказал, что у него украден сварочный аппарат, и как будто этот аппарат был украден Мачеретом.

Дулче В. доставил его в полицейский участок по улице Булгарэ 40, где в кабинете связал ему руки и ноги за спиной, а затем несколько раз ударил его резиновой битой по ягодицам и спине, сказав ему заявить, что он украл это устройство, и что он Мачерет вынужден был написать такие показания.

Также были зачитаны показания свидетеля Маркова, который, мотивируя что, не смог явиться на судебное заседание (л.д. 108-112), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., племянник Мачерет был задержан капитаном Дулче В. и доставлен в отделение полиции, где Дулче В. нанес Мачерету удары с резиновой битой, так, что на его теле остались следы.

Также вина Дулче В. доказана актами судебно-медицинской экспертизы (л.д. 81, 82-83, 87), из которых очевидно, что потерпевшие получили телесные повреждения в результате действий Дулче.

Таким образом, выслушав объяснения подсудимого, показания потерпевших и свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого полностью установлена и квалифицирует его действия по ст. 185 часть (3) УК РМ, как превышение служебных полномочий, сопровождавшееся актами насилия, актами пыток, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, совершенными неоднократно.

При назначении метода и формы наказания для подсудимого, суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства, такие как, что Дулче В. раньше не был судим, ранее не раскаивается в содеянном.

Отягчающим обстоятельством является совершение преступления путем издевательств над потерпевшим.

... учитывает тот факт, что его действия не имеют серьезных последствий.
... приходит к выводу, что за преступление, совершенное подсудимым, возможно,
назначить условное наказание к лишению свободы с лишением права
... должность в органах Министерство Внутренних Дел.
... ответственности с выше указанным и согласно со ст. 267-272 УПК РМ, суд

Р Е Ш И Л:

знать Дулче Виктор Григоре виновным в совершении преступления,
отрешенного ст. 185 часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого
(пять) лет лишения свободы с лишением права работать или занимать должность
в Министерство Внутренних Дел сроком на 5 лет.
... ответственности со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное
... Дулче Виктор Григоре, считать условным сроком на один год.
... пресечения в отношении Дулче Виктора – оставить обязанность в письменной
... покидать место жительства.
... договор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней.

/подпись/

...еводчик: Гросу Виктория _____

... осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального
... тирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв
... льное месторасположение).

... переводчика подлинна.

...местителя председателя
Кишинев (центральное месторасположение) _____ Алёна МIRON

21. 10. 1900
11. 10. 1900
On the 11th of Oct
1900
At. 1. 11. 1900
again
J. W. 11. 1900
Sp. 11. 1900

Дело № 1-568/98

Суд Кишинэу, офис Центру Состав суда: судья Ион Бусуйок,
Секретарь Мороз О. Прокурора, Чимбир М., Адвоката Каноненко В.

Апелляционная Палата мун. Кишинёв
адрес: ул. Тейлор. 4
от инвалида I - ой группы - потерпевшего Мачерет
Алексей
Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655
тел. 022592290 и моб. 079902963

Рассмотрев в судебном публичном заседании уголовное дело бывшего работника МВД РМ -
Дулча Виктор Григоре, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 185
часть (3) УК РМ

13 октября 1998 вынес Приговор:

Признать Дулча Виктор Григоре виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 185
часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого закона 5 (пять) лет лишения
свободы с лишением права работать или занимать должность и с Министерство Внутренних Дел
сроком на 5 лет.

В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное приговором
Дулча Виктор Григоре, считать условным сроком на один год. Мера пресечения в отношении
Дулча Виктор - оставить обязанность в письменной форме не покидать место жительства.
Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней

Апелляционная жалоба
от потерпевшего

Суд установил:

1. Дулча В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности
инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун.
Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарэ 40,
необоснованно подозревая гр. Мачерет А. в совершения преступления,
превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст.
14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных
средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерет А. множества ударов
резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был
привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе
на полу. В результате действий Дулча В., Мачерет А. подвергся пыткам и
ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках
и ногах. которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

Возражение: имеется судмедэкспертиза с Короленко, 8 к Мачерет применялись - пытки:

Мачерет и его мед карта даже не были представлены в суде. Дулча - лично не бил дубинкой Мачерет и не связывал Мачерет — это делали по его личному приказу - его подчинённые.

Мачерет - представит - результаты мед экспертизы его ног - которые убедительно доказывали - применение не просто "связывания по ногам и рукам" - а применение пытки: "ласточка", «лом» и "противогаза", ЧТО УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОГО ВИДА ПЫТКИ ИЛИ средневековой "ДЫБЫ" - где применение противогаза — это процесс последней стадии этой пытки:

Ввиду - намеренно скрываемого преступления - Суд был обманут - Следователем прокуратуры сектор Центр - Арабаджи - передал прокурору Суда - скрыв факт суда над Мачерет до 2021 года.

Обманивая Мачерет - время и место и даты назначенного Суда - Мачерет только сейчас узнал, что Суд смог состояться только в суде Центр - когда запрашивал - связанные с этим делом - незаконное своё уголовное преследование - один из которых назначен только сейчас в Апелляционной Палате на 14.04.2021 года:

Суд согласно Делу № 1-568/98 рассматриваемый - "якобы" "потерпевшими" из содержания — это жалоба Маркова по пыткам в отношении его внука Мачерет

"Фигурантов" - пьяных задержанных - Суд - не мог связывать с пытками. Из материалов дела и вполне законного задержания - правонарушителей, не имеющих ничего общего с делом Мачерет.

Пытали - единственно - потерпевшего Мачерет и по этому поводу были десятки свидетелей - включая сослуживцев - Маркова - из МВД, врачей поликлиники и госпиталя МВД.

Теперь о заявленных пытках, ЧТО ДОКАЗЫВАЕТСЯ СУД МЕД ЭКСПЕРТИЗОЙ И ТОГО, ЧТО САМ ДУЛЧА НЕ МОГ даже если бы хотел - совершить данное преступление в одиночку:

1. Пытка: "Ласточка" привязывание пристёгнутому наручнику левой руки к правой лодыжке ноги - со спины или сзади, привязывание пристёгнутому наручнику правой руки к левой лодыжке ноги - со спины или сзади. В обоих случаях - человек - связанный таким образом - не "лежит - на животе" - а "колесом".

Делается с помощью наручников - застегнутых сзади и верёвки с двумя с двумя петлями - в виде удавок - стягивающих каждую лодыжку или двух кусов верёвки с удавкой на каждой из них.

Для реализации пытки - необходимо - осужденного - пристегнув ему руки сзади наручниками - и связав обе ноги - потянуть - руки сзади вверх и заставив от боли - нагнуться - свалить с ног связать руки с ногами. Один - сотрудник - не может этого сделать - ему требуется как минимум - 2-а сотрудника.

2. Пытка - "лом" - это когда кричащего от боли от вывихнутых суставов в основном плечевых суставов - (пытки (1)) или "ласточка" - продевается палка - способная выдержать вес человека - через привязывание пристёгнутому наручнику левой руки к правой лодыжке ноги - со спины или сзади, привязывание пристёгнутому наручнику правой руки к левой лодыжке ноги - со спины или сзади. - вместе образующих - крест - продев их между ними. Это боль, когда на суставы - вывернутые - "ласточкой" - накладывается - дополнительная нагрузка - вес пытаемого - растягиваются и рваться сухожилия плечевых суставов.

3. Пытка - "противогаз" - не может быть применена - без связывания жертвы и не может считаться без одновременного применения пыток:

(1. Пытка: "Ласточка») и

(2. Пытка - "лом»).

Когда от непереносимой боли - пытаемый начинал кричать - ему одевали, как правило - старый б/у - противогаз.

Так как цель пыток - непереносимые страдания - противогаз не имел фильтра. Чтобы - пытаемый - когда потеряет сознание - не задохнулся - из-за давления на грудную клетку "ласточка" - так как он лежал "колесом" на полу или когда применялся - "лом" - когда от непереносимой боли - человек терял сознание и имея слабые лёгкие мог умереть.

Так как Мачерет - с услышанных слов им слов - должен был после - "сдачи" 5000 долларов США - упасть с "виадука" или моста между Ботаникой и Центром - к нему изначально применяли "лом" и "противогаз".

Ещё одна подробность, которую не мог или не захотел знать суд.

Это что для "удобства» в связи с частым использованием - "нехитрых" орудий пыток - Мачерет - покалечили и внесли инфекцию на обе ноги.

И сам факт того, что такая инфекция на обеих лодыжках - как "золотистый" стафилококк - не мог проникнуть - без разрыва - кожных тканей.

Позже пришлось удалять - две вены - перетянутые "удавками" - на левой ноге.

А разрыв сухожилия на правой кисти руки потребовал позже оперативного хирургического вмешательства - заново пришивать их разрывы. Операция, лишившая на годы - возможности - владение подвижностью пальцев и кисти руки.

Такие последствия - доказывает невозможность молча переносить боль - автоматически доказывая, что не мог не применяться противогаз.

В следствии - применения "лома" - и нескольких часов - отбитых под весом тела и затягивания - двух петель - несколько месяцев Мачерет не мог ходить и лечился от "стафилококка".

Далее:

"Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерет и заметил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерет А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгарэ 40, признает, что несколько раз ударил Мачерет резиновой битой, и раскаивается в содеянном".

Это "признание" - как "эпизода" — это прямое нарушение статьи 17 Римского Статута - или оставление безнаказанными пытки.

Более того, когда метод задержания Мачерет - было похищение прямо из двора его дома на глазах многочисленных соседей - бывших сотрудников советской милиции.

Именно с целью избежать свидетельские показания - "задержания" - когда Мачерет свалив на землю связали снятого с его джинсов - ремня - закинули в БАЖНИК - малогабаритной авто - вывезли в неизвестном направлении - одеты не в форму полиции - а в спортивные костюмы - сотрудники - Ленинского РОВД - вот настоящая причина - скрывать и в дальнейшем - сфабриковать - против Мачерет - уголовные истории - а против Маркова - с целью - скрыть его показания - в "справку - "невменяемости" в 2008 году.

("Клоунов" - в качестве - "потерпевших" от пыток не было.)

Единственным потерпевшим от пыток в соответствии со статьёй 166^{1(прим.)} УК РМ (2003 года) - оставленным безнаказанно.

18

Поэтому - Мачерет на основаниях статьи 401 - 405 просит об новом расследовании - случая, когда жертва пыток - была в 2003 году - безнаказанно привлечена к уголовной ответственности - с участием фигурантов и органа - допустившего и затем скрывавшего свою причастность - нарушения Закона № 59 - закона о розыскной деятельности - привлечения к уголовной ответственности - жертвы пыток и виктимизации.

Мачерет - просит у Апелляционной Палаты - своевременно предоставить ему адвоката и связать его с прокурорам Апелляционной Палаты присвоив ему международный процессуальный статус - Victimа и потерпевшего с целью защиты его и его семьи - от неустановленных виновных лиц - которые инициировали - начиная с 2001 - по 2017 год - незаконное уголовное преследование.

Это предварительное - заявление - я передаю по электронной почте через суд сектор Центр.

Дополнительные - материалы и доказательства Мачерет сможет представить стороне обвинения и своей защиты одновременно - после соответствующим образом - установленной судом аудиенции - по моему делу.

Одновременно информируя, что материалы будут легализованы и представлены МС ООН - города Гааги в соответствии с подписанным Молдовой международными соглашениями - запрета пыток и Резолюцией 40/34 ООН.

По каждому пункту из дела № 1-568/98 - не имеет смысла даже высказываться - настолько это противоречит статьям 5 и статьям 7 - при условиях соблюдения статьи 17 Римского Статута.
Прошу принять - эту жалобу, как есть в соответствии с статьёй 17 Римского Статута и Закона № 60 - о защите прав инвалида.

14 февр. 2021 г.

Мачерет



Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova



Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Moldova

MAC AL 1973062

CHIM-21-000278 04.01.2021

CHIM-21-000278

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana identificata prin CHIM 200000159655 nu este inscrisa in Registrul Informațiilor Criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.



Termenul de prescripție al acțiunii penale este de șase luni din data eliberării prezentei certificate.

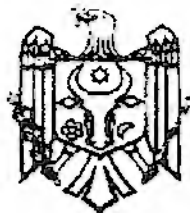
19.01.2021



CHIM-21-01560803

CURTEA
DE APEL CHIȘINĂU

2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355



CIUSINAU
COURT OF APPEAL

4 Teilor str., Chișinău 2043
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

№ 158e

№ 158e от 11.01.2021

Мачерет Алексей Артур
Мун. Кишинэу, ул. А. Дога 30, кв. 38
МД-2024

Настоящем, мы возвращаем Вам полученное заявление 11.01.2021 поскольку не было обращено компетентному суду.

В соответствии с настоящим законодательством, поданные заявления в Апелляционную Палату Кишинэу, необходимо что бы соответствовали определённым условиям по форме и содержанию, в противном случае они возвращаются заявителям без рассмотрения.

В соответствии со ст. 469 ч. (1) п. 5 УПК и ст. 470 ч. (2) УПК «Вопросы о снятии судимости разрешаются судебной инстанцией по месту жительства лица, обратившегося с просьбой о снятии судимости в условиях предусмотренные ст. 112 УК».

Следовательно, следует что бы Вы уточнили просьбу, и что бы обратилась к компетентному суду.

Приложение: заявление на 8 листах, сопроводительное письмо.

Исполняющий обязанностей
Заместитель Председателя
Апелляционной Палаты Кишинэу

Юрие Йордан

Исп. Н. Кириак
Тел. 022-63-53-23

Переводчик: Диана Гузун

Внимание! Документ содержит персональные данные, обрабатываемые в системе учёта № 0000250-001, зарегистрированные в Регистр учета контролеров персональных данных, www.registru.datepersonale.md. Дальнейшая обработка этих данных может осуществляться только на условиях, предусмотренных Законом № 133 от 08.07.2011 о защите персональных данных.

Дело № 1 -272/03

21

Коллегии Апелляционного Суда
CHISINAU COURT OF APPEAL
MD - 2043, Chişinău, str. Tailor, 4
Maceret Alexei
[MD - 2024, mun. Chişinău,
Str. Andrei Doga 30, ap. 38
IDNP: 2000001159655
Gen Procuratura
Информация:

Будет предоставлена для представления
дела Мачерет и Олейник в МС ООН -
через Секретариат Верховного
Комиссара - Главному Прокурору МУС
ООН - города Гаага -
Нидерланды.

Апелляционная жалоба

21 февраля 2003 Суд Кишинэу,
офис Центр,

В следующем составе:

Председатель судебного заседания: К. Алергуш

Прокурор: Русу

Адвокат: Герцеску

Обвиняемый: Мачерет Алексей

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973, в г. Кишинэу, русской
национальности, ранее не судимого, проживавшего по адресу мун.
Кишинэу ул. Г. Асаки, 49^б, кв.23 по обвинению по ст.225^а, часть 1 УК РМ -
незаконное изготовление и хранение наркотических средств, без цели
отчуждения было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на
2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишения свободы
считаться условным, установив, что Мачерет А. Ранее никогда не был
судим установив испытательным сроком на 1 (один) год.

Согласно ст. 59 УК РМ назначить Мачерет А. Суд назначил
принудительное лечение от наркозависимости в специальных медицинских
учреждениях по месту жительства.

Меру пресечения - подписку о невыезде, после вступления приговора в
законную силу отменить. Вещественные доказательства - наркотические
средства, которые согласно постановлением от 25.11.02 были отданы на
хранение Комиссариату Полиции сектор Центр - уничтожить.

Право обжалования в Трибунал мун. Кишинэу в течение 10 дней.

Мачерет 

Мачерет на основании нарушений его прав и свобод – нарушенных Комиссариатом Полиции сектор Центр – на кануне – насильно удерживаемого в Департаменте по борьбе с организованной преступностью и в КПС сектор Центр – несмотря на то, что в отношении КПС – сектор Центр прокуратурой сектор Центр – было возбуждено с 1998 года – дело о пытках или статьи 166^{1(прим)}, когда его сотрудники продолжая работать – несмотря на предъявленные им обвинения – сделавшими – инвалидом Мачерет – устроили травлю – ввиду назначенного датой Суда над сотрудниками полиции КПС – сектор Центр. Став настоящей причиной спланированной и подготовленной операции целью, которой было только избежать уголовной ответственности – за пытки.

В соответствии со статьей 29 (2) Правил (ЕС) № 1493/1994. УИК, где стороны заявляют о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенной в Риме 4 ноября 1950 года и ратифицированной Республикой Молдова парламентским решением № 1298-XII от 24 июля 1997 года, суды обязаны вынести решение на равной основе в своих решениях, независимо от того, имели ли место нарушения основных прав и обязанностей человека в свете кейс-права Европейского суда по правам человека

В связи с тем, что только настаивая на указанных в – документе следователя Антонова КПС сектор Центр – ставшего позже работать в КПС – сектор Рышкаповка – ссылающегося на статьи 225(1961) и статью 219 (1961) – мне удалось переубедить – архив Суда сектор Центр – найти данное решение.

Которое – не ищущий на гос. языке, а также факта его нахождения и перевода – сделанного только в указанные пломбами – датами.

Впервые и смог установить, что, считаясь – невиновным и жертвой пыток – по возбужденному против КПС сектор Центр – делу – будучи вызван в суд сектор Центр – в отсутствие переводчика – и видя – мучителей, пытавших меня – считая, что над ними идет суд – впервые только переведенной копии с возмущением узнал, что Суд был не над ними – а надо мной!!!

Теперь и только сейчас благодаря переводу понял, как «сработали» настоящие – преступники.

Мачерет не имевшего судимостей и не имевшего никакого отношения к наркотикам – судили – как жертву – только по «номерам».

Согласно номеру 219 (1961) - «кража» государственной собственности – была – «переквалифицирована позже» в дело по 219 (2003) – притон. А дело по статье 225 (1961) – была уже переквалифицирована в 217 (2003) – используя в силу незнания гос. языка, когда только экономическая причина сделала местом рождения и отметкой в свидетельстве город Кишинёв, а не города Одессы в 1973 году в – по был – записан в «неуча» - «обязанного» знать молдавский язык, когда учил украинский язык или «украинску мову» и поэтому ещё не владеющего языком – обманывая в судах – что «законно» судят а на самом деле – «соучаствуют» в преступлении против – прав и свобод – Мачерет только на основании – «рождения» в роддоме города Кишинёва!!!

*В соответствии с Законом Nr. 166-XVIII от 09.07.2010 Республика Молдова ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (подписана в Нью-Йорке 30 марта 2007 года)
При оказании социальных услуг Закон Nr. 123 от 18.06.2010*

Мачерет 

*устанавливается в качестве одного из прав получателей социальных услуг
Защита от всех форм насилия, увечий или физического или психического насилия, нарушений прав - вызванных бездействием, жестокого обращения или эксплуатации, а также информации о правах и социальной защите (ст. 12, б). В то же время минимальные стандарты качества социального обслуживания, регулируемые на национальном уровне, содержат положения о защите от злоупотреблений и о нарушениях прав - вызванных бездействием*

Я прошу Суд сектор Центр об передачи – моего дела в Суд – именуемый в приговоре – «Трибунал» - на основаниях выше указанных обстоятельств.

«Не знания языка» – «не освобождает от ответственности» - так мне в «шутку» - говорили – фигуранты – преступления против – основных правы и свобод Человека, которые использовали моё незнание, чтобы избежать уголовной ответственности, когда согласно статье 29 Римского Статута – нарушения, указанные статьями 5 и 7 – этого Статута – не имеют сроков давности.

Одновременно ходатайствуя о назначении мне специального прокурора – имеющего согласно нижеописанным нормам материального права:

"На основании постановления Парламента РМ Nr. 77 от 04.05.2010 "Об утверждении структуры Генеральной прокуратуры от 24.05.2010" при Генеральной прокуратуре был создан Департамент по борьбе с пытками. Так, согласно Постановлению Генеральной прокуратуры Nr. 90/8 от 02.11.2010 "Об организации расследования случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения", координация расследования этих дел осуществляется Департаментом по борьбе с пытками. Главные прокуроры региональные и специализированные прокуратуры издают распоряжения, в соответствии с которыми прокурор назначается (при необходимости, больше прокуроров), отвечающих за рассмотрение жалоб и проведение уголовного преследования по уголовным делам, связанным с принуждением к даче показаний (ст. 309 УК РМ), пыткам (ст. 309, ч. 1, УК РМ), превышению должностных обязанностей, сопровождавшихся действиями, связанными с насилием, пытками или действиями, подрывающих достоинство потерпевших (ст. 328 УК РМ часть 2 пункты а) и с)."

Обязательным условием, когда:

"Прокуроры, занимающиеся расследованием случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения, назначенные приказом -

Главного прокурора, не будут заниматься деятельностью, связанной с работой сотрудников подразделений МВД и Центра по борьбе с коррупцией и экономической преступностью (ЦЭК), с тем чтобы обеспечить их независимость."

Прошу принять мою кассацию как есть - от инвалида 1-ой группы в соответствии:

Статья 13 - Доступ к правосудию

Закон "О социальной интеграции инвалидов" №. 60 от 30.03.2012 говорит о том, что инвалиды имеют правовую базу наравне с другими гражданами во всех сферах жизни. Лица, ответственные и иные лица, ответственные за нарушение прав, интересов и свобод инвалидов, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством" (ст. 10, пункт 3, 4).

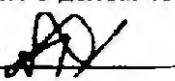
Поскольку - виновные лица до сих пор занимают должности в органах МВД и Прокуратурах мун. Кишинёва и постоянно вмешиваясь напрямую или косвенно в работу судебных инстанций и органов уголовного преследования - оставаясь - безнаказанными - я прошу Главного прокурора - пользуясь - специализированной материальной нормой национального законодательства - соблюдая Постановление Генеральной прокуратуры №. 90/8 от 02.11.2010 «Об организации расследования случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения:

Постановления или распоряжения, в соответствии с которым прокурор назначается (при необходимости, больше прокуроров), отвечающих за рассмотрение жалоб и проведение уголовного преследования по уголовным делам, связанным с принуждением к даче показаний (ст. 309 УК РМ), пыткам (ст. 309, ч. 1, УК РМ), превышению должностных обязанностей, сопровождавшихся действиями, связанными с насилием, пытками или действиями, подрывающих достоинство потерпевших (ст. 328).ч. 2 п. п. а) и с), УК РМ) и применения к моему статусу - как не имеющего в силу - действий - обжалуемых решений - статуса жертвы. Но являясь одновременно лицом - исполнившим по приговорам все назначенные наказания - статьи 59 и в соответствии со статьями 23 УПК РМ - и решения Верховного Суда от 21.07.2009 года - Определения № 1га-834/09 статус -подлежащего юридической реабилитации. Тем более - дело об переквалификации - Определение в Оправдательный Приговор - сейчас находится стадии рассмотрения - поскольку перевод самого определения был впервые получен на доступный только мне русский язык только от 04.12.2020 году - являясь безотзывным. Прошу отстранить от обсуждения назначения прокурора - могущего только защищать мои интересы в суде - по назначению Генпрокуратуры - прокурора Калагурану.

Мачерет 

25

«Известного прокурора» – «руководившему» - к привлечению к уголовной ответственности «VICTIM» по пыткам в 2007 года – только виновному в применении уголовного закона в крайней степени к лицу – не имеющего согласно Постановлению № 79 от 26.01.2006 года – уголовной составляющей – намеренно проявив своё соучастие – и могущего быть связанным с делом 1998 года и судопроизводствами 2003 – 2017 годов.

Мачерет 

Пользуясь материалами суда надо мной от 21.02.2003 года – прошу установить мою невиновность – в отсутствии допустимых доказательств – нет названий – и количеств «веществ» или «наркотических препаратов» - приписанных – сотрудниками – без фамилий. Имена и фамилии совпадали – с их уличающими Ф.И.О по делу о пытках. Ведь первоначально со слов прокурора – дело передали в суд и попало к судье Алергуш. А должен был состояться суд – по ранее с 1998 года и уже возбуждённому уголовному делу – а исходя из материалов Мачерет стал обвиняться: «первым» и стали приписываться – какие-либо правонарушения. Таким образом, вынесенный приговор находится вне справедливого судебного разбирательства. Статья 93(1) заменяется следующими: (1) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова предусматривает, что "доказательства являются фактами, приобретенными в порядке, установленном этим Кодексом, которые служат для установления наличия или несуществования преступления, установления виновности, установления других обстоятельств, важных для простого урегулирования дела", и статья 95(1) Кодекса заменяется следующими: (1): "соответствующие, убедительные и полезные доказательства, управляемые в соответствии с этим Кодексом, должны быть приемлемыми". В деле не было представлено никаких доказательств. Заявитель считает, что его право, гарантированное статьей 13 Конвенции, было нарушено: "Любое лицо, чьи права и свободы, признанные этой Конвенцией, были нарушены, имеет право эффективно обращаться в национальный суд, даже если это нарушение обусловлено лицами, которые действовали при исполнении своих служебных обязанностей".

Статья 3 ЕСПЧ гарантирует, что "никто не может подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию"

В частности, в контексте юридической ответственности требуется применение юридической ответственности в строгом соответствии с законом. Я имею в виду, что не может быть уголовной ответственности там, где нет подробностей уголовной ответственности. Должна быть нормативная среда, которая определяет противоправное деяние, лицо, которое может быть подвергнуто ответственности, санкция, которая может быть применена.

В соответствии со статьей 29 (2) Правил (ЕС) № 1493/1994, УПК, где стороны заявляют о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенный в Риме 4 ноября 1950 года и ратифицированный Республикой Молдова парламентским решением № 1298-XII от 24 июля 1997 года, суды обязаны вынести решение на равной основе в своих решениях, независимо от того, имели ли место нарушения основных прав и обязанностей человека в свете кейс-права Европейского суда по правам человека.

Статья 6(1) заменяется следующими: (1) и (2) ЕСПЧ предусматривает, что "Каждый человек имеет право на справедливое судебное разбирательство ... независимым и беспристрастным судом, учрежденным законом, который будет принимать решение либо о нарушении своих гражданских прав и обязанностей, либо по существу любого утверждения в уголовных делах, направленных против него. "Любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена законом". Таким образом, вынесенный приговор находится вне справедливого судебного разбирательства. Статья 93(1) заменяется следующими: (1) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова предусматривает, что "доказательства являются фактами, приобретенными в порядке, установленном этим Кодексом, которые служат для установления наличия или несуществования преступления, установления виновности, установления других обстоятельств, важных для простого урегулирования дела"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подчеркнул в контексте положений статьи 6, что необходимо учитывать качество доказательств, а также обстоятельства, при которых они были получены. Аналогичным образом Страсбургский суд считает, что суд должен определить, были ли рассматриваемые доказательства решающими для целей уголовного судопроизводства (см. "Гифген против Германии"). Кроме того, ЕСПЧ по делу Барбере, Мессегут и Джабардо против Испании и Яносевиц против Швеции подчеркнул, что роль обвинения заключается в предоставлении в качестве государственного обвинителя в предыдущих уголовных делах, где Мачерет - жертва, чтобы приступить к оценке доказательств для вынесения осуждения такого лица.

Одновременно ходатайствую об заблаговременной государственной – гарантированной помощи в строго специализированном адвокате – по пыткам в силу Закона № 60 – о защите прав инвалидов в Судах и статьи 53 Конституции РМ.

Мачерет 

Прилагаю:

1. Копия паспорта
2. Копия инвалидного
3. Копия самого решения Суда на гос. языке.
4. Копия самого решения Суда на русском.
5. Копия ответов от Прокуратуры сектор Центр – о том, что дело было возбуждено и действительные присвоенные номера – дела о пытках.
6. Копия определения Верховного Суда.

Остальные документы могут быть заявлены непосредственно в суде

14 сентября 2020 года

Мачерет 

mun Chişinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 70,
Republica Moldova, MD-2009, tel. (+ 373 22) 22
15 47, tel./fax: (+ 373 22) 22 52 27,
e-mail: info@csj.md

Chişinău, M. Kogălniceanu 70 street,
Republic of Moldova, MD-2009, tel. (+373
22) 22 15 47, tel./fax: (+373 22) 22 52 27,
e-mail: info@esj.md

No 27 or 144224

H₂N DT

На Ваши заявления от 19, 21 октября 2020 и 23, 29 декабря 2020, Высшая судебная палата направляет Вам перевод определения Коллегии по уголовным делам от 21 июля 2009 и определения Коллегии по уголовным делам от 16 сентября 2020.

Приложение. -определение от 21.07.2009-гг;
-определение от 16.09.2020-гг.

Начальник Управления процессуального документирования и учета уголовных дел

Стела Боунегру

15. 01. 2021 Trayum

the paper

1000. *Polyporus* *gibbatus*, Fr.

31
Перевод

Дело № 1га- 834/09

Высшая судебная Палата

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

21 июля 2009 г.

мун. Кишинэу

Расширенная Коллегия по уголовным делам Высшей судебной палаты в составе:

Председательствующего – Константина Гурски,

Судей – Николая Гордилэ, Андрея Плэмэдялэ, Константина Алергуш и Владимира Тимофти,

При участии:

Прокурора- Дмитрия Граур,

Адвоката, предоставляющего юридическую гарантированную государством помощь- Валентины Арнаут,

Осужденного – Мачерет Алексея,

Переводчика – Олеси Давид,

Рассмотрела в открытом судебном заседании, кассационную жалобу на определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 года, поданную осужденным,

Мачерет Алексеем Артуровичем, 23.06. 1973 г.р., уроженца и проживающего в мун.Кишинэу, ул. А.Дога 30, кв.38, русской национальности, гражданина Р.Молдова, образование высшее, военнообязанный, ранее судимого:

Приговором Суда Рышкань, мун.Кишинэу от 08.11.2006 г., по ст. 217 ч.(2) УК к 150 часов неоплачиваемого труда в пользу общества.

Процедура извещения законно соблюдена.

19
2

Осужденный и его защитник, адвокат В.Арнаут поддержали кассационную жалобу в поданном смысле.

Прокурор попросил удовлетворить кассационную жалобу, в связи с обратной силой уголовного закона.

По поданной кассационной жалобы, на основании материалов дела, Коллегия по уголовным делам,

УСТАНОВИЛА:

1. Приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 19 марта 2008 г., А.Мачерет был осужден по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса к штрафу в размере 600 условных единиц.

2. Согласно приговору, А.Мачерет был осужден за то, что 23.07.2007 г., в 22.40 часов, в своем доме нр. 64, по ул. М.Костин 13/3, мун. Кишинэу, оперативной группой КПС Рышкань был проведен осмотр места преступления, где в одной из комнат были обнаружены и изъяты 4 пачки с таблетками «Ricofast», бутылка с муравьиной кислотой, шприц объемом 10 мл в котором находилась жидкое вещество коричневого цвета количеством в 2 мл, две лампочки без внутреннего черного тела, стеклянная колба, черная сумочка в которой находился шприц объемом 5 мл, пакеты с таблетками без надписи, пластиковая упаковка с надписью «СМ», стеклянная бутылка, металлическая коробка с надписью «First» с двумя лезвиями, 2 использованных шприца и упаковка из туалетной бумаги с 5 таблетками синего с белым цветом, которые согласно заключению научно-технической экспертизы нр. 679 от 27.07.2007 года, относятся к психотропным веществам трамадол весом 0, 25 гр и перманганат калия весом 2,70 гр, который относятся к прекурсоров наркотических веществ.

Приговор был обжалован апелляционной жалобой прокурором, который попросил отменить приговор с вынесением решения в части назначения наказания, которым к назначенному наказанию присоединить согласно ст. 85 УК неотбытую часть наказания назначенного предыдущим приговором, поскольку данное преступление было совершено до полного отбытия наказания, назначенного приговором Суда Рышкань от 08 ноября 2006 г.

3. Определением Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 года, апелляционная жалоба, поданная государственным обвинителем, была удовлетворена, отменен приговор, заново рассмотрено дело и вынесено новое решение, которым:

А.Мачерет был признан виновным и осужден по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса к 1 году и 7 месяцев лишения свободы. Согласно ст. 85, 87 Уголовного Кодекса, по совокупности приговоров присоединить неотбытую часть наказания, назначенного приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006 года, и окончательно назначить наказание в виде 1 года и 7 месяцев 26 дней лишения свободы с отбыванием в пенитенциарном учреждении закрытого типа.

Осужденный подал кассационную жалобу попросив отменить определение апелляционной инстанции, оставить приговор без изменений, указав, что суд первой инстанции рассмотрел обстоятельства дела всесторонне и правильно назначил ему наказание в виде штрафа, он сделал для себя необходимые выводы.

4. Рассмотрев кассационную жалобу в соответствии с приведенными мотивами, Коллегия по уголовным делам пришла к выводу, что жалоба подлежит удовлетворению по следующим соображениям.

Согласно вступившим в законную силу судебным решениям. А.Мачерет был осужден за приобретение и хранение наркотических веществ, психотропных или их аналогов – трамадол весом 0, 25 гр.

В момент совершения подсудимым преступления в силе был:

- список наркотических веществ, психотропных и растений содержащие такие вещества, обнаруженных в незаконном обороте, устанавливающий и их количества, утвержденный Постановлением Правительства нр. 79 от 25.01.2006 года, согласно которому составляет малый размер трамадола до 0, 25 гр, а крупный размер от 0, 25 гр до 4, 0 гр.

Следовательно, в момент совершения деяния А.Мачерет, его действия правильно были квалифицированы по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса, согласно квалификационным признакам – хранение психотропных веществ в крупных размерах не с целью отчуждения.

Однако, в результате поправок, внесенных Постановлением Правительства нр. 43 от 26.01.2009 года об утверждении поправок в списке наркотических, психотропных и растений содержащие такие вещества, обнаруженных в незаконном обороте, изменились и пропорции, предусматривающие уголовную ответственность за такого рода действий, согласно п.122 вышеуказанного Постановления, трамадол в размере 0.25 гр не содержится в состав преступления предусмотренного ст. 217 ч.(2) Уголовного

Кодекса, а составляет административное правонарушение, предусмотренное ст. 85 Административного Кодекса.

Согласно тому же пункту, «трамадол» весом 0,50 гр. Представляет собой малый размер, а от 0, 50 гр до 10 гр крупный размер.

Согласно ст. 427 ч.(1) п.13) Уголовно-процессуального кодекса, решения апелляционной инстанции могут быть обжалованы в кассационном порядке с целью исправления правовых ошибок, допущенных судебными инстанциями, рассматривавшими дело по существу, и апелляционными инстанциями, принят уголовный закон, более благоприятный для осужденного.

Таким образом, в данном случае присутствует основание для кассационного обжалования, Коллегия приходит к выводу об удовлетворении кассационной жалобы и отмены судебных решений, с прекращением производства по делу, поскольку правовая ошибка может быть исправлена кассационной инстанцией.

В соответствии со ст. 332 ч.(2) Уголовно-процессуального кодекса в сопоставимости со ст. 275 ч.(1) п.2) Уголовно-процессуального кодекса, если деяние лица составляет административное правонарушение, судебная инстанция прекращает производство по делу.

Исходя из положений ст. 30 ч.(3) Административного Кодекса, следует, что в отношении А.Мачерет не представляется возможным применить административное наказание, поскольку со дня совершения правонарушения истекли более одного года – срок давности привлечения к ответственности за правонарушение.

Относительно психотропного вещества перманганат калия весом 2,70 гр, Коллегия не будет высказываться в этом смысле поскольку, не внесен в вышеуказанном списке наркотических веществ и их прекурсоров.

В связи с этим, приговор суда первой инстанции и определение Апелляционной инстанции должны быть отменены в части применения ст.85 Уголовного Кодекса, при установлении наказания по совокупности приговоров, поскольку наказание, назначенное приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006 г., в виде 150 часов неоплачиваемого труда в пользу общества, согласно ст. 87 Уголовного Кодекса, которая была переведена в 26 дней лишения свободы, была отбыто.

В соответствии со ст. 435 ч.(1) п.2) лит.с) Уголовно-процессуального кодекса, Коллегия по уголовным делам,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Удовлетворить кассационную жалобу, отменить приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 19 марта 2008 года и определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 г., пересмотрев дело вынесла новое решение, которым:

Прекратить производство по делу по обвинению Мачерет Алексея Артуровича, по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса прекратить поскольку, его деяние не составляет преступление а составляет административное правонарушение, предусмотренное ст. 85 Административного Кодекса, без применения наказания по правонарушению в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Исключить положения ст. 85 Уголовного Кодекса при назначении наказания совокупностью приговоров.

Мачерет Алексея Артуровича освободить немедленно из-под стражей из зала судебного заседания.

Определение является вступившим в законную силу.

Председательствующий:	(подпись)	Константин Гурски
Судьи:	(подпись)	Николае Гордилэ
	(подпись)	Андрей Плэмэдялэ
	(подпись)	Константин Алергуш
	(подпись)	Владимир Тимофти

Копия соответствует оригиналу

Переводчик: Бучков Оксана,

предупреждена по ст. 312 УК РМ

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the lower right quadrant of the page.

Перевод

Кассационная жалоба пр. 01-2202/2020

ВЫСШАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

16 сентября 2020 года

мун. Кишинэу

Исполняющий обязанности председателя Высшей судебной палаты, Владимир Тимофти, проверив соответствие кассационной жалобы, поданной подсудимым

*Мачерет Алексеем, ул. А.Дога 30, кв.38,
г. Кишинэу.*

требованиям ст. 430 Уголовно-процессуального кодекса,

У С Т А Н О В И Л:

1.14 сентября 2020 года, подсудимый Мачерет Алексей подал кассационную жалобу.

2. Проверив соответствие данной кассационной жалобы требованиям ст. 430 Уголовно-процессуального кодекса, установлено следующее.

Согласно п.3)- 6) ст. 430 Уголовно-процессуального кодекса, в кассационной жалобе должны содержаться наименование судебной инстанции, вынесшей приговор, дата вынесения приговора, установленное деяние и резолютивная часть приговора, указание лица, подавшего апелляционную жалобу, и приведенные в ней мотивы; наименование судебной инстанции, вынесшей решение по апелляции, дата вынесения решения по апелляционной жалобе, резолютивная часть данного решения и аргументы относительно удовлетворения или отклонения апелляции; содержание и мотивы кассационной жалобы с обоснованием незаконности обжалуемого решения и просьбы кассатора с указанием оснований, предусмотренных статьей 427 УПК; формулировка предложений по разрешению обжалуемого решения.

Таким образом, в поданной кассационной жалобе не содержатся вышеуказанные требования.

Прокуратура сектор Рышкановка
Мун. Кишиневе

От инвалида 1-ой группы – Мачерет Алексей
Адрес: Кишинёв ул. А. Дога, 30 кв. 38

Заявление о

Возобновлении приостановленного уголовного преследования №
1997018105 в соответствии со статьей Статья 287³ и статье 166¹
пытки, в порядке ст .274 Уголовно-процессуальный кодекс

Мачерет Алексей ИДНП: 2000001159655 на период от 21 февраля 2002 года
Дело № 1-272/07 – не имел судимости. Национальность – указанная в
паспорте - Русский. Место проживания на период от 1996/ - 2003 годах
проживал по адресу: Асаки 49/6 кв. 23 , языком не овладел. Так базовые
знания – получил в городе Одесса – до 15 лет проживал в Украине.
Начало Высшего образования стал получать в Одессе и в России.
Из-за токсоплазмоза – диагностирован: *Toxoplasmoză cerebrală*.
Был комиссован из армии – по статье 5/6.

Вместе с Архиповым Александром – Мачерет соучредителем SRL.
«COMEX».

Работал в области продаж высоких технологий ВПК. Имея базовые знания,
полученные в институте и заочно заканчивая институт – получил
предложение от Радул Олег Макаровича и Перес Феликс Семёновича –
помочь с защитой докторской его дочери. Не имея достаточных знаний –
защитил кандидатскую с Лозовским Александром.

Но результат – оказался плачевным – его имя – не было проставлено – в
диссертации на основаниях – переданного диплома в Германию – Феликсу
Семёновичу. Тот считал его обязанным с момента передачи 5000 долларов –
на отъезд в Германию –= которые в 1997 году относились – к валюте с
завышенной покупательной способностью. К 2003 году – в результате
легализации обмена валют – цена доллара стала в пределах 18 у.е.

Будучи юридическим лицом Мачерет соучредителем SRL. «COMEX» с
долей участия в 25 % с 1996 года на отъезд в Германию Перес Феликс
Семёнович - через совместную молдавской – германской - швейцарскую
фирму «Интекс-наука» - передал Мачерет сумму в 5000 долларов.
Юридически - не стал - не стал декларировать эту сумму и посчитав— это
лишним. Об этой сумме и о том, что Мачерет собирается - вывести из оборота
фирмы - свою долю - сообщил Архипову Александру - как главному
соучредителю фирмы SRL. «COMEX».

В то же время договорились, что Архипов подготовит деньги и в указанную дату мы встретимся, чтобы получить всю сумму – которую он поэтапно должен был вывезти из оборота заключив соглашение.

Возвращаясь в субботу прямо во дворе своего дома 49/6 - на глазах - соседей - бывших сотрудников МВД и соседей – был похищен в 1997 году.

Пол дня - иномарка без номеров с тонированными стёклами простояла во дворе указанного дома. Во дворе работали «работники» Жэка – оказавшись позже – сотрудниками полиции.

Когда Мачерет подходил к дому – быстро снявших спецовки 2-е из «работников пошли на перерез Мачерет и ещё двое выскочили из машины – отрезав путь – когда Мачерет миновал – иномарку.

Без предупреждения повалив на землю и оглушив его сорвав с Мачерет ремень - связали - ему руки и обездвижив - - закинули в малогабаритный багажник - скрылись в неизвестном направлении.

Сам способ и метод - отсутствие номеров и «методы» - включая спец средства - когда вместо наручников - применялся такой способ - «задержания» - говорил сам за себя.

Так поступали - бандиты.

При этом похитителями - оказались - . сотрудники полиции сектор Центр: Балмуш О. Лаударь К Калараш Г. Руководил их действиями капитан Дуляча - делая это под

«прикрытием - ещё не придумав, что «приписать» Мачерет - забрав ключи от квартиры Мачерет - выезжали несколько раз на его квартиру. Мачерет - сказал - надеясь на участие - соседей, что так и не нашедших денег - полицейским, что он покажет только сам - где деньги.

Только когда - когда полиция отвезла его домой - Мачерет прокричал соседям, что его похитили - сотрудники полиции и из какого РОВД- когда увидел соседей у себя во дворе.

Только тогда полицейским - пришлось показать соседу и домкому - бывшему сотруднику советской милиции - свои документы.

Это и спасло Мачерет от смерти - но не от последовавших - за ними - ярости полицейских — которые вынуждены были везти обратно Мачерет и оформлять - его «задержание» - но не остановивших их от применений пыток с целью узнать - где у него спрятаны деньги.

Около трёх часов Мачерет был связан сзади - на «ласточку» . И не желавшего говорить Мачерет - решено было подвесить между двумя столами - не развязывая его - продев между связанными руками и ногами - палку. Такая «процедура» - была связана с невыносимой болью - от которой пытаемый - начинал кричать. Поэтому на голову Мачерет надели противогаз без фильтра - чтобы заглушить его крики.

Когда у Мачерет вылетели плечевые суставы и он потерял сознание - его сняли с «лома» и не развязывая - обливали водой, чтобы он приходил в себя. Так продолжалось в связи с потерей сознания - вплоть до того, когда Мачерет понял, что полицейские пьяные и ими руководит уже страх - за

содеянное.

Сквозь беспамятство - он услышал после очередного рейда, в его квартиру где не могли найти деньги - что его собирались убить - выдав всё - за несчастный случай - падение с моста «виадук».

Уверенность в том, что Мачерет - не ослышался. Мачерет - когда задавались вопросы, каждый раз снимали противогаз - плохо его одели.

Мачерет поняв, что обозлѐнные - и также пьяные «сотрудники» - заставляя его пить водку - без воды - «уговорив и предварительно сняв с «ласточки» или «лома»

- СЧИТАЯ, ЧТО Я НЕ ВЛАДЕЯ ЯЗЫКОМ сами стали вливать водку - когда поняли, что не владею руками - стали ругать пытавшего меня - что он разбил мне деревянной палкой - ступни ног и ледышки вспухли и почернели и им не удавалось заставить меня одеть их. Только тогда ими были сняты - с них петли из капроновой верёвки - хлынула кровь. Балмуш О. Лаударь К Калараш Г. Позвали капитан Дулча. Дулча стал орать на них - вынужденный был внести некоторые коррективы, а затем приказал загрузить Мачерет в машину через чёрный ход.

Мачерет понимая, что его собираются -убить, когда его стали поднимать - он, теряя сознание от вылитой ему без воды водки - попросил воды.

Дулча сам сходил за водой и выгнал всех из кабинета - тогда Мачерет объяснил, где им были спрятаны - доллары.

В обмен на жизнь - ему предложили написать - «явки с повинной» - не имея возможности писать ему давали расписываться на чистых бланках. В это время - двое из них съездили домой к Мачерет и нашли там, где указал Мачерет под подоконником - доллары. Сначала раздолбив стенку. Но потом - по телефону из квартиры связавшись с кабинетом Дулча пользуясь телефоном из квартиры Мачерет 72-94-56 - сообщили, что нашли, сняв доску - подоконника.

Всё дальше и подробно было описано в прилагаемом мной к этому заявлению - файлу 283-З. - 64 страницы.

Прокуратурой сектор Центр - по делу капитан а Дулча и его подчинѐнны Балмуш О. Лаударь К Калараш сотрудников полиции. Дело было открыто по факту принуждения к даче показаний против себя п оказаний (явки с повинной) следователем Арабаджи Константинмеры против меня.

Основываясь на том, что, я писал расписки, «явки с повинной» ложно приписав, что совершил противоправные действия, т. е. «употреблял наркотики - основанием «свидетельских» показаний И. Солтаж, попросив впустить её к себе в дом - заранее была приглашена сотрудниками полиции в качестве свидетеля-помощницы при проведении обыска в квартире подсудимого - кв. 23, ул. Г. Асаки, 49 Б, в суде пояснила, что 19.09.02 г.

И. Солтаж, якобы обнаружила и изъяла наркотические средства. уличив Мачерет в совершении преступления, предусмотренного ст.225/5, часть I УК РМ, суд, Вещественные доказательства - наркотические средства, которые

согласно постановлением от 25.11.02 были отданы на хранение Комиссариату Полиции сектор Центру - подлежат уничтожению.

Не стоит говорить – это лучше отобразит – как судили Мачерет - без предъявления улик и без переводчика – Мачерет до конца был уверен, то судили не его, а пытавший его КПС сектор Центр – его сотрудников.

Именно поэтому, чтобы Мачерет не мог обжаловать его поздно ночью арестовали и «уговорив» - Сильвию Балкан – выдать ордер – удерживая до суда 8 месяцев.

- Арестованный позвонившими ему в дверь полицейскими КПС - сектор Центр – уже в самом суде не знал, что «свидетели» — это «якобы» уволенные сотрудники полиции и Мачерет получил ещё 5 лет – но договорившийся с ними - вынужденный был продать свою квартиру получил условный срок.

Все доказывающие – возбуждение уголовного дела в отношении выше указанных лиц - мной были переданы по Email: arhiy240@gmail.com в Генпрокуратуру и дополнительно указываю ниже электронную ссылку.

В соответствии со статьей 274 Уголовно-процессуальный кодекс, в соответствии со статьями 166¹ и статьёй 309 УК РМ – а также статьями 5 и 7 Римского Статута и статьёй 29 – Попытки не имеют сроков давности и поэтому показания полицейских признать – не законными – так как пытавшие лица – которые потом выступали в суде – не имеют доказательной силы в связи со статьёй 5 Декларации 1975 года осуждающей пытки подписанной Молдовой.

Прошу:

1. признание жалобы.
2. возбуждение уголовного дела в отношении Балмуш О.; Лаударь, К; Калараш Г; капитана Дулча.

Приложение:

1. Копия паспорта
2. Копия инвалидного,
3. Копия для прокурора самого заявления
4. Копия решений суда.
5. Всё это находится в электроном виде и дополнительно будет передано на сервер прокуратуры по Ссылке:
- 6.

https://drive.google.com/file/d/1o8HkOe3hKK5l3YjloV4_YVAo5_TZTA1J/view?usp=sharing

Мачерет... ..

Кишинёвский Суд сектор Центр, -
Исполняющему обязанности
Председателя Суда
Адрес: sediul Centru, adresa mun-
Chişmău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 162
от инвалида I-ой группы Мачерет
Алексей Артур - рус.
Адрес: ул. А. Дога, 30 кв.38 Тел. 373-
22-49-22-90. моб. +37379902963
ИДНП: 2000001159655
Информируя:
Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека Office of the
High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations CH 1211 Geneva 10 -
Switzerland Тел.+41 (0)22 917 90 00 Ф а
к с : +41 (0)22 917 90 08 www.ohchr. org

Заявление

В соответствии с Законом № 60 - о защите прав инвалидов в Судах Молдовы -
прошу о переводе - решения Вашего Суда от 12.11.2003 года пр. 1-649/03 -
чтобы законно обжаловать такое решение в соответствии с положениями статьи
444 УПК РМ - в Верховном Суде в исключительном порядке.

Прошу зарегистрировать - что никогда не получал приговора на единственно
доступном и понимаемом мной государственным языке поэтому начало течения
срока на кассацию - с момента получения - копии Вашего решения - на русском
языке.

Прилагаю - Копию решения на 3 листах.

09.10.2020 года

Мачерет

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHIȘINĂU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 162
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: icc@justice.md

Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfânt 162 avenue
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: icc@justice.md

JUDECĂTORIA CHIȘINĂU

D-lui Maceret Alexei
mun. Chișinău, str. A. Doga, 30, ap.38

Prin prezenta, la solicitarea Dvs., cu privire la confirmarea datei eliberării sentinței pe cauza penală nr. 1-568/98 tradusă în limba rusă, judecătoria Chișinău, sediul centru Vă comunică că sentința sus menționată în limba rusă a fost eliberată Dvs. la 11.02.2021.

Vicepreședinte interimar
al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru:

Miona Miron

Arhivar: Tamara Neculcea
Tel.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя
Суда Кишинёв (центральное месторасположение)

Алёна Мирон

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: icc@justice.md

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint 162 avenue,
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: icc@justice.md

Г-у Мачерет Алексей
мун. Кишинэу, ул. А. Дога, 30, кв. 38

Настоящим, на ваш запрос о подтверждении даты выдачи приговора по уголовному делу № 1-568/98 в переводе на русский язык. суд Кишинэу, месторасположение центр сообщает, что вышеуказанный приговор в переводе на русский язык был выдан вам 11.02.2021.

И. о. заместителя

председателя суда Кишинэу (месторасположение центр) /подпись/ Алёна Мирон

Архивариус: Тамара Нскулня
Тел.: 022 277271

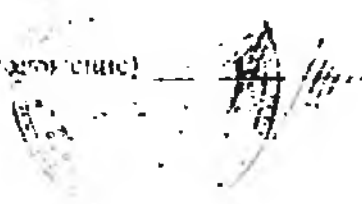
Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинэу (месторасположение центр).

(Подпись переводчика подлинна)

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинэу (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

Дело № 1 -272/03

Трибунал мун. Кишинэу
Возможная юрисдикция:
Верховного Суда

Дело № 1-649/2003

Коллегии Апелляционного Суда
Точная юрисдикция:
CHISINAU COURT OF APPEAL
MD - 2043, Chişinău, str. Tailor, 4
Кассатор: Maceret Alexei
[MD - 2024, mun. Chişinău,
Str. Andrei Doga 30, ap. 38
IDNP: 2000001159655

Информация:
Для: Генпрокуратуры и
Будет предоставлена для представления дела
Мачерет и Олейник в МС ООН
через Секретариат Верховного Комиссара –
Главному Прокурору МУС ООН - города
Гаага - Нидерланды.

Апелляционная жалоба Дело № 1-649/2003 в порядке
заявленной кассации Дело № 1 -272/03:

Заявляя – эту апелляцию Мачерет – просит принять – его апелляцию как она есть с учётом
происходивших на тот момент в законодательстве – Молдовы изменений.

21 февраля 2003 Служ Кишинэу, офис Центр.

В следующем составе.

Председатель судебного заседания: К. Алергуш Прокурор: Русу Адвокат: Герцеску Обвиняемый: Мачерет Алексей

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973, в
г. Кишинэу, русской национальности, ранее не судимого, проживавшего по адресу мун. Кишинэу ул. Г. Асаки, 49, кв.23 по
обвинению по ст.225, часть 1 УК РМ - незаконное изготовление и хранение наркотических средств, без цели отчуждения было
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишения свободы считается условным, установив, что Мачерет А.

Ранее никогда не был судим установив испытательным сроком на 1 (один) год.

Согласно ст. 59 УК РМ назначить Мачерет А. Суд назначил принудительное лечение от наркозависимости в специальных
медицинских учреждениях по месту жительства.

Меру пресечения - подписку о невыезде, после вступления приговора в законную силу отменить. Вещественные доказательства -
наркотические средства, которые согласно постановлением от 25.11.02 были отданы на хранение Комиссариату Полиции сектор
Центр - уничтожить.

Право обжалования в Трибунал мун. Кишинэу в течение 10 дней.

Была заявлена как кассация (Трибунал) в апелляционном порядке – через суд сектор Центр на основаниях нарушений Мачерет на основании нарушений его прав и свобод – нарушенных Комиссариатом Полиции сектор Центр – накануне - насильно удерживаемого в Департаменте по борьбе с организованной преступностью и в КПС сектор Центр – несмотря на то, что в отношении КПС – сектор Центр прокуратурой сектор Центр – было возбуждено с 1998 года - дело о пытках или статьи 166 ~~«...»~~, когда его сотрудники продолжая работать – несмотря на предъявленные им обвинения – сделавшими –инвалидом Мачерет – устроили травлю – ввиду назначенного датой Суда над сотрудниками полиции КПС – сектор Центр. Став настоящей причиной спланированной и подготовленной операции целью, которой было только избежать уголовной ответственности – за пытки.

В соответствии со статьей 29 (2) Правил (ЕС) № 1493/1994. УПК, где стороны заявляют о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенный в Риме 4 ноября 1950 года и ратифицированный Республикой Молдова парламентским решением № 1298-XII от 24 июля 1997 года, суды обязаны вынести решение на равной основе в своих решениях, независимо от того, имели ли место нарушения основных прав и обязанностей человека в свете кейс-права Европейского суда по правам человека.

Чтобы не цитировать саму кассацию будет приложена и может рассматриваться как начало – когда Мачерет – имеющий статус – жертвы – нарушений Декларации 1975 года – запрета применения показаний, полученных под пытками в судах от виновного в этом органа и его делегированных лиц в рамках обвинений самой жертвы.

Поэтому прилагаю саму жалобу и в соответствии с требованиями по содержанию жалобы на решение на основаниях объединения дела № 1 - 272/03 и рассматриваемого, как: Дело № 1-649/2003, которое может быть рассмотрено в обычном апелляционном порядке в указанные в приговоре сроки в связи с нар: ми:

1. Отсутствие переводчиков – в самом заседании.
2. Незаконного ареста на 8 месяцев – после 22-00 – без санкций прокуратуры сектор Центр – что доказывается – наличием открытого уголовного дела – пытки на орган – производившего арест.
3. Отсутствием самого перевода приговора дела № 1 -272/03 – чтобы можно было реализовать право на обжалование – в Трибунале
Обстоятельства 1.; 2 и 3 по Делу № 1-649/2003

Когда Дело № 1-649/2003:

Суд Центру, от 12.11.2003

в составе:

Судьи А. Карауш

Секретарь А. Чобану

Адвокат С. Гаврилица

Прокурор С. Балкан: только обвинив:

Мачерет Алексея Артур, родившегося 23.06.1973, проживающего в г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 49^Б, кв.23, русской национальности, работающего в качестве консультанта фирмы «ONIX», среднее специальное образование (неоконченное высшее), ранее, 21.02.2003, приговорённого Судом Центру мун. Кишинэу на основании ст.225-5, ч.1 УК РМ к 2 годам лишения свободы с установлением испытательного срока 1 год, согласно ст.43 УК РМ в совершении преступления, предусмотренного ст.225-5, ч.2 УК РМ, ст. ст.225-5, ч.1 УК РМ и ст.225-3 УКРМ – скрыв от суда, фактическую неподсудность Мачерет и ещё не вступившего в законную силу приговора – так никогда и не полученного – а только от 09.12.2020 года и на гос. языке и на единственно доступном для Мачерет тогда и сейчас – рукописно написанного текста. Только поэтому не могущего его обжаловать как не законного, в отсутствии самого перевода приговора дела № 1 -272/03, что считал, что судили не его, а пытавший его КПС сектор Центр – его сотрудников.

Именно поэтому, чтобы Мачерет не мог обжаловать его и был поздно ночью – арестован позвонившими ему в дверь полицейскими КПС – сектор Центр.

Судья поверил только адвокату преподавателю юридического факультета Университета Кишинёва – так и не понявших, что Мачерет – не подсуден. А дававшие против него показания – были все фигуранты – дела о пытках – что отрицала Сильвия Балкан – говорившая вместе с сотрудниками – на недоступном, чтобы разоблачить их доля Мачерет языке – скрыв от Суда незаконное – 30 дней – содержание в подвале Департамента по организованной преступности – в районе Скулянка и Буюкань – пока под пытками – каждый день – Мачерет там и же пытали, чтобы – он не мог отказаться от показаний вы суде намерено лишивших его переводчика в суде и стараясь – запутать суд удерживаемого более 8 месяцев в ПУ-13 - где продолжались допросы – вывозя периодически в здание КПЗ.

Только перевод 5 000 долларов и перепись собственной квартиры в счёт – полиции и оплаты на защиту – стало приговором:

Приговор:

признать виновным в совершении преступлений, ст.217, ч.2 УК РМ и ст. 219, ч. 1 УК РМ, на основании которых ст. 217, ч.2 УК РМ- 5 лет тюремного заключения.

ст. 219, ч.1 УК РМ-1 год тюремного заключения.

. ас по ст.84 УК РМ, поглощением менее строгого наказания более Мачерет А. определить наказание 5 лет тюремного заключения ст.

84 ч.4 УК РМ к новому назначенному наказанию присоединяется назначенное Судом Центру мун. Кишинэу от 21.02.2003 и поглощением менее - более строгим окончательно Мачерет А. назначается
но ст.90 УК РМ отсрочить приведение назначенного Мачерет А. наказания, установив испытательный срок 1 год меру, назначенную Мачерет А. - арест, отменить

Приговор:

подлежит обжалованию в Апелляционную палату Кишинэу в течение 10 дней.

С учётом того статья 29 Римского Статута – согласно присоединению Молдовы, если сверить по «Бюллетень международных договоров» № 6. Июнь 1993 года – сделав подсудной в случае нарушений статьи 5 и статье 7 Римского Статута не имеющих сроков давности – пока жертва – не будет не только как установленная национальным законодательством – неподсудна – но и все участники виновные не наказаны. Нет ни одного упоминания, чтобы жертву судили по показаниям – пытавшего его органа и непосредственно участвующих в «следственных мероприятиях» - сотрудников, в отношении которых – было возбуждено уголовное дело по пыткам. И их – последующее – участие – становилось условием – их «невинности». Поскольку – все свидетели – «успешной – операции» - отказались как данные под принуждением показания против Мачерет несмотря на угрозы и полиции и прокурора С. Балкан, когда согласно материалам дела многие едва знали Мачерет – прошу Суд и Уголовную Коллегию восстановить права Мачерет и считать все материалы его дела недоказанными и нарушившими - Международный Пакт о гражданских и политических Правах – а также Декларацию – запрета всех видов бесчеловечного обращения и пыток и возобновить – в соответствии со статьями 166^{1(прим)} УК РМ - пытки и статьёй 283^{1(прим)} - о возобновлении прерванного этими судами – уголовного преследования – назначив – специальное расследования с целью установления – участников заговора против законных интересов гвардий майора – полиции Маркова – ныне покойного и его внука – Мачерет Алексей – выступивших в Молдове и инициировавших возбуждение уголовных дел против КПС сектор Центр – за что Маркова – путём помещения его а психиатрическую больницу – так и не принудив отказаться от – написанных им собственноручно – заявлений в период от 1998 по 2003 год – о пытках его внука. Признать в соответствии со статьёй 23 УПК РМ – Мачерет и статьёй 59 УПК РМ – его право потерпевшего от пыток в соответствии с статьёй только 440 ГПК РМ – возмещения материального ущерба –лишивших его личной квартиры и значительных денежных средств – в размере 15 000 (пятнадцати тысяч долларов США) – с учётом курса национальной валюты 1998 года (её покупательной способности) - а также стоимости квартиры по адресу Асаки 49б квартиры 23.

С сохранением права на возмещения морального ущерба и материального – за ущерб его здоровью – ставшим причиной – заболевания сосудов обеих ног. А также лишения его доли в фирме SRL COMEX – в размере 125 тысяч лей с учётом сегодняшнего курса – как его долевого участия – «списанного – при «ликвидации» - Мачерет – как «юридического лица» - с правом заявить отдельный иск по зафиксированной отдельной судебной медицинской экспертизе от 1998 года и соответственно право на сравнительную экспертизу 2016 года – для установления – заключительного ущерба – по тяжкому вреду здоровью.

Прошу о возбуждении уголовных дел в отношении лиц – которые не законно – поместили Маркова Иван Михайловича - Кавалера Ордена Красной Звезды – бывшего Начальника дивизиона внутренних войск мун. Кишинёва и наказать виновных лиц по всей строгости закона.

Прилагаются все документы, ранее прилагаемые к отдельной кассации по Делу № 1 -272/03 - прошу приобщить канцелярию Суда сектор Центр – как заявленные ранее их копии в соответствии с Законом № 60 – о защите прав инвалидов

Отправлено на электронный сервер Суда сектор Центр – с доказывающими документами от 09.12.2020 - в соответствии с делом о пытках – по заявленному статусу и только приостановленного уголовного дела № 1997018105, когда согласно полученным ответам – жертва.

Мачерет и его дело – не должно было быть рассмотрено - в отсутствии его статуса - по делу № 1997018105, ещё не перестановлённому – по которому не было на тот момент – окончательного судебного решения – согласно материалам Прокуратуры, сектор Центр – дело было передано в этот Суд и находилось в активном судопроизводстве ещё ранее.

Следовательно, согласно статьям и Международного Пакта о гражданских и политических правах, а также эволюции в сфере репараций (в их особых формах) в пользу жертв нарушений прав человека. (...) Это имеет прямое отношение к возмещению, причитающемуся жертвам пыток» (пункт 179). Реабилитация жертв, по (Римский статут МУС), играет здесь важную роль, «выдвигая на первый план обновлённую концепцию восстановительного правосудия. данный вопрос требует дополнительного развития, если учесть уязвимость жертв и тяжесть причиненного им вреда. Что касается настоящего рассмотренного Судом дела, то главное внимание в нем должно уделяться человеческой личности, ставшей жертвой пыток, а не государству» (пункт 174). изощренностью и

бесчеловечностью пыток» (пункт 1 появление международного права в области прав человека «способствовало расширению международной правосубъектности и ответственности, а также эволюции, когда:

а) такое преступление, как систематически применяемые пытки, имеет серьезные последствия не только для жертв и их родственников, но и для соответствующей социальной среды;

б) наказание исполнителей преступлений не может рассматриваться отдельно от реабилитации жертв;

с) стремление заживить раны, нанесенные жертвам, приобретает чрезвычайную важность;

д) в иерархии ценностей возмещение причиненного вреда стоит выше одного лишь наказания; и

е) в судебном процессе центральное место принадлежит жертве, человеку, а не государству (с его монополией на применение санкций»

Из заключений Международного Суда (пункт 180). Реабилитация жертв, 78).

Если бы Суд последовательно соблюдал требования герменевтики договоров по правам человека, о которых на протяжении всего проводившегося разбирательства упоминали спорящие стороны, то оно, , было бы в целом гораздо более логичным и удовлетворительным. Что касается определения параметров полагающегося возмещения за ущерб, понесенный пострадавшей стороной в результате нарушения предусмотренных в Пакте прав, то за нарушение предусмотренных в нем прав, связанных с материальным и моральным вредом, который устанавливается в известной мере на основе справедливости, это возмещение может свестись в конечном счете к собственно компенсации (вероятно, в форме *restitutio in integrum*), а может быть произведено и как-либо по-иному (например, в виде сатисфакции, публичных извинений, реабилитации пострадавшего или гарантий не совершать такие противоправные деяния вновь).

Вместо этого – выдвинув против прав жертвы – нелогичное: «интересы – органов правопорядка» - а не самих виновных

обязательно сосредоточено на реабилитации жертв пыток и направлено на то, чтобы дать им возможность установить более или менее нормальные отношения с другими людьми и в конечном счете продолжать жить в этом мире» (пункты 171–172).

Если национальные Суды — отказывают признать, что суд над Мачерет проходил не законно Мачерет - то, делается доступными процедура МС ООН:

Хронология процедуры (пункты 1–16)

Суд начинает свою работу с напоминания о том, что

вопрос, по которому было запрошено консультативное

заключение, изложен в резолюции 63/3, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций

(далее — «Генеральная Ассамблея») 8 октября 2008 года.

Он также напоминает о том, что этот вопрос сформулирован следующим образом: «Соблюдается ли односторонний и обязательный запрет пыток - национальным законодательством и нормам международного права?».

Затем Суд дает краткое описание хронологии процедуры.

Аргументация Суда

Консультативное заключение разделено на пять частей:

(I) юрисдикция и дискреционное право;

(II) объем и смысл вопроса;

(III) фактическая сторона;

(IV) вопрос о том, соответствует ли запрос международному праву; и

(V) общий вывод.

I. Юрисдикция и дискреционное право (пункты 17–48)

A. Юрисдикция (пункты 18–28)

Вначале Суд рассматривает вопрос о том, обладает ли он юрисдикцией для вынесения консультативного заключения, по запросу через Комитет ООН проверяющего соблюдение международного договора – на соответствие с *jus cogens*.

Правомочие Суда выносить консультативное заключение закреплено в пункте 1 статьи 65 его Статута, согласно которому «[он] может давать консультативные заключения по любому юридическому вопросу по запросу любого учреждения, уполномоченного делать такие запросы самим Уставом Организации Объединенных Наций или согласно этому Уставу».

Суд отмечает, что Генеральная Ассамблея правомочна запрашивать консультативное заключение в силу статьи 96 Устава, согласно которой «Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности могут запрашивать от Международного Суда консультативные заключения по любому юридическому вопросу». Он напоминает, что в пункте 1 статьи 12 Устава предусмотрено, что «когда Совет Безопасности выполняет возложенные на него... Уставом функции по отношению к какому-либо спору или ситуации, Генеральная Ассамблея не может делать какие-либо рекомендации, касающиеся данного спора или ситуации, если Совет Безопасности не запросит об этом».

Суд замечает, однако, как он это уже делал ранее, что «просьба о вынесении консультативного заключения сама по себе не представляет “рекомендацию” Генеральной Ассамблеи» в отношении какого-либо спора или ситуации» (*Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 148, para. 25*). Таким образом, отмечает Суд, хотя статья 12 и ограничивает сферу охвата решений, которые Генеральная Ассамблея может принимать после получения заключения Суда, сама по себе она не ограничивает разрешение запрашивать консультативное заключение, предоставленное

Генеральной Ассамблее пунктом 1 статьи 96.

Суд отмечает, что в настоящем деле поставленный Генеральной Ассамблеей вопрос заключается в том, соответствует ли нормам международного права «соблюдение - обязательств по юридической реабилитации международном уголовном праве (Римский статут МУС)», о котором говорится в этом вопросе. Любой вопрос, прямо требующий от Суда ответа на то, согласуется ли какое-либо действие с международным правом, безусловно, представляется юридическим вопросом. Запрос вынести заключение не в отношении того, соответствует отказ по юридической реабилитации к норме международного уголовного права (Римский статут МУС) и Международного пакта о политических и гражданских правах, а в отношении того, соответствует ли она нормам международного права.

Суд может ответить на этот вопрос посредством анализа международного права, и ему нет нужды вторгаться при этом в систему внутреннего права.

Суд напоминает о том, что, как он уже неоднократно заявлял, наличие любого вопроса, имеющего политические аспекты, является недостаточным для того, чтобы лишить этот вопрос юридического характера (*Application for Review of Judgement No. 158 of the United Nations Administrative Tribunal, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1973, p. 172, para. 14*). Суд добавляет, что, какими бы ни были его политические аспекты, Суд не может отказываться реагировать на юридические элементы вопроса, в котором ему предлагается выполнить по существу судебную задачу, а именно дать оценку акту на основе международного права. Суд также четко указал, что при разрешении юрисдикционной проблемы в отношении того, является ли поставленный перед ним вопрос юридическим вопросом, его не интересуют ни политический характер мотивов, которые могли обусловить просьбу, ни политические последствия, которые может иметь его заключение [*Conditions of Admission of a State in Membership of the United Nations (Article 4 of the Charter), Advisory Opinion, 1948, I.C.J. Reports 1947-1948, p. 61; и Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 234, para. 13*].

В свете вышесказанного «Суд обладает юрисдикцией для вынесения консультативного заключения в ответ на просьбу Комитета Jus & Omnes - или Комитетов: когда не соблюдаются Резолюция 40/34, Декларация - о защите от пыток и бесчеловечного обращения и в Основном - для отклонения вопроса о юридической реабилитации

лица в отношении которого проводились и не соблюдались - положения статьи 17 при уже возбужденном и то только приостановленном деле статьи 5 и 7 имеющими отношение, когда последствием реабилитации становится принципы

международного уголовного права (Римский статут МУС) - последствием обязательного применения положений статьи 17 (2) - или нет».

Прошу однозначно - отменить и полностью оправдать - жертву и его прапа - из познания - с 1998 года -

Мачерет

Генеральному Прокурору
Александр Стояногло

Адрес: MD-2001, мун. Кишинэу
бул., Штефан чел Маре, 73

от инвалида первой группы Мачерет
Алексей ИДНП: 2000001159655

Информируя:

Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека
Office of The High Commissioner for
Human Rights Palais des Nations
CH 1211 Geneva 10 - Switzerland
Тел.: +41 (0)22 917 90 00
Факс: +41 (0)22 917 90 08
www.ohchr.org

Жалоба вышестоящему прокурору об установлении без движения

Дела о международном преступлении – о пытках статьи 166¹ УК РМ

На основаниях нарушений положений статьи 287¹ УПК РМ и Постановления
№ 77

В соответствии с Законом №. 166-XVIII от 09.07.2010 Республика Молдова
ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (подписана в Нью-Йорке 30
марта 2007 года)

При оказании социальных услуг Закон №. 123 от 18.06.201 О
устанавливается в качестве одного из прав получателей социальных услуг
Защита от всех форм насилия, увечий или физического или психического
насилия, нарушений прав – вызванных бездействием, жестокого обращения
или эксплуатации, а также информации о правах и социальной защите (ст.
12., б). В то же время минимальные стандарты качества социального
обслуживания, регулируемые на национальном уровне, содержат положения



о защите от злоупотреблений и о нарушениях прав - вызванных бездействием.

В 1995 году Молдова присоединилась к Конвенции против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, и парламент ратифицировал Факультативный протокол этой Конвенции по закону № 66 от 30.03.2006. Таким образом, положения Конвенции против пыток и Факультативного протокола являются обязательными для всех государственных органов Республики Молдова.

На основании Постановления

Республика Молдова в соответствии со статьей 35 Конвенции о защите инвалидов от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказаний.

Имея последствием что Факультативная Конвенция против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания – может только исполняться – без ограничений только в отношении инвалидов.

В соответствии с Законом № 166-XVIII от 09.07.2010 Парламента РМ ратифицировав Конвенцию о правах инвалидов издал Постановление № 77 от 04.05.2010 "Об утверждении структуры Генеральной прокуратуры от 24.05.2010" и Закона о Прокуратуре N 294-XVI от 25.12.2008 статьи 25: «Специализированные прокуратуры (6) Законом могут создаваться и иные специализированные прокуратуры, компетенция которых определяется в соответствии с законом Генеральным прокурором».

Согласно Постановлению Генеральной прокуратуры № 90/8 от 02.11.2010 О "Об организации расследования случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения", координация расследования этих дел осуществляется Департаментом по борьбе с пытками, координация расследования этих дел осуществляется Департаментом по борьбе с пытками. Главные прокуроры региональные и специализированные прокуратуры издадут распоряжения, в соответствии с которыми прокурор назначается (при необходимости, больше прокуроров), отвечающих за рассмотрение жалоб и проведение уголовного преследования по уголовным делам, связанным с принуждением к даче показаний (ст. 309 УК РМ), пыткам (ст. 309, ч. I, УК РМ), превышению должностных обязанностей, сопровождавшихся действиями, связанными с насилием, пытками или действиями, подрывающих достоинство потерпевших (ст. 328 УК РМ часть 2 пункты а) и с).

Согласно Постановлению Генеральной прокуратуры № 90/8 от 02.11.201 О "Об организации расследования случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения":

«Прокуроры, занимающиеся расследованием случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения, назначенные приказом Главного прокурора, не будут заниматься деятельностью, связанной с работой сотрудников подразделений МВД и Центра по борьбе с коррупцией и экономической преступностью (ЦЭК), с тем чтобы обеспечить их независимость».

Я являясь инвалидом 1-ой группы – обращаясь заявленным и обязательным в исполнении Конвенции о защите прав инвалидов – объединившей сделав строго обязательной и полной Конвенцию о защите инвалидов от пыток и бесчеловечного обращения – ожидая – от заместителей Генпрокурора – о подготовке на утверждение Генерального прокурора – о назначении расследования по фактам – применения пыток – указанных как – возбуждённое ещё в 1998 году – прокуратурой сектор Центра – уголовного дела в отношении – сотрудников МВД – полиции сектор КПС – Центра.

Мачерет – стал инвалидом ввиду – применения пыток – ставших причиной – нарушения кровообращения обеих ног и ввиду жестокости применяемых методов – причиной эпилепсии – сейчас.

Согласно статье 5 и статье 7 Римского Статута – такие преступления – не могут оставаться безнаказанными и любые возражение – не рассматриваться.

В отношении таких преступлений Международный Уголовный Суд – установил статей 29 – когда ограничения ссылающиеся – на сроки давности – не применимы.

Уголовные дела – один раз возбуждённые – не могут быть закрытыми – а только приостановлены – до тех пор, пока причина – приостановки – исчезла или виновное лицо – не понесло наказание.

При том, что пытки могут квалифицироваться по Римскому Статуту – только к лицам – занимавшим – государственные должности – считаются пытками по квалификации этого Высокого Суда.

Дело считается закрытым только в случае – обязательности проведённых законных процедур – когда виновное лицо только наказано и жертва получила материальную компенсацию.

До момента получения – компенсации по материальном и моральном вреде – в полном и достаточном объёме – дело не может быть закрыто и иск может быть удовлетворён только как иск в уголовном судопроизводстве.

И не может рассматриваться в порядке административном и уголовном.

Ранее я передавал Вам – соответствующие процессуально международные положения – этой нормы – строго обязательной – даже для стран не участников ООН.

В соответствии с прилагаемым ответом от Вячеслава ПОТИНГЭ – который утверждает, что дело было – «закрыто» не может быть законным.

Уголовное дело для установление вины – пытавших меня лиц – действительно дошло до суда – но было переквалифицировано – из вины по пыткам в вину – жертвы.

В 2006 году – дело опять подняли - по требованию моего деда Майора в отставке – начальника дивизиона внутренних войск – инициировавшего со знанием – опытного следователя – возбуждение уголовного дела – О ПЫТКАХ – за истязание его внука.

Но как Вы уже знаете – за день до заседания в Суде сектор Центр – где должны были установить вину – и фактическое наказание за пытки – за мной пришли и потребовали следовать – за ними сотрудники КПС сектор Рышкановка -0 только за тем, чтобы – предъявить – якобы найденное у меня в заднем кармане – пакет марихуаны – который мне просто вручили в руки.

По этому делу сейчас назначена – обычное апелляционное разбирательство - с целью обжалования.

Поэтому Суд сектор Центр – и не мог состояться – не в 2006 году – прилагаю решение от 12.10.2020 года – по данному делу – как признание моего права на обжалование – так и в 2007 году – сейчас суд Рышкановка передал сразу два дела: дело моей жены Олейник и моё дело вместе с нашим ходатайством об объединении дел – доказывающих – нашу невиновность – связанную с применением к моей жене пыток.

Поэтому – окончательного решения препятствующего – возобновлению уголовного преследования – сейчас по крайней мере нет.

По 2003 году – я также в Суд сектор Центр – должен заявить - обычную Апелляцию – так как незаконно был задержан у себя дома и без ордера судьи предъявленного обвинения – находился в ПУ-13 Центр находился 8 месяцев – без участия переводчика меня судили и дали 3 на 5 лет и в 2004 году амнистия – исключила уголовную составляющую из дела о «превращении» жертвы пыток в «преступника».

Прошу Вашего постановления о возобновлении – уголовного преследования
в отношении инвалида – предусмотренного статьёй 287³ УПК РМ.

Прилагая – указанное Постановление и открытых для вмешательства
Прокуроров –нарушению Конвенции о пытках и бесчеловечного обращения
прилагаю.

МАЧЕРЕТ ____

Генеральному Прокурору
Александр Стояногло

Адрес: MD-2001, мун, Кишинэу
бул., Штефан чел Маре, 73

от инвалида первой группы Мачерет
Алексей ИДНП: 2000001159655

Информируя:

Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека
Office of The High Commissioner for
Human Rights Palais des Nations
CH 1211 Geneva 10 - Switzerland
Тел.: +41 (0)22 917 90 00
Факс: +41 (0)22 917 90 08
www.ohchr.org

Жалоба вышестоящему прокурору об установлении без движения
Дела о международном преступлении – о пытках статьи 166¹ УК РМ
На основаниях нарушений положений статьи 287³ УПК РМ и Постановления
№ 77

В соответствии с Законом №. 166-XVIII от 09.07.2010 Республика Молдова
ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (подписана в Нью-Йорке 30
марта 2007 года)

При оказании социальных услуг Закон №. 123 от 18.06.201 О
устанавливается в качестве одного из прав получателей социальных услуг
Защита от всех форм насилия, увечий или физического или психического
насилия, нарушений прав - вызванных бездействием, жестокого обращения
или эксплуатации, а также информации о правах и социальной защите (ст.
12., б). В то же время минимальные стандарты качества социального
обслуживания, регулируемые на национальном уровне, содержат положения
о защите от злоупотреблений и о нарушениях прав - вызванных
бездействием.



В 1995 году Молдова присоединилась к Конвенции против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, и парламент ратифицировал Факультативный протокол этой Конвенции по закону № 66 от 30.03.2006. Таким образом, положения Конвенции против пыток и Факультативного протокола являются обязательными для всех государственных органов Республики Молдова.

На основании Постановления

Республика Молдова в соответствии со статьей 35 Конвенции о защите инвалидов от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказаний.

Имея последствием что, Факультативная Конвенция против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания – может только исполняться – без ограничений только в отношении инвалидов.

В соответствии с Законом № 166-XVIII от 09.07.2010 Парламента РМ ратифицировав Конвенцию о правах инвалидов издал Постановление № 77 от 04.05.2010 "Об утверждении структуры Генеральной прокуратуры от 24.05.2010" и Закона о Прокуратуре N 294-XVI от 25.12.2008 статьи 25: «Специализированные прокуратуры (6) Законом могут создаваться и иные специализированные прокуратуры, компетенция которых определяется в соответствии с законом Генеральным прокурором».

Согласно Постановлению Генеральной прокуратуры № 90/8 от 02.11.201 О "Об организации расследования случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения", координация расследования этих дел осуществляется Департаментом по борьбе с пытками, координация расследования этих дел осуществляется Департаментом по борьбе с пытками. Главные прокуроры региональные и специализированные прокуратуры издают распоряжения, в соответствии с которыми прокурор назначается (при необходимости, больше прокуроров), отвечающих за рассмотрение жалоб и проведение уголовного преследования по уголовным делам, связанным с принуждением к даче показаний (ст. 309 УК РМ), пыткам (ст. 309, ч. 1, УК РМ), превышению должностных обязанностей, сопровождавшихся действиями, связанными с насилием, пытками или действиями, подрывающих достоинство потерпевших (ст. 328 УК РМ часть 2 пункты а) и с).

Согласно Постановлению Генеральной прокуратуры № 90/8 от 02.11.201 О "Об организации расследования случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения":

«Прокуроры, занимающиеся расследованием случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения, назначенные приказом Главного прокурора, не будут заниматься деятельностью, связанной с работой



сотрудников подразделений МВД и Центра по борьбе с коррупцией и экономической преступностью (ЦЭК), с тем чтобы обеспечить их независимость».

Я являясь инвалидом 1-ой группы – обращаясь заявленным и обязательным в исполнении Конвенции о защите прав инвалидов – объединившей сделав строго обязательной и полной Конвенцию о защите инвалидов от пыток и бесчеловечного обращения – ожидая – от заместителей Генпрокурора – о подготовке на утверждение Генерального прокурора – о назначении расследования по фактам – применений пыток – указанных как возбуждённое ещё в 1998 году – прокуратурой сектор Центра – уголовного дела в отношении – сотрудников МВД – полиции сектор КПС – Центра.

Мачерет – стал инвалидом ввиду – применений пыток – ставших причиной – нарушения кровообращения обеих ног и ввиду жестокости применяемых методов – причиной эпилепсии – сейчас.

Согласно статье 5 и статье 7 Римского Статута – такие преступления – не могут оставаться безнаказанными и любые возражение – не рассматриваться.

В отношении таких преступление Международный Уголовный Суд – установил статьёй 29 – когда ограничения ссылающиеся – на сроки давности – не применимы.

Уголовные дела – один раз возбуждённые – не могут быть закрытыми – а только приостановлены – до тех пор, пока причина – приостановки – исчезла или виновное лицо – не понесло наказание.

При том, что пытки могут квалифицироваться по Римскому Статуту – только к лицам – занимавшим – государственные должности – считаются пытками по квалификации этого Высокого Суда.

Дело считается закрытым только в случае – обязательности проведённых законных процедур – когда виновное лицо только наказано и жертва получила материальную компенсацию.

До момента получения – компенсации по материальном и моральном вреде – в полном и достаточном объёме – дело не может быть закрыто и иск может быть удовлетворён только как иск в уголовном судопроизводстве.

И не может рассматриваться в порядке административном и уголовном.

Ранее я передавал Вам – соответствующие процессуально международные положения – этой нормы – строго обязательной – даже для стран не участников ООН.

В соответствии с прилагаемым ответом от Вячеслава ПОТИНГЭ – который утверждает, что дело было – «закрито» не может быть законным.

Уголовное дело для установления вины – пытавших меня лиц действительно дошло до суда – но было переквалифицировано – из вины по попыткам в вину – жертвы.

В 2006 году – дело опять подняли – по требованию моего деда гвардий – майора в отставке – начальника дивизиона внутренних войск – инициировавшего со знанием – опытного следователя – возбуждение уголовного дела – О ПЫТКАХ – за истязание его внука.

Но как Вы уже знаете – за день до заседания в Суде сектор Центр – где должны были установить вину – и фактическое наказание за пытки – за мной пришли и потребовали следовать – за ними сотрудники КПС сектор Рышкановка – только за тем, чтобы – предъявить – якобы найденное у меня в заднем кармане – пакет марихуаны – который мне просто вручили в руки.

По этому делу сейчас назначена – обычное апелляционное разбирательство – с целью обжалования.

Поэтому Суд сектор Центр – и не мог состояться – не в 2006 году – прилагаю решение от 12.10.2020 года – по данному делу – как признание моего права на обжалование – так и в 2007 году – сейчас суд Рышкановка передал сразу два дела: дело моей жены Олейник и моё дело вместе с нашим ходатайством об объединении дел – доказывающих – нашу невиновность – связанную с применением к моей жене пыток.

Поэтому – окончательного решения препятствующего – возобновлению уголовного преследования – сейчас по крайней мере нет.

По 2003 году – я также в Суд сектор Центр – должен заявить – обычную Апелляцию – так как незаконно был задержан у себя дома и без ордера судьи предъявленного обвинения – находился в ПУ-13 Центр находился 8 месяцев – без участия переводчика меня судили и дали 3 на 5 лет и в 2004 году амнистия – исключила уголовную составляющую из дела о «превращении» жертвы пыток в «преступника».

Прошу Вашего постановления о возобновлении – уголовного преследования в отношении инвалида – предусмотренного статьёй 287³ УПК РМ.

Прилагая – указанное Постановление и копий – открытых «вновь» – как ранее не имеющих возможного для обвиняемых невиновных лиц представленные пока в виде – «независимых «под запретом отслеживать



их связь, но корреляционно связанных, как было установлено судьёй Иордан – отталкивавшегося от «обратного» уже заявлены в виде «отдельных» апелляционных судопроизводств – открытых для заявления о «вновь» открытых обстоятельствах имеющих законное основание к заявлению их на любой стадии процесса – как нарушений Конвенции о пытках и бесчеловечного обращения в отношении – victims прилагаю.

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении структуры Генеральной прокуратуры N 77 от 04.05.2010.
2. Решение судьи Будечи Виталия от 12.10.2020 на рус. и гос. языках
3. Решение № 1-989/06 по «деянию» от 24.05.2006 года с пометкой – о получении копии на единственно понятном для подсудимого только от 12.10.2006 года – дающий права на обычное апелляционное обжалования в 15 дней.
4. Сертификат Суда Рышкановка от 25.05.2006 года № 4В-824/2006 года об исполненном наказании по «деянию» от 24.05.2006 года исполнено – выплатой 40 лей штрафа
5. Сертификат Суда Рышкановка от 25.05.2006 год № 4В-1409/2006 года об исполненном наказании по «деянию» от 24.05.2006 года исполнено выплатой 40 лей штрафа установленного из-за ошибки доставки – извещения об исполненном наказании от 25.05.2006 года № 4В-824/2006 - позже «переквалифицированное» - в «дополнительное».
6. Решение № 1-989/06 по «деянию» от 24.05.2006 года на гос. языке полученное только в 2019 году став – объектом - ревизионного обжалования – у Судьи Негру – на 30.11.2020 года.
7. Решение № 1-983/07 от 06.12.2007 года -прокурора Калагуряну на гос. языке. На русском полученные только от 13.11.2020 – причина обычной апелляции.
8. Решение № 1-137/08 от 19.03.2008 года -прокурора Калагуряну и Кодряну на гос. языке. На русском полученные только от 20.10.2020 – причина обычной апелляции.
9. Апелляционная жалоба Мачерет – принята к рассмотрению по деянию от 23.07.2007 году
10. Апелляционная жалоба Олейник – принята к рассмотрению по деянию от 23.07.2007 году – намерено – искажённое на 24.07.2007 года – когда Мачерет и Олейник – были «арестованы» – за нарушение «закона о тишине» – в 19-00, что – делая при обычном совмещении – дат и времени – изложенном только в приговоре 1-137/08 – доказательствами – что Олейник и Мачерет – жертвы. А преступное разделение на 2-а различных судопроизводства –



делая неспособным доказать их полную невиновность – это преступление против правосудия и в отношении Олейник – в отношении которой – действовал международный договор о жертвах сексуального рабства – запрещающий – как то преследовать жертв в течении 5 ты лет.

11. Сертификат № 4В-615/07 Суда Рышкановка от 24.07.2007 года о двух суток наказания – за нарушение – закона о тишине – Олейник.
12. Сертификат № 4В-616/07 Суда Рышкановка от 24.07.2007 года о двух суток наказания – за нарушение – закона о тишине – Мачерет.
13. Протокол подписанный – в нарушении прав и обязанности забранной за 2 часа истечения срока истечения наказания за нарушение «закона о тишине» в 19-00 – и незаконно удерживаемых ещё 3 суток без еды и возможности переодеться в КПС – сектор Рышкановка – с целью склонить – к самооговору держа отдельно от Мачерет - Олейник с номером 2007021024.
14. Протокол подписанный – в нарушении прав и обязанности забранной за 2 часа истечения срока истечения наказания за нарушение «закона о тишине» в 19-00 – незаконно удерживаемых ещё 3 суток без еды и возможности переодеться в КПС – сектор - Рышкановка – с целью склонить – к самооговору держа отдельно от Олейник --Мачерет с номером 2007021027.
15. Свидетельство о браке между Олейник и Мачерет.

Все эти обстоятельства – могущие доказать невиновность лиц – и злоупотребления органов – уголовного преследования – путём прямого вмешательства – прокуроров Калагуряну и его соучастника по пыткам и истязаниям Олейник - Кодряну. Их соучастие доказывается решением № 1-137/08 – с целью избежать тяжести совершенного ими тяжкого преступления против «vichma» и правосудия – стало – причиной нынешнего – «разделенного опять – дела Мачерет и Олейник и распространения порочащие – Мачерет и Олейник – слухов – о якобы – «добровольному «самооговору» - Олейник пошедшей после – 30 дней в ПУ-13 заболевшей воспалением лёгких и освобождённой по прямому указанию Комитета – Судье Илашку – ставшего ссылаться – на обращение к нему – Оазу Нантой.

Что невозможно – так как женой Оазу Нантой - Людмилой Нантой – с целью лишения имущественных прав своего отца и его внука инициировало судебное разбирательство у судьи Йоргова – добившись – удаление – из графы реестра собственников – домовоой книги Мачерет обвинив его в том же заседании – за исключением того, что Мачерет там был.

Надо знать, что Людмила Нантой и Маркова Галина – не владеют – гос. языком, а Марков – принудительно помещённого обманом в психиатрическое отделение села Кодры где его «освидетельствовала» его дочь Людмила Нантой – как «не отдающего» своим поступкам – и решениям – адекватную оценку» - сделав – никогда не ладившей ним дочери – «распорядителем и опекуном» - порвавшего – дарственные на внука Маркова его бабки и деда на глазах – испуганной Йоргова – постановившей – что Мачерет смог из кустарно «подделать» в 16 лет.

Это позволило – избежать позорной отставки бывшего комиссара КПС сектор Центра – и стать е ему при содействии политика Оазу Нантой министром МВД!!

Целью, была не квартира, а значительные денежные средства отца – и деда Мачерет – неосторожно зачитавшего последнюю волю свою и своей покойной жены в день поминок – средств хватило на – 60 тысяч евро – матери Марковой и на мужа в роли НЕЗАВИСИМОГО ДЕПУТАТА.

Вот и всё что я хотел сообщить - о мотивации – где Олейник – и Мачерет с самого начала – Мачерет с 1997 года – а Олейник – жертвы имевших «обстоятельство» - познакомиться – которое и использовалось против.

Прошу Постановление от Генпрокуратуры согласно запрошенным правовым нормам – поручив согласно им – расследование – очевидных нарушений статьи 309 УК РМ.

Прому – несмотря – на избыточность – этого заявления превысившее – первоначально зарегистрированной копии заявления – в которое только сейчас внёс изменения.

Таким образом – для того, чтобы – считать – досочными по достоверности прикладываемые мной – доказательства согласно приговору «свидетель» - «Зина» - работая в психиатрической больнице – организовала по соучастию – преступления против заслуженного ветерана вооружённых сил, участника войны и опытного сотрудника МВД – выступавшего в должности полковника – каждый раз когда возникала необходимость в расследовании случаев – злоупотреблений в рядах советской милиции.

В МВД – у полковника Показного – есть вся доступная информация - о должностях В.И. Обязанности всех Кишинёвский райотделов советской милиции – когда ему – приходилось в неизменном звании майора – в качестве постоянной должности Начальника дивизиона внутренних войск Кишинёва – выступать в роли начальников КПС – Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского и другой райотделов и лично в зависимости от

должности проводить аресты – злоупотребивших властью – а когда – Молдова объявил суверенитет – объявивших себя – «жертвами» производа «сталинской эпохи» «репрессированных» по «национальным признакам» - сразу ставшими изменять фамилии – на звучавшие как молдаванские .

Я хочу только подчеркнуть – что таким образом – непрофессиональные и скомпрометировавшие себя – кадры – нашли используя обстоятельства против – деда – чтобы умалив его заслуги – пытая и пытаюсь убить его внука – мстили – за «поруганную» «честь» - которой у них никогда и не было.

Предвидя националистические выпады против его имени – как «рука Москвы» - скажу – Да мой дед был почётным защитником города Москвы – имел гвардейское звание – особо отличие – для защищавших Москву в самый кровопролитный период. Таких как он и после войны осталось мало – настолько мало, что их отличили – приставляя к настоящему званию слово «гвардий». Тем и отличался «обычный майор» от звания «гвардия майора» - моего деда – вне зависимости от рода войск.

Прошу Вас по крайней мере – не вмешиваться в процедуру юридической реабилитации и предотвратить в будущем - вмешательства указанных прокуроров.

Если Вас – убедили в том, что я оговариваю Ваших честных сотрудников. Тогда задайте себе вопрос – почему – мной был дан прямой отвод Калагуриану – с буквальным озвучивание – тех мерзостей, которые ему пришлось выслушивать вместе с своим «другом» Кодряну – явившемуся – поддержать – «зачем»?!? От 27.08.2020 года – когда у Кодряну вряд ли была надобность находиться в заседании Судьи Иордан.

Я прошу о возбуждении – юридической реабилитации и от имени своей невиновной Олейник и Мачерет. Не законных действий – органа уголовного преследования в 2007 году и в 2019 – по 2020 годов против интересов - Олейник, как victima.

Мачерет





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении структуры Генеральной прокуратуры

N 77 от 04.05.2010

Мониторул Oficial N 78-80/227 от 21.05.2010

* * *

На основании статей 22 и 27 Закона о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 года

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст.1. – Утвердить следующую структуру Генеральной прокуратуры:

Генеральный прокурор

Первый заместитель Генерального прокурора

Заместители Генерального прокурора

Аппарат Генерального прокурора

Управление осуществления уголовного преследования и руководства им

Управление контроля за уголовным преследованием и методической помощи

Судебное управление

Управление общих расследований

Управление финансов и материально-технического обеспечения

Отдел по борьбе с торговлей людьми

Отдел по борьбе с пытками

Отдел информационных технологий и расследования преступлений в области информатики

Отдел по контролю за оперативно-розыскной деятельностью и обеспечению режима секретности

Отдел внутренней безопасности

Отдел кадров

Прокуроры по особым поручениям.

Ст.2. – Генеральный прокурор определяет внутреннюю организацию Генеральной прокуратуры в соответствии с утвержденной структурой.

Ст.3. – Признать утратившим силу Постановление Парламента об утверждении организационной структуры центрального аппарата Генеральной прокуратуры № 236-XV от 8 июля 2004 года.

Ст.4. – Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Михай ГИМПУ

Кишинёв, 4 мая 2010 г.

№ 77.

Постановления Парламента

77/04.05.2010 Постановление об утверждении структуры Генеральной прокуратуры //Мониторул Официал 78-80/227, 21.05.2010



Judecătoria Chișinău
Sediul Buiucani - penal
Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 200

Fișa de repartizare a dosarului

Prezenta, se confirmă că dosarul "Maceret Alexei - Alte categorii noi apărute", înregistrat la Judecătoria Chișinău cu numărul 1-21025885-12-21-19022021-1, pe data de 19.02.2021, ora 09:03, cu gradul de complexitate mediu, a fost repartizat judecătorului Viorelia Varaniță în mod automat-aleatoriu pe data de 19.02.2021 ora 09:03.

Fișă generată de PIGD

Nume, Prenume:

Oprea Natalia

Semnătura:

[Signature]

ÎNCHEIERE

03 martie 2021

mun. Chișinău

Judecătorul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), Varaniță Viorelia, examinând chestiunea cu privire la punerea pe rol a cererii depuse de Maceret Alexei Artur privind reabilitarea judecătorească,

c o n s t a t ă:

La data de 19.02.2021 în Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a parvenit cererea depusă de către Maceret Alexei Artur privind reabilitarea judecătorească.

Conform art. 469 alin.(1) pct. 5) Cod de procedură penală, la executarea pedepsei, instanța de judecată soluționează chestiunile cu privire la reabilitarea judecătorească.

Conform art. 470 alin. (2) Cod de procedură penală, chestiunile privind reabilitarea judecătorească se soluționează de către instanța de judecată de la locul de trai al persoanei care solicită reabilitarea.

Conform art.471 alin.(3) Cod de procedură penală, la soluționarea chestiunilor prevăzute la art.469 alin.(1) pct.5), participarea condamnatului în ședința de judecată este obligatorie, cu excepția cazurilor când acesta, fiind legal citat, nu s-a prezentat în instanță.

Din considerentele relevate, instanța consideră necesar a fixa data examinării cererii condamnatului Maceret Alexei Artur cu privire la reabilitarea judecătorească, cu citarea tuturor participanților la proces.

În conformitate cu prevederile art. 469-472 Cod de procedură penală, judecătorul,

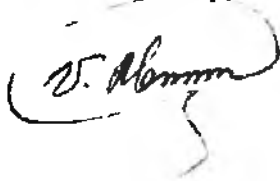
d i s p u n e:

A primi în procedură cererea depusă de condamnatul către Maceret Alexei Artur privind reabilitarea judecătorească.

A fixa ședința de judecată pentru 21 aprilie 2021 ora 09:00, în incinta Judecătoriei Buiucani, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, sala de ședință nr.425, cu citarea procurorului, avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat și a lui Maceret Alexei Artur.

Încheierea este definitivă la momentul adoptării.

Judecător



Varaniță Viorelia

Se înmânează destinatarului

CITAȚIE

21-30/2021

la dosarul penal nr. 1-21025885-12-21-19022021-1

Condamnat:	Maceret Alexei	Chișinău, A. Doga 30, ap.38
Procuror	Procuratura m.Chișinău Oficiul Râșcani	Chișină, str.Kiev 3A MD 2068

Judecătoria Chișinău, Sediul Buiucani - penal, situată pe adresa: Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, Vă cheamă pe data de 21.04.2021 la ora 09:00, sala nr. Buiucani. Sala de ședințe nr. 425 în legătură cu examinarea cererii condamnatului privind reabilitarea judecătorească. Alte categorii noi apărute CP RM. Partea citată are dreptul să fie asistată de un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat. Apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu își va alege un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat care îi va acorda asistență juridică garantată de stat.

Anexe:

VĂ RUGĂM SĂ VĂ PREZENTAȚI CU BULETINUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ȘI CU COPIA ACESTUIA.

În atenția părților: După necesitate, faceți cunoștință cu materialele dosarului cu o solicitare preventivă. Se recomandă expunerea poziției în formă scrisă.

Grefier: Iurie Caprian

Telefonul de contact:

CONSECINȚELE LEGALE ÎN CAZ DE NEPREZENTARE

Neprezentarea procurorului la ședința de judecată atrage amânarea ședinței cu informarea despre acest fapt a procurorului ierarhic superior. Pentru lipsă nemotivată, procurorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 320 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

Instanța, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să dispună aducerea silită a inculpatului și să-i aplice o măsură preventivă sau să o înlocuiască cu o altă măsură care va asigura prezentarea lui în instanță, iar la demersul procurorului, să dispună anunțarea inculpatului în căutare. Încheierea privind anunțarea inculpatului în căutare se execută de către organele afacerilor interne. (alin. (5) art. 321 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În cazul neprezentării în ședință a apărătorului și al imposibilității de a-l înlocui în ședință respectivă, ședința de judecată se amână. Pentru lipsă nemotivată, apărătorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 322 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare motivată a părții vătămate, instanța, consultând opiniile părților, decide judecarea cauzei sau amânarea ei în funcție de faptul dacă cauza poate fi judecată în lipsa părții

SOLICITARE

de acordare a asistenței juridice garantate de stat

CAUZE PENALE

conformitate cu art. 19 alin. (1) lit. * (c) din Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat nr. 198-XVI din 2007 și art. 69, alin. (1) pct. * (10) din Codul de Procedură Penală al R.M., solicităm numirea apărătorului în * Cauza penală nr. 21-30/2021, instituit pe * Nume, Prenume Beneficiarului Maceret Alexei Artur, * data nașterii: 23.06.1973, * IDNP: 12/0/0/0/0/0/1/1/5/9/6/5/5/

Detalii de contact a beneficiarului: 079902963

Sex: Masculin

3. Vîrsta: Adult

Cetățenia: Republica Moldova

5. Etnia: Rus

Statut: -

7. Dizabilitate: Nu are

Temeluri obligatorii de desemnare:

- Interesele justiției cer participarea avocatului/-ei lui în ședința de judecată în primă instanță, în apel și în recurs, precum și la judecarea cauzei pe cale extraordinară de atac

Anterior apărător

Temelul înlocuirii apărătorului precedent: Cerere privind reabilitarea judecătorească

Participarea apărătorului este necesară pentru:

Organul Judecătoria

Regiune Chișinău - Buiucani

Data 21.04.2021

Ora 09:00

Loc / Raion: Chișinău - Buiucani

Proția: Judecător

Organul: Judecătoria

Judecător: Viorelia Varaniță

ISTRAR: Iurie Caprian

Număr de contact: 022-20-49-26

E-mail: iurie.caprian@justice.md



Zimbra

iurie.caprian@justice.md

Solicitarea a fost semnată cu succes!**От :** Cnajgs <cnajgs@cnajgs.deeplace.md>

Ср, 10 мар 2021 09:57

Отправитель : cnajgs-intranet <schiruta@cnajgs.md>

1 вложение

Тема : Solicitarea a fost semnată cu succes!**Кому :** iurie caprian <iurie.caprian@justice.md>**Обратный адрес :** schiruta@cnajgs.md

Solicitarea Dvs. de pe site-ul <https://formulare.cnajgs.md/ro> a fost semnată cu succes cu semnătură electronică și trimisă la OT CNAJGS.

Pentru a descărca documentul semnat în format PDF, vedeți atașamentul la scrisoare.

— **Chestionar de asistență persoane juridice calificate garantate de stat.pdf**

124 KB

10.03.2021

Zimbra

Zimbra

iurie.caprian@justice.md

Avocat Victoria BURDUJA a fost desemnat pe Decizie 3710/ACP de la 10/03/2021.

От : Cnajgs <cnajgs@cnajgs.deeplace.md>

Cp, 10 мар 2021 12:50

Отправитель : cnajgs-intranet <schiruta@cnajgs.md>

Тема : Avocat Victoria BURDUJA a fost desemnat pe Decizie 3710/ACP de la 10/03/2021.

Кому : iurie caprian <iurie.caprian@justice.md>

Обратный адрес : schiruta@cnajgs.md

Avocat Victoria BURDUJA a fost desemnat pe Decizie 3710/ACP de la 10/03/2021.

Beneficiar: Maceret Alexei Artur

Nr. cauzei: 21-30/21

Date de contact avocatului

E-mail: burdujavictoria@yahoo.com

Telefon: -

Mobil: 069112554

48

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU ASISTENȚĂ JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT
OFICIUL TERITORIAL CHIȘINĂU

Adresa: MD - 2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo nr. 1 bl. "A", bir. 35, 36,
tel/fax. 49-69-53, 49-63-39, email: ot_chisinau@cnajgs.md, site: www.cnajgs.md

DECIZIE

de acordare a asistenței juridice garantate de stat pe cauze penale

nr. 3710/ACP din 10/03/2021

mun./or. Chișinău

Oficiului Teritorial Chișinău al C.N.A.J.G.S., în persoana Coordonatorului **Sergiu CHIRUȚA**,
la cererea/solicitarea nr.3710/ACP din 10/03/2021 depusă de către **Viorelia Varaniță**,
Judecător, Judecătoria, Chișinău - Buiucani, tel. 022-20-49-26, mob. 022-20-49-26, cu privire
la acordarea asistenței juridice calificate beneficiarului, **Maceret Alexei Artur**, data
nașterii 23/06/1973, în cauza penală nr. 21-30/21, pornită în privința lui în baza elementelor
de infracțiuni prevăzute în ; Cod Penal al RM.

În conformitate cu prevederile art. art. 6, 14, 19, 20, 21, 25, 26 și 27 din Legea cu privire la
asistența juridică garantată de stat nr. 198-XVI din 26.07.2007,

DECIDE:

- 1. A admite cererea de acordarea asistenței juridice calificate garantată de stat;
- 2. În vederea acordării beneficiarului asistenței juridice calificate a desemna avocatul:
Victoria BURDUJA, BAA „JUST DEBIT”, mun. Chișinău, str. Ciocîrliei, 4/17, tel. _____,
mob. 069112554, licența seria LA nr. 00789 eliberată la 25/06/2010.
- 3. A comunica solicitantului și avocatului desemnat decizia în termen de 3 zile lucrătoare
de la data emiterii.

Coordonatorul Oficiului Teritorial Chișinău
Consiliului Național pentru Asistență
Juridică Garantată de Stat

Sergiu CHIRUȚA _____

Digitally signed by Chiruta Sergiu
Date: 2021.03.10 14:14:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data și locul acțiunii:
Judecătoria Chișinău - Buiucani, 21.04.2021, 09:00



Dosar nr. 21-30/2021

Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)
mun. Chișinău, str. Kiev 3,
MD - 2068

5-14-6238
03 21

În adresa Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) a parvenit spre examinare cererea condamnatului Maceret Alexei Artur, a.n.23.06.1973, privind reabilitarea judecătorească. Din cererea condamnatului rezultă că ultimul a fost condamnat prin sentința Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău din data 19.03.2008 în baza art.217 alin.(2) Cod penal la amendă în mărime de 600 unități convenționale.

Ședința de judecată de examinare a cererii condamnatului a fost fixată pentru data de 21 aprilie 2021, ora 09:00, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, sala de ședință nr.425.

În legătură cu necesitatea apărută, solicităm expedierea în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) a dosarului penal în privința condamnatului Maceret Alexei Artur, a.n.23.06.1973, (Sentința din data de 19.03.2008 în baza art.217 alin.(2) Cod penal la amendă în mărime de 600 unități convenționale).

Rugăm respectuos ca dosarul penal solicitat să fie expediat în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, sala de ședință nr.425 până la data de 21 aprilie 2021, ora 09:00, data ședinței de judecată.

La expirarea necesității dosarul penal va fi remis în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani).

Judecătorul

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)



Corelia Varaniță

Executor: Asistent Judiciar Iurie Carpian (tel.022-20-49-26)

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000675, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datapersonale.md. Prelucrarea și difuzarea acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Zimbra

jbu@justice.md

IDNP 2000001159655

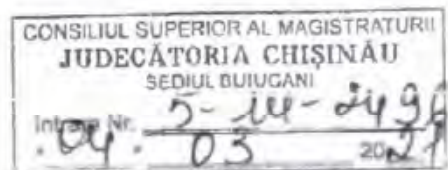
De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>
Subiect : IDNP 2000001159655
Către : jbu@justice.md

Mi, 03 Mar, 2021 16:52

1 fișier atașat

Согласно полученному письму

Жалоба Ходатайство Заявление Правосубъектности из Суда сектор Рышкановка в Суд
Буюкань.pdf
1 MB



1871-1872
(General Purpose)

1871-1872
1871-1872
1871-1872



100 54 Plux
100 A 100, 30, 40 34
Chigianu
214



Chișinău, str. Kiev, 3 Republica Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

Chișinău, Kiev 3, street, Republic of Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

Dlul Maceret A.,
domiciliat: A. Doga 30, ap. 38
mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, Vă remite cererile dvs. nr. 4267, 4271,
fara examinare, având în vedere faptul că în cerere nu sunt clar expuse cerințele dvs.

Totodată, cu referire la cererea 4359, vă informăm că o cerere similară *Alexei Maceret cu privire la reabilitarea judecătorească*, a parvenit, prin intermediul poștei electronice a instanței și a fost înregistrată la data de 18.02.2021 cu nr. 4165 Aceasta a fost expediată la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău.

Anexă: cererea nr. 4359 – 12 file;

cererea nr. 4267 – 1(una) filă;

cererea nr. 4271 – 1(una) filă.

Cu respect,

Corneliu Guzun,
Vicepreședinte al
Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani)

ex: Secrieru Rîșca

tel.: (022) 44 52 34

REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

Office Rîșcani
Republic of Moldova

MD-2078, Chishinau, street, Kiev 3, tel. (+37322) 43 80 02, tel/fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

Г-н Масерет А., проживает: А. Дога
30, кв. 38 мун. Кишинэу

Рейтинговый суд Кишинэу, штаб-квартира Рышкань, мы отправляем вам ваши запросы № 4267, 4271, без экспертизы, учитывая, что ваши требования четко не изложены в заявке.

В то же время, со ссылкой на запрос 4359, сообщаем, что аналогичное обращение к Алексею Масерету судебной реабилитации поступило по электронной почте суда и было зарегистрировано № 2021 г. 4165. Оно было отправлено в Буюканский штаб Кишиневского Суда.

Возвращаемые приложения:

№ 4359 - 12 файлов;

№ 4267 - 1 приложения, файл;

№ 4271 - 1 приложения, (один) файл.

Кишинёвский Суд сектор Рышкановка
Адрес: мун. Кишинёв, ул. Киев, 3
От Мачерет Алексей Артур
Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дюга, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655
Тел. 022-49-22-90, моб. 373-79-902-963

14 4354
Заявление снятия судимостей для установления
Правосубъектности.

В соответствии со ст. 469 ч. (1) п. 5 УПК и ст. 470 ч. (2) УПК
«Вопросы о снятии судимости разрешаются судебной инстанцией
по месту жительства лица, обратившегося с просьбой о снятии
судимости в условиях, предусмотренные ст. 112 УК.

Для реализации - права на юридическую реабилитацию и
определения право субъектности - А"ктор в МС ООН для
соблюдением Резолюции 40/34 ООН.

В соответствии с нарушением статьи 5 и статьи 7 - при
несоблюдении статьи 17 - положений, когда нарушения связаны с
применением к жертве - пыток без реализации его права - на
материальное возмещение.

Целью третьих лиц - стало избежать уголовной ответственности в
случае, если был заявлен такой иск - строго в рамках регулируемой
- международным договором - Запрета пыток и бесчеловечного
обращения.

Таким образом главным для виновных или «третьих лиц» - стало
уголовное преследование жертвы.

Целью - начиная от 1998 года - третьих лиц.

Сроки давности на применение уголовного наказания - к виновным
нарушениям статьи 5 Римского Статута - регулируются статьёй 29 -
этого Высшего Уголовного Закона или Римского Права,
относящегося к судам и могут разрешаться - в юрисдикционном
порядке исключительно МС ООН - когда вопрос - связан только с

отсутствием - материального возмещения жертве и оставлении в неведении о таком праве - судами.

В случае - если Уголовные Суды - преследовали жертву - нарушение Резолюции 40/34 подлежит юрисдикции - МУС ООН.

Принцип: «Ne bis in idem» или статьи 20:

1. За исключением случаев, предусмотренных, в настоящем Статуте, никакое лицо не может быть судимо Судом за деяние, составляющее основу состава преступления, в отношении которого данное лицо было признано виновным или оправдано Судом.
2. Никакое лицо не может быть судимо никаким другим судом за упомянутое в статье 5 преступление, в связи с которым это лицо уже было признано виновным или оправдано Судом.
3. Никакое лицо, которое было судимо другим судом за деяние, запрещённое по смыслу статьи 6, 7 или 8, не может быть судимо Судом за то же деяние, за исключением случаев, когда разбирательство в другом суде:

Если суд только установит - как условие для юрисдикции - этого Высокого Суда:

- а) предназначалось для того, чтобы оградить соответствующее лицо от уголовной ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда; или
- б) по иным признакам не было проведено независимо или беспристрастно в соответствии с нормами надлежащей законной процедуры, признанными международным правом, и проводилось таким образом, что, в существующих обстоятельствах, не отвечало цели предать соответствующее лицо правосудию.

В связи с вышеизложенным на основании - утаиваемого решения -
и - формальной Апелляционной жалобы - тем не менее
зарегистрированной в суде первой инстанции на решение №. I-568/98

По независящим от жертвы обстоятельствам только в феврале 2021
года - ему совершенно случайно и законным путём - запрашивая
многократно - с целью установить - было ли нарушено положение
статьи 17 Римского Статута - ему стало известно - что без его
участия и скрытно судебное - заседание состоялось.

Мачерет спустя только 33 года смог - ознакомиться - после
перевода от 11.02.2021 года.

Так в отношении - нарушения статьи 5 - сроков давности согласно
статье 29 - не существует

Объясняя почему и что служило настоящей причиной настоящей
причиной его уголовного преследования - когда даже амнистия
2004 года и оправдательный приговор Верховного Суда - не
исполнялись.

Именно поэтому предусмотренный - национальным
законодательством Закон № 1543 - XIII от 25.02.1998 года -
Министерство Юстиции не может представлять Молдову перед
национальными - Судами.

А только Министерство Финансов в качестве Должника - связанное
с долгом по международному договору - принятого Молдовой
Международного Пакта о политических и гражданских правах -
Декларацией 1975 года - о запрете пыток и бесчеловечного
обращения и согласно протоколу - которым служит - Резолюция
40/34 ООН.

В случае - отказа - применения международной процедуры
ссылаясь на национальное законодательство - положений статьи 17
процедуры или только применение Римского Статута.

Поэтому - Мачерет для защиты своего международного статуса:

1. Правосубъективности - Актора
2. Жертвы - Виктим

По - предложенному Исполняющему обязанности Заместителя
Председателя Апелляционной Палаты - Юрие Йордан - сценарию
обратился с этим - заявлением - о снятии с учёта - ИПУД -
судимости - с таким подробным описанием - целью, которого
является - уведомить - Министерство Юстиции - о неподсудности
дела Мачерет в качестве Истец - Ответчик. А только в роли
исполнителя - международного - не национального
законодательства.

Для не просто снятия судимости - вынося в определении -
персональных данных Мачерет как - не подлежащие - юрисдикции
- всех органов Молдовы - с какой целью - бы это не перекрывалось
исключалось.

А согласно Закону № 133 - Целям - статьи 2 части 4 пункта (с).

Прошу согласно - международной Резолюции 40 34 - установить
неподсудность Мачерет и его правовой статус - «Виктим» - для
национальных судов.

Целью Мачерет прозрачное - правосубъектность после
представления в МС ООН - Статуса - А*ктор.

Прилагаю:

1. Приговор от Суда Центр - 1998 года пг. 1-568/98.
2. Апелляционная - «формальность» - как жалоба потерпевшего.
3. Сценарий обращения предложенный Зампредседателя Юрие
Йордан.
4. Апостилированная - копия о снятия с Реестра
криминологической экспертизы МВД
5. Оправдательное Определение Верховного Суда от 15.01.2021
года - ещё не легализованная в силу неподсудности
Министерству Юстиции.

Мачерет

Подписано и скреплено
подлинником: Мачерет Юрие Йордан

Дата: 15.01.2021

Место: Кишинев

Кишинёвский Суд сектор Рышкановка
Адрес: мун. Кишинёв, ул. Киев, 3
Кредитор Мачерет Алексей инвалид
I - ой группы Macheret (Maseret) Алексей Артур
адрес: мун Кишинёв ул. А. Дога 30 кв 38
Tel. (022) 40-22-90 моб. 079-902-963
ИДНП:2000001159655
Должник Министерство Финансов
Исполнитель: Министерство Юстиции

Жалоба

Прошу Суд - отозвать - не законно заявленную как переданную Судом Чекан в Суд сектор Центр - жалобу на действия или отказ действовать согласно статье 53 Конституции РМ - Должника и Исполнителя - из Суда сектор Центр - где - без уведомления Кредитора - Мачерет - Исполнитель подстрекаемый Должником - попытались провести - мошеннический созданный ими - же Суд у Судьи Петру Харманыук.

Прошу оштрафовать - Министерство юстиции на 10 000 леев. а Министерство финансов на 50 000 леев - за незаконные действия против Кредитора - и Правосудия.

Прилагаю

- Копию Определение Суда сектор Центр

Прошу испросить материалы из Суда сектор Центр для доказательства такого нарушения со стороны - виновных Исполнителя и Должника. и назначения штрафа.

Мачерет /

12 02 91 41

Кишиневский Суд сектор Рышкановка
Адрес: мун. Кишинев, ул. Киев, 3
От Мачерет Алексей Артур
Адрес: мун. Кишинев, ул. А. Догэ, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655
Тел: 022-49-22-90, моб. 373-79-902-963
Кредитор Мачерет Алексей инвалид 1 - ой группы
Macheret (Maceret) Алексей
Артур адрес: мун. Кишинев ул. А. Догэ 30 кв. 38
Tel: (022) 49-22-90 моб. 079-902-963
Электронная почта: arhiv240@gmail.com
Должник МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
Адрес: MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
Электронная почта: www.mf.gov.md
tel: (022) 26-26-00, fax 022-26-25-17
Исполнитель: Министерство Юстиции
Адрес: Мун. Кишинев str. 31 Августа 1989, 82
Tel: (022) 20-14-56, (022) 20-14-57

Заявление

Апостиль — это специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи лица, подписавшего документ, и подтверждающий полномочия этого лица, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостилирование официальных документов — это удостоверение подлинности подписи лица, подписавшего документ, и подтверждение его полномочий, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

Согласно статье 5 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заполненный надлежащим образом, апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

Согласно пункту 1 "Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов" от 05 октября 1961 года, указанная Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. В качестве официальных документов в смысле Конвенции рассматриваются:

- документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;
- административные документы;
- потерянные акты;
- официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату, заверения подписи на документе, не засвидетельствованном в потере.

В соответствии с Пунктом 1 статьи 12 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, совершенной в Кишиневе 7 октября 2002 года, ратифицированной Законом Республики

1 1 i-

17 4267 21

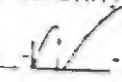
Кишиневский Суд сектор Рышкановка
Адрес: мун Кишинев, ул. Кисел, 3
Кредитор Мачерег Алексей инвалид
I - ой группы Macheret (Mascet) Алексей Артур
адрес: мун Кишинев ул. А. Дога 30 кв 38
Tel. (022) 40-22-90 моб. 079-902-963
ИДНИ: 2000001159655
Должник Министерство Финансов
Исполнитель: Министерство Юстиции

Ходатайство

Заявляю в судебное заседание - представителя Офичал Мониторул - для
объяснения позиции - почему - Должник отказывает - оплачивать публикации -
Оправдательного Определения Верховного Суда согласно статье 53 конституции
РМ - а Исполнитель - не желает публиковать опровержение - публикаций в
которых полковник юстиции - публиковал порочащее Кредитора сведения - умаляя
честь и достоинство - в оскорбительной форме а значит обязанного оплатить -
опровергающий материал - в котором скрывалось оправдательное Определение
Верховного Суда и распространялись ложные данные - как:
"Кредитор находится и находился под уголовным преследованием" и никогда не
оправдывался по реабилитирующим обстоятельствам.
Таким образом - спровоцировав - незаконные действия - органов уголовного
преследования и Уголовных Судов поверивших публикациям.
И напротив сейчас блокирует не только - легализацию Кредитора в службе
апостилирования но вместе с должником утверждает - обязанность публикации -
опровержений и согласно частному Определению Конституционного Суда -
Оправдательного Приговора.
Когда - только публикация Оправдательного Определения - предусмотрена как
обязанность по Международному Пакту - о гражданских и политических правах и
исполнения обязательной резолюции 40/34 ООН.

Прошу вызвать представителя - Офичал мониторул - прилагая связанные с
поведением Должников - Ответ Офичал Мониторул
с выделенным фрагментом об оплате !!!

Прилагаю - спровоцированный отказ который может
стать 53 Конституции РМ - как обязательна Долж-

Мачерег 



mbra

jbu@justice.md

Nr 21-30/2021

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

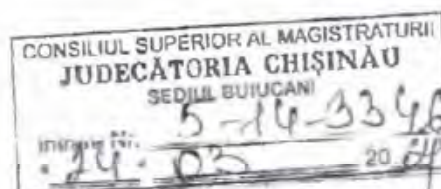
Mi, 24 Mar, 2021 15:06

Subiect : Nr 21-30/2021

1 fisier atasat

Către : jbu@justice.md

— Для Буюкань по назначенной ревизии по делу 2003 года.pdf
894 KB



Дело № 1-272/03

Суд Кишинэу, офис Центру Состав суда: судья К. Алергуш,
Секретарь Скорценски, Черинчук. Прокурора Русу Адвоката Герцеску.

Суд мун. Кишинёв сектор Буюкань
Адрес: мун. Кишинёв, Штефан чел Маре 200
от инвалида 1 - ой группы - потерпевшего
Мачерет Алексей
Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655
тел. 022592290 и моб. 079902963
Прокурор Ион Базатин

Дополнение - об применении по участию Мачерет статьи 23 УПК РМ - в порядке
исправления - в соответствии с статьями 444 и 458 УПК РМ 3

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973, в г. Кишинэу, русской
национальности, среднее образование, разведен, временно не работает, ранее
не судим, проживающий по адресу мун. Кишинэу ул. Г. Асаки, 49 Б, кв.23, в
совершении преступления, предусмотренного ст.225⁵, часть 1 УК РМ, суд,
21 февраля 2003 вынес Приговор:

Мачерет Алексея Артура признать виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ст.225⁵, часть 1 УК РМ, назначить наказание в виде
лишении свободы сроком на 2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишения свободы
считаться условным, установив Мачерет А. испытательный срок на 1 (один)
год.

Суд мог не знать, что в отношении Мачерет - было вынесен - другой
оправдательный приговор в отношении сотрудников полиции и бывших
подчинённых - пытавших Мачерет и сам приговор: стал таким образом
нарушением статьи 20 Римского Статута, когда имелся другой приговор и
Мачерет был признан жертвой пыток - самим судом.

Но из-за действий органов уголовного преследования - передавших согласно
- полученному запросу в Прокуратуру сектор Центр - виновному органу -
МВД - комиссариату полиции сектор Центр - в здании которого и пытали
Мачерет.

Поэтому и действия сотрудников - оставленного безнаказанным - именно по
применению пыток - дававших показания против - жертвы - не законно и
подлежит расследованию.

Происходящее в суде, когда не были представлены - даже доказательства,
чтобы их можно было уничтожить.

А единственный свидетель - жена известного - бандита имела «богатую» криминальную историю - имевшая поэтому судимости и её показания не могли рассматриваться в суде.

Полиция - намеренно скрывшая от суда - что судимости их «свидетеля» связаны с её участием в составе - ОПГ или банды.

Эта «свидетель» или бывшая член банды - грабившая - «челноков» - граждан Молдовы и Украины - ехавших на автобусах через молдавскую и румынскую границы.

«Свидетелем» при чём «профессиональным» - И. Солтаж стала после того, как дала показания против - мужа Солтаж или «Солтана» - имевшего кличку «Солтан».

Прошу Уголовного Судью - поручить - прокурору участвующего в судебном заседании запросить из Суда сектор Центр и начать поиск - в переехавшим из других Судов архивах - испросить личные дела проходивших как «свидетелей» - и соответствующие материалы из полиции и прокуратур - по существующим их судимостям и уголовным делам- выступавшим в таком же качестве как и Ирина Солтаж - возбуждённых, как передававшихся и обратно отозванных из судов.

Именно «свидетельские показания» - находящихся под подозрением и или имевших судимость материально - приписывая - какие-либо наркотики и другие «преступления» - Мачерет. Именно отсутствие - какого либо списка, как «найденного», затребовать наличия или нет - экспертиз.

Мачерет до этого не имел проблем с законной и какой-либо судимости в прошлом - даже условной.

Именно - из материалов дела № 1-272/03:

[...] она была приглашена сот рудниками полиции в качестве свидетеля-помощницы при проведении обыска в квартире подсудимого

[...]

«Приглашение» - состоялось, как «заступничество» с целью предотвратить избивание И. Солтаж - её «бойфрендом» - за 4-5 дней до описываемого обыска.

Это был спланированная операция, чтобы скомпрометировать свидетельские показания как жертвы и уничтожения репутации Мачерет.

Обстоятельством- «знакомства» со «свидетелями» - таковы:

Мачерет выходил из подъезда и впервые в жизни увидел Солтаж Ирину с молодым мужчиной.

Ирина Солтаж и судя по виду её «парень» сначала мирно сидели - на скамейке рядом с подъездом.

Когда Мачерет возвращался из магазина обратно домой - «свидетель» или: Ирина Солтаж - увидела Мачерет - стала, обращаясь к нему звать на

помощь. И только после этого - парень вскочил и стал демонстративно её бить.

А когда Мачерет приблизился, сделал вид, что испугался и «убежал». Мачерет вынужден был поддаться на уговоры - «невинной» Ирины Солтаж - артистично требовавшей пустить её домой к Мачерет - чтобы - смыть кровь - действительно разбитого - ударами - второго «свидетеля». Только это заставило её впустить и пока Мачерет понял, что это постановка - случился «обыск».

Этот «парень» по кличке «Кирилл» - имея настоящее имя Валера - проходит и встречается в качестве одного из «свидетелей» приглашённого сот рудниками полиции по следующему приписываемому Мачерет по уголовному делу № 1-649/2003 делу - по имени «Кирилл- Валера» имевший также судимости - за бандитизм. Именно его показания брались во внимание скрывшими это обстоятельство от суда полицией.

И представленными сотрудниками - уже пытками в подвале в Департаменте по борьбе с организованной преступностью - заставивших его - подписывать, что «свидетельские показания» - данные против него - верные.

Что это доказывает?! Что Мачерет не законно уголовно преследовался - будучи - жертвой пыток.

А ненаказанный орган, представляемый МВД - включая всех его сотрудников и подразделений связанных между собой ведомств - не могли выступать в качестве - «СВИДЕТЕЛЯ», а как соучастника преступлений согласно статьям 5, 7 и 8 Римского Статута.

Поэтому прошу дать запрос в Апелляционную Палату и её Коллегиям - установив недействительными и отменить по инкриминируемым МВД - «преступлениям».

Переквалифицировав их в доказательства вины - третьих не установленных лиц и с целью расследование передав их в Генеральную Прокуратуру Республики Молдова . Назначив специальное расследование с целью установить - как материалы из дела о пытках по уголовному делу вошедших в Дело № 1-568/98 - перестав квалифицироваться "пытки" - стало статьёй 185 УК РМ оказавшись в комиссариате сектор Центр - не будучи даже занесено Регистр криминологической экспертизы МВД?

Все последующие приговоры - как доказательств, для - целей, чтобы виновные в пытках лица были наказаны - согласно подписанным Молдовой в 1996 году - международному договору - запрета пыток.

96

Прошу признать Мачерет жертвой пыток согласно - установленному Приговору юридически и материально назначив реституции его «уголовной истории» согласно Резолюции 40/34 ООН и Римскому Статуту.

Установив виновность правоохранительных и органов уголовного преследования - целью которых было «коллективно» скрыть осуждение и не законное преследование жертвы - связанной с нарушением статьи 5, 7 и 8. Чтобы это осуществить согласно протоколу - должна применяться - универсальная норма или принцип: «Ne bis in idem» или статьи 20:

1. За исключением случаев, предусмотренных, в настоящем Статуте, никакое лицо не может быть судимо Судом за деяние, составляющее основу состава преступления, в отношении которого данное лицо было признано виновным или оправдано Судом.

С учётом того, что к делу № 1-568/98 установив пытки - а применялась другая квалификация преступления:

[...]

13 октября 1998 вынес Суд сектор Центр вынес приговор:

Признать Дулча Виктор Григоре виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 185 часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого закона 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права работать или занимать должность и с Министерство Внутренних Дел сроком на 5 лет.

В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное приговором Дулча Виктор Григоре, считать условным сроком на один год. Мера пресечения в отношении Дулча Виктора - оставить обязанность в письменной форме не покидать место жительства.

Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней.

[...]

Когда Суд установил, что:

[...]

Дулча В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун. Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарэ 40, необоснованно подозревав гр. Мачерет А. в совершения преступления, превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерет А. множества ударов резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был

привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе на полу. В результате действий Дулча В., Мачерет А. подвергся пыткам и ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках и ногах,

[...]

А незаконно классифицируя, как:

[...]

легкие телесные повреждения.

[...]

Далее:

"Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерет и заметил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерет А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгарэ 40, признает, что несколько раз ударил Мачерет резиновой битой, и рассказывает в содеянном".

Это "признание" - как "эпизода" - это прямое нарушение статьи 17 Римского Статута - или оставление безнаказанными пытки.

Более того, когда метод задержания Мачерет - было похищение прямо из двора его дома на глазах многочисленных соседей - бывших сотрудников советской милиции.

Именно с целью избежать свидетельские показания - "задержания" - когда Мачерет свалив на землю связали снятого с его джинсов - ремня - закинули в БАЖНИК - малогабаритной авто - вывезли в неизвестном направлении - одетые в спортивные костюмы - сотрудники - Ленинского РОВД - причина - фабриковать - против Мачерет - уголовные истории - а против Маркова - с целью - скрыть его показания - в "справку - "невменяемости" в 2008 году.

("Клоунов" - в качестве - "потерпевших" от пыток не было.)

Единственным потерпевшим от пыток в соответствии со статьёй 166^{1(прим)} УК РМ (2003 года) - оставленным безнаказанным преступление против «Виктим».

Поэтому - Мачерет на основаниях статьи 443 - 444 и 458-460 УПК РМ просит о расследовании - случая, когда жертва пыток - была в 2003 году - безнаказанно привлечёна к уголовной ответственности - со стороны виновного в пытках органа.

причастность - нарушения Закона № 59 - закона о розыскной деятельности - привлечения к уголовной ответственности - жертвы пыток и виктимизации.

Мачерет - просит у Апелляционной Палаты - своевременно предоставить ему адвоката и связать его с прокурорам Апелляционной Палаты присвоив ему международный процессуальный статус - Victima и потерпевшего с целью защиты его и его семьи - от неустановленных виновных лиц - которые инициировали - начиная с 2001 - по 2017 год - незаконное уголовное преследование.

Одновременно информируя, что не все материалы были легализованы для представления в МС ООН - города Гааги в соответствии с подписанным Молдовой международными соглашениями - запрета пыток и Резолюцией 40/34 ООН.

В следствии того. Что материалы по этому делу должны пройти обязательную апостилированную легализацию - как первое - уголовное дело против жертвы пыток прошу Вас о проставлении - согласно образцу - Суда сектор Центр - не успевшего выдать перевод самого решения или приговора по Делу № 1-272/03.

Прошу зарегистрировать эту ревизию как дополнение к ранее поданному через Суд сектор Центр.

Прилагаю - копию перевода - для её легализации - и апостилирования согласно принципу «Ne bis in idem» или статьи 20:

1. За исключением случаев, предусмотренных, в настоящем Статуте, никакое лицо не может быть судимо Судом за деяние, составляющее основу состава преступления, в отношении которого данное лицо было признано виновным или оправдано Судом.

2. Никакое лицо не может быть судимо никаким другим судом за упоминаемое в статье 5 преступление, в связи с которым это лицо уже было признано виновным или оправдано Судом.

3. Никакое лицо, которое было судимо другим судом за деяние, запрещённое по смыслу статьи 6, 7 или 8, не может быть судимо Судом за то же деяние, за исключением случаев, когда разбирательство в другом суде:

а) предназначалось для того, чтобы оградить соответствующее лицо от уголовной ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда; или

99

б) по иным признакам не было проведено независимо или беспристрастно в соответствии с нормами надлежащей законной процедуры, признанными международным правом, и проводилось таким образом, что, в существующих обстоятельствах, не отвечало цели предать соответствующее лицо правосудию.

Таким образом - прошу дать состояться и испросить - согласно Закону принятому в Брюсселе в 2014 года:

Соглашение об ассоциации
между Европейским Союзом и Европейским сообществом
по атомной энергии и их государствами-членами, с одной
стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны
ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

Статья I

Цели

Настоящим создается Ассоциация между Союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны.

О Международном уголовном суде

1. Стороны вновь подтверждают, что наиболее тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом, не должны оставаться безнаказанными, и что их эффективное судебное преследование должно обеспечиваться принятием мер на национальном и международном уровнях, включая Международный уголовный Суд (ИСС).

2. Стороны полагают, что создание и эффективное функционирование ИСС является важным событием для международного мира и правосудия. Стороны достигают соглашения оказывать поддержку ИСС, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Для представления - в случае нарушений по реституции - дел за 2003 год в МС ООН согласно Резолюции 40/34 и Римскому Статуту статье 17.

24 март. 2021 г.

Мачерет 

дело №1-272/03

П Р И Г О В О Р

Именем Закона

21 февраля 2003

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру,

в составе:

Председатель

К. Алергуш

Секретарь

Скорценски, Черинчук

Прокурор

Русу

Адвокат

Герцеску

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973,
в г. Кишинэу, русской национальности, среднее
образование, разведен, временно не работает, ранее
не судим, проживающий по адресу мун. Кишинэу
ул. Г. Асаки, 49 Б, кв.23,

в совершении преступления, предусмотренного ст.225⁵, часть I УК РМ, суд,

у с т а н о в и л:

19.09.02, в ходе обыска, проведенного в доме подсудимого, -кв. 23, ул. Г. Асаки, 49 Б,
были обнаружены и изъяты наркотические средства.

Будучи допрошен, в судебном заседании подсудимый Мачерет А. полностью признал
свою вину, он искренне раскаивается, заявив, 19.09.02, около 10-11:00 часов, домой
подсудимого пришли сотрудники милиции, которые провели в квартире обыск и
обнаружили наркотические средства, уже использованный одноразовый шприц, препараты,
из которых изготавливаются наркотические средства.

Употребляет наркотические средства примерно 3-4 месяцев.

Помимо искреннего раскаяния, вина подсудимого в совершении данного
преступления подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

Свидетель И. Солтаж, в суде пояснила, что 19.09.02 г. она была приглашена
сотрудниками полиции в качестве свидетеля-помощницы при проведении обыска в
квартире подсудимого. После проведенного обыска был обнаружен использованный
шприц, в бутылке была какая-то темная жидкость. Изъятые предметы были упакованы и
опечатаны.

Вина подсудимого доказана и материалами дела:

- протокол осмотра места происшествия от 19.09.02 (л.д. 8-9);
- заключение экспертизы № 212 от 26.09.02, из которого следует, что темная
жидкость, поднятая 19.09.02 в квартире подсудимого, приписывается наркотическим
средствам.
- протокол осмотра предметов и постановления приобщении к материалам дела
материальных доказательств от 21.10.02 (л.д. 25,26)

Проверив и анализируя в целом все доказательства, представленные в суде органами прокуратуры, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в суде подтверждена. Действия подлежат квалификации по ст. 225³, часть 1 УК РМ - незаконное изготовление наркотических средств, без цели сбыта.

При назначении наказания подсудимому суд применяет положения ст. 36 УК РМ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, все обстоятельства дела.

Подсудимый полностью признает свою вину, искренне раскаивается, ранее не судим, по месту жительства охарактеризован удовлетворительно, совершенное преступление не является серьезным. Подсудимый женат, имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, судебная инстанция, устанавливая наказание подсудимому в виде лишения свободы, решает приостановить установленное наказание, установив испытательный срок.

Согласно отчету №214 от 11.11.02 (л.д. 50), подсудимый страдает наркотической зависимостью и требует лечения, судебная инстанция считает необходимым применить положения ст. 59 УК РМ.

Вещественные доказательства - наркотические средства, подлежат уничтожению.

На основании изложенного, согласно ст. 269-272 УПК РМ, суд,

п р и г о в о р и л:

Мачерета Алексея Артура признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 225³, часть 1 УК РМ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишения свободы считается отсроченным, установив Мачерет А. испытательный срок на 1 (один) год.

Согласно ст. 59 УК РМ назначить Мечерет А. принудительное лечение от наркотической зависимости в специальных медицинских учреждениях по месту жительства.

Меру пресечения - подписку о невыезде Мечерету А., отменить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства - наркотические средства, которые согласно постановлением от 25.11.02 были отданы на хранение Комиссариату Полиции сектор Центру - подлежат уничтожению.

С правом обжалования в Трибунал мун. Кишинэу в течении 10 дней.

Судья:

Переводчик

Подпись

Гросу Виктория

Дулча - дело находится 1а-432/21 и по делу от 13.01.1998 года " После - до этого по 2003 в качестве обычной апелляции от 21.03.2003 года № 1а-2232/20 и в деле 1а-432/21 му с фигурантами дел по пыткам - как "свидетели" против жертвы рассматриваемым в Суде ревизии № 21-30/2021.

From: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Mi, 24 Mar, 2021 17:08

Subject: По делу Дулча - дело находится 1а-432/21 и по делу от 13.01.1998 года " После - до этого по 2003 году - в качестве обычной апелляции от 21.03.2003 года № 1а-2232/20 и в деле 1а-432/21 связанному с фигурантами дел по пыткам "свидетели" против жертвы рассматриваемым в Суде Буюкань ревизии № 21-30/2021.

From: jbu@justice.md



Буюкань ревизии № 21-30/2021.

Связанные файлы у судьи Иордан Юрие по статье 327 УК РМ № 1а-432/21 и по делу от 13.01.1998 делающая в связи с сокрытием от Мачерет - все последующие дела - если Суды зная, что судили пыток - и сейчас - не проведут их реституцию - нарушая статьи 17 римского Статута, как по частию в нарушении статьи 5 и 7 Римского Статута

После - до этого по 2003 году - в качестве обычной апелляции от 21.03.2003 года № 1а-2232/20 и в деле 1а-432/21 связанному с фигурантами дел по пыткам - как "свидетели" против жертвы рассматриваемым в

Суде временно № 1а-432/21 и Судье по делу № 1а-2232/20 в файле " Мачерет по делу у Базатина - капитана есть файлы только на имя Иордан - я прошу передать эти файлы по делу - бывшему - у Гырбу - Басурца Они связаны!!!

В другом деле его участники - лица, пытавшие - жертву - вступают в качестве - "свидетелей"!!!

Это стало возможным только скрыв - факт суда над Дулча!!!

Судья состоял в следующем. Мачерет "пригласили" - поучаствовать в суде над пытавшими его - на самом деле - это была процедура - установлении - уголовной ответственности - за Мачерет и Суд используя не знание - гос языка - исключив - переводчика - стал допрашивать Мачерет в "качестве потерпевшего от действий" по делу 21 02.2003 года - ведя "двойную" "бухгалтерию" или два протокола. Спрашивая - Мачерет знает он пытавших его?! А к виновным - записывая во второй протокол - что они являются сотрудниками - уголовного преследования - в отношении которого - заслушанные показания Мачерет - которые не были заслушаны от 13 октября 1998, а единственно по причине - "расписки" - на самом деле - не в суд, в КПС Центр - куда с угрозами стали вызывать Мачерет - пытались "уладить" дело Дулча.

Как - Мачерет мог узнать в любой момент о мошенническом суде над "Дулча" Была привлечена - жена преступного авторитета - Солтан. Таким образом сделав - виновным Мачерет - а преступников свидетелями - говорящих "неприкосновенность." Заблокировав все ранее сделанные показания - обманом заставив повторить их вновь - от 21 02.2003 года. Обман строился на том, чтобы Мачерет повторил все показания от пытавших его остальных сотрудников - уже в 2003 году - делая вид, что судят - по пыткам на самом деле используя незнание Мачерет - уже будучи ранее допрошены как свидетели - "уличившее Мачерет" Таким образом "превратив" все показания против них в очередной рассказ - "преступника" - оправдавшегося на беспредел полиции"

Сотни свидетелей видели, как именно эти полицейские - "вырубили" Мачерет - и без сознания - попытались тащить его в ковре из его дома В 2002 году.

После в 2003 году при следующем - "задержании" в Департаменте по борьбе с орг. Преступностью - держав в подвале - ровно столько сколько длились пытки и не были получены нужные для полиции показания.

Чтобы Мачерет не смог отказаться от данных под пытками показаний - ЕГО АРЕСТОВАВ В ПОДВАЛЕ - ОДЕЛОИМ НАПАСИЛЬНО В ФОРМУ ПОЛИЦЕСКОГО И ЗАБОРОСИЛИ БЕЗ ОРДЕРА НА АРЕСТ - НЕ ПОЗВОЛИЛИ А ПОД ВИДОМ ДОПРОСА ИЗ КПЗ В КПС - СЕКТОР ЦЕНТР - ГДЕ ОБМАНОМ ЗАСТАВИВ ЕГО ПОЯВИТЬСЯ В ФОРМУ КАРАБИНЕРА - ОТВЕЗЛИ ЯКОБЫ "ДОМОЙ" - В ПУ-13 КАЖЕТСЯ СМЕШНЫМ СЕЙЧАС - НО ТОГДА - ТАКИМ НЕ КАЗАЛОСЬ"

ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОПЫТАВШИИСЬ ЕГО "ОПРЕДЕЛИТЬ" - "НИЗШИЙ РАЗРЯД ОСУЖДЕННЫХ" И "ОПРЕДЕЛИТЬ" - ЗА 8 МЕСЯЦЕВ

МАЧЕРЕТ 7 МЕСЯЦЕВ ЗАНИМАЛСЯ - ДОКАЗЫВААНИЕМ В ПУ-13 ЧТО ОН НЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ - В КАМЕРАХ ЭТОГО СОДЕРЖАНИЯ

ТАКИМ ОБРАЗОМ "ЗАНЯВ" ЕГО ВРЕМЯ НА РЕШЕНИЕ СВОЕГО ЖИЗНЕННОГО СТАТУСА В ТЮРЬМЕ - ЗАНИМАЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО - ПОСТАВЛИВ ПОД "ВОПРОС" "КЕМ ОН ХОТЕЛ ЖИТЬ" - ЕСЛИ НЕ ПРЕПОДАСТ СВОЮ КВАРТИРУ - ДЛЯ "ОСВОБОЖДЕНИЯ" И ЕСЛИ СТАНЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПО 2003 ГОДУ!!

Самое главное - Мачерет - удалось доказать - не сразу и уже отрицая другие - предъявленные ему обвинения других арестантов" только за несколько дней до суда, освободившего его.

Но не забывать, что до этого он был только в подвалах Департамента - между Центром, Скуплянкой и

баны Где каждый день в подвале - проходили - "цивилизованные - пытки" - более "современные" пытки с
нением пыток.
альной комнате - стояло добротное сваренное из металлических труб - приспособление -
ставлявшую собой - копию - средневековой "дыбы"
нательно повредив - пришитые порванные связки на правой руке и вывихнув плечевые - суставы.
были получены - в процессе - "ее" применения - пытавшего несколько дней Мачерет сотрудника - по
Кирилл - нужные показания по второму делу от 2003 года. И вот оттуда Мачерет и привезли в первый
отпустив на несколько кварталов - выше - но сотрудники - Департамента - "разрешившие -
детельствовать" против - "свидетелей" - из КПС сектор Центр - пытавших его в 1997 году!"
как это, как сейчас, понятно - не могло быть спонтанным, а Департамент по ОПГ подчинялся прямо только
му человеку
кому УЖЕ В ТРЕТЬЕМ СУДЕ ИЛИ ВТОРЫМ - над Мачерет - который не знал о суде над "свидетелями"! -
шими таковыми после ЖИЗНЕННО УТВЕРЖДАЮЩИХ "Судимостей" - СПУСТЯ 8 МЕСЯЦЕВ - БЫЛ
БВОЖДЕН - НЕ ИМЕЮЩЕГО ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЯСНИТЬ - о своей невинности как жертва
когда - когда ВО ВСЕХ СУДАХ УТВЕРЖДАЛОСЬ ЧТО - ПЕРЕВОДЧИК НЕ НУЖЕН - а ФАМИЛИЯ МАЧЕРЕТ -
ДВСКАЯ

104
№ 1a-432/21
№ 1-568/98

Chişinău Republica Moldova
Апелляционная Палата
Адрес: ул. Teilor 4 MD-2043
Judecător: Iurie Iordan -
Виктим: Мачерет Алексей
Инвалид I -ой группы
ИДНИ: 2000001159655

Заявление

Для установления процессуального качества - Мачерет Алексей Артур
на основаниях Римского Статута и ниже следующей:

КОНВЕНЦИИ:

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам

(Кишинёв, 7 октября 2002 года)

* О действии настоящей Конвенции:

Со дня вступления в силу Конвенции от 7 октября 2002 года (вступила
в силу 27 апреля 2004 года) настоящий документ прекратил своё
действие между государствами-участниками Конвенции от 7 октября
2002 года. Однако настоящая Конвенция продолжает применяться в
отношениях между государством - участником Конвенции от 7 октября
2002 года и государством, являющимся участником настоящей
Конвенции, для которого Конвенция от 7 октября 2002 года не
вступила в силу.

Республика Молдова - депонирована 26 февраля 1996 года (вст. в силу
26.03.1996 г.

Когда в порядке предоставления правовой помощи и общих положений

по уголовным делам - не противоречат Римскому Статуту и другим актуальным международным соглашениям и Статья 1 Предоставление правовой помощи

1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, проживающие на ее территории, пользуются на территориях всех других Договаривающихся Сторон такой же правовой защитой их личных, имущественных и неимущественных прав, как и собственные граждане этой Договаривающейся Стороны.

Мачерет в порядке статьи 23 УПК РМ - и согласно целям предоставлению - согласно статьям 5 и 7 Римского Статута - о сроках течений давности соответственно статье 29.

Прошу рассмотреть это заявление - в соответствии с международным Римским Статутом - учитывая, что виновный в нарушении статьи 5 и 7 - был осуждён - без обязательного участия - жертвы пыток.

Таким образом - Суда формально «цитируя - пытки» - вынес приговор - как «превышение - служебных полномочий» - в отношении других возможных потерпевших, которые Мачерет не знает и никогда не видел.

Когда идёт речь о «задержании» этих - «сторонних лиц» - нет ни одного упоминания, как и где - мог находиться сам Мачерет, если он был задержан ранее? И согласно приговору - мог бы подтвердить или опровергнуть - «превышение» служебных полномочий - которые так «упорно» - отрицал Дулча.

На самом деле Мачерет и ещё двоих «потерпевших» - нельзя было бы засунуть в машину - в которой, согласно приговору, уже было 4 сотрудника - разве на колени.

Самого Мачерет - «задерживали» - 5 человек в штатском.

Поэтому его засунули в малогабаритный багажник - единственно перевозившего его тогда и позже иномарки.

106
Согласно - свидетельским показаниям - соседей видевших, как Мачерет «обездвижив» применяли - снятый с джинсы - ремень, чтобы затем бросить в задний багажник.

Поэтому - никакого «автомата» - прикладом которого, кого-то «били» - не могло быть.

Бывший опытным следователем - и бывшим Начальником дивизиона внутренних войск мун. Кишинёва именно Марков или дед - Мачерет. Провёл предварительное - собственное расследование

В приговоре «дядька» - уничижительно: Марков - не поверил в «случайно» «переназначенного» следователя - прокуратуры Арабаджи Константина.

Арабаджи - не скрывал, что, сообщил, своему начальству о том, что знает Мачерет.

Арабаджи смог доказать, что учился в одном классе в 15 школе - 2 года - получил - прямой и не законный приказ - забрать дело и все материалы от опытного прокурора по Делу Дулча и его подельников к себе в кабинет. Таким образом «понижив» дело Мачерет до амбициозного и не компетентного следователя прокуратуры - с готовностью и без лишних вопросов - лично отвозившего все материалы в КПС - сектор Центр - орган в здании которого и пытали Мачерет.

Поэтому прошу в порядке подготовке материалов - по назначенному слушанию - Дело № 1-568/98 - как потерпевшей стороне в отношении которых были нарушены - принципы справедливого судебного разбирательства:

- а) надлежаще заверенная копия вступившего в законную силу приговора и имеющиеся по делу решения вышестоящих инстанций, официальный документ о вступлении приговора в законную силу и приведении его в исполнение;

- b) данные о личности и гражданстве лица, в отношении которого возбуждается ходатайство о признании и исполнении приговора;
- c) текст статей закона, на основании которого лицо осуждено;
- d) справка об отбытой части основного и дополнительного наказания, сумме возмещённого ущерба.
- e) надлежаще заверенных копий о вызове свидетелей, на основании показаний которых, лицо было осуждено.
- f) надлежаще заверенной копии - протокола Суда на гос. языке
- g) надлежаще заверенной копии - протокола Суда не владеющие гос. языком.
- h) справка о дате вручения приговора, участникам процесса на гос. языке.
- i) справка о дате вручения приговора, участникам процесса не владеющие гос. языком.

(Прим - Приговор Дело № 1-568/98 на гос. языке - никогда не получал)

Мачерет



22.03.2021

penal № 1a-24/21
penal № 1-272/03
penala nr. 1-649/2003
penal № 1-568/ 98

Председателю Апелляционного Суда
Председателю Суда сектор Центр
от инвалида 1 - ой группы - потерпевшего Мачерет
Алексей
Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655
тел. 022592290 и моб. 079902963

Жалоба по связанным с отсутствием расследований - по факту похищений и пыток
жертвы - с дальнейшим привлечением в качестве обвиняемого на основании -
полученных показаний против жертвы (само оговора под пыткой)

судебствии, что материалы по делу № 1-568/ 98. должны пройти обязательную
процедуру легализацию.

связанный с пытками, состоялся и принимал решение о виновности и
виновности, сделав виновным только Дулча и не были рассмотрены все участники (5
самых обстоятельств - цели пыток - Мачерет. (Зная стоимость старого
счета и стоимость одного доллара - зная общую стоимость квартиры и самой
денежной суммы хранимой в 5000 долларов США в 1998 году.

применением пыток к Мачерет были получены сведения - применением которых
последствием - рейдер денежных средств и присвоение квартиры Мачерет.

полицейский - по уголовной ответственности - все материалы согласно - ответу
куратора Постикэ - переданы сначала в КПС - сектор Центр (в нём - пытали
Мачерет в 1997 году и он только после "обработки" - по делу № 1-568/ 98 - снова были
получены уже из Суда сектор Центр - обратно в КПС - Центр).

КПС - Центр передал в суд, как "доказательства" - "вины" их "жертвы" la
penal № 1-272/03 используя не востребованные доказательства пыток -
свидетельские против себя - Мачерет - "затерев" их год.

сказания участников пыток - как "свидетелей" - la penala nr. 1-649/2003 -
отсутствие доказательной силы - у осужденного против "сотрудников".
признание вины"; "явки с повинной" и "признание вины" - как "пропущенные" -
доказательства пыток по делу № 1-568/ 98 - были "преобразованы" в обвинение
в пыток:

отсутствием любых материальных доказательств в penal № 1-272/03

преобразование статьи 219 (1961) в 219 (2003) - связанных с доказательствами по
делу № 1-568/ 98

отсутствием переводчиков в la penala nr. № 1-272/03 и penala r. 1-649/2003.

отсутствием - по делу № 1-568/ 98 - каких либо сведений части доказывающих
применения пыток к Мачерет.

могут считаться - «законными», чтобы их можно было представить в суде -
доказательствами - самих пыток.

...имела целью признать - виновным в уголовном преступлении - которого не
...Мачерет с целью захвата значительных средств и квартиры .

...поэтому пытка — это не простое «избиение» Мачерет.
...принуждение к даче показаний - которые лишают Мачерет - его гражданских и
...прав.

...данные под пытками показания против себя - жертвы - которые впоДаже с учётом
...над - только одним участником - пыток и только упоминаемым - как
...и пару ударов резиновой дубинкой» - не является доказательством - самих

...справедливое судебное разбирательство - когда есть - упоминание о принуждении
...показаний» против себя - квалифицируют пытку.

...не был не только извещён о месте и времени - Суда.
...делано не по причине желания или не желания - Мачерет. Суд, озвучивший
...«пытки» и получивший признание их от самого обвиняемого Дулча.
...согласно протоколу - избрав меру пресечения к капитану Дулча - по приговору,
...с избиением других потерпевших назначить обязательное слушание - самого
...и его деда Маркова И. М. или выделить в отдельное судопроизводство.

...варианты - здесь согласно закону не предусмотрены
...Суд в приговоре - установил и в других случаях - связанных с применением
...служебных полномочий - отменив
...«независимые» или оформленные - как «явки с повинной» показания других потерпевших
...обвинения только с них.

...став только выборочно выдаваемые прокуратурой - за «обоснования неявки»
...Мачерет и его деда - указанного как - «для» - скрыв от Суда причину неявки -
...описанными - ими обоими - просьбу направленную к суду рассматривать «в их
...».

...сле - использовались:

...решенность написанную Мачерет - как право выступать в суде и защищать
...интересы в Чеканском Суде в бракоразводном процессе
...ую на имя Маркова - заверенную в ЖЭКе.

...возвращении части похищенного с квартиры Мачерет - его лично
...если в полицию сектор Центр в КПС - куда он не мог явиться и
...рил - с целью избежать попыток «уладить» - дело о пытках - со стороны
...сара районного отдела полиции.

...образом - через не обеспечение явки Мачерет и его деда Маркова
...воре нет переводчиков)
...были, заслушаны - сами доказательства пыток
...ризнательные показания» и «объяснительные» чтобы их можно было
...енять.

...независимые» и составившие основу обвинения по делу № 1-272/03 в
...ду от 21 февраля 2003 года.

...образом их использовали - как:

Данные под пытками «объяснительные» и «признание - вины» - против самого Мачерет по делу № 1-272/03 как - доказательств и свидетельских показаний против полицейских пытавших Мачерет в другом предшествовавшем - этому приговору - против жертвы пыток.
Используя доказательства пыток по 1998 году, как «признания - вины» в 2-х судебных разбирательствах по 2003 году.
Это смогло состояться благодаря несоблюдению - элементарных и поэтому строго обязательных условий судебного разбирательства:

Скрыв место и время суда по делу № 1-568/ 98
Отсутствия переводчика по делам: № 1-272/03 и пр. 1-649/2003
Скрыв от Судов делам: № 1-272/03 и пр. 1-649/2003, как связанных с делом № 1-568/ 98 состоялся.

Поэтому я прошу для - легализации Дела № 1-568/ 98 - установить на выданной мне копии - дату вступления Приговора - в силу.

Самой копии на гос. языке - Дела № 1-568/ 98 на гос. языке с сопроводительным письмом, удостоверяющий дату выдачи этой копии и этого приговора на гос. языке, зарегистрировав срок с момента его выдачи на его обжалование информировав и представ первоначальный вариант моей апелляционной жалобы - к Апелляционной палате.

К сожалению, что впервые только узнал о том, что Суд по Делу № 1-568/ 98 Дулча - связанный с моим дальнейшим уголовным преследованием и пытками в январе 2021 года.

Получив, только копию на русском языке.

Прошу также установить дату вступления в силу данного приговора - и на гос. языке.

Поэтому - что мной неоднократно и только устно - (записано на аудио) - своеобразный ответ, что материалы якобы уже от 21.01.2021 - были направлены по моей зарегистрированной жалобе уже от 15.01.2021 года - я Прошу установить - первоочерёдность - Дела № 1-568/ 98 - как некомпетентного установить процессуальный статус дела решения 2-х предыдущих приговоров по делам: № 1-272/03 и пр. 1-649/2003 подлежащих только реституции.

Мачерет 

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint 162 avenu
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL CENTRU

62-6/3 - 41

D-lui Maceret Alexei
mun. Chișinău, str. A. Doga, 30, ap.38

Prin prezenta, la solicitarea Dvs., cu privire la confirmarea datei eliberării sentinței
pe cauza penală nr. 1-568/98 tradusă în limba rusă, judecătoria Chișinău, sediul centru Vă
comunică că sentința sus menționată în limba rusă a fost eliberată Dvs. la 11.02.2021.

Vicepreședinte interimar
al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru

[Signature] Victoria Miron

Arhivar: Tamara Neculcea
Tel.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу *[Signature]*

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по
гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).
(Подпись переводчика подлинна)

И. о. заместителя председателя
Суда Кишинёв (центральное месторасположение)

[Signature] L. Alena Miron

ПРИГОВОР

Именем Закона

13 октября 1998

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру

Состав суда

Председательствующий судья

Секретарь

Ион Бусуйок

Мороз О

С участием

Прокурора, государственного защитника

Адвоката

Чимбир М.

Каноненко В.

Рассмотрев в судебном публичном заседании уголовное дело по обвинению

Дулче Виктор Григоре, рожденный 14 февраля 1965 г., в с. Синешть, Унгенского р-на, молдаванин, среднее специальное образование, бывший работник МВД РМ, проживает мун. Кишинэу, ул. М. Спэтару 91, кв. 51, неженат, разведенный, ранее не судим,

в совершении преступления предусмотренное ст. 185 часть (3) УК РМ, суд

УСТАНОВИЛ

Дулче В. Г. будучи назначенным и ангажирован сотрудником полиции на должность инспектора судебной полиции КП с. Центру, мун. Кишинэу, 17 июля 1997 г. находившейся в составе оперативной группы, примерно в 02:00 часа, на пересечении улиц Исмаила и М. Варлаама, мун. Кишинэу, подошел к гр. Алексеев М., который стоял с гр. Чемертан С. и без какой-либо причины превысив свои полномочия, установленные Законом Республики Молдова "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Алексеева М. автоматом в спину, затем подошел к Чемертану С., и нанес несколько ударов прикладом автомата по разным частям тела.

В результате этих действий Алексеев М. получил легкие телесные повреждения в виде синяка на спине, отека носа и раскола левого колена, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, а Чемертан С. получил сотрясение мозга, ушибленную рану подбородка, ссадины и синяки на лице, голове, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с краткосрочными нарушениями здоровья.

Он же, Дулче В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун. Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгару 40, необоснованно подозревая гр. Мачерет А. в совершении преступления, превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерету А. множества ударов резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе на полу. В результате действий Дулче В., Мачерет А. подвергся пыткам и ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках и ногах, которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

На судебном заседании подсудимый частично признал вину и пояснил, что 17 июля 1997 года он дежурил в оперативной группе Комиссариата Полиции офиса Центру, Кишинэу

и вместе с инспектором Симон Т. получили информацию, что на улице Исмаила группа молодых людей дерутся.

Вместе с Симоном Т. вышли на место происшествия и на улице Исмаил, угол с ул. М. Варлаам, возле бара, была группа молодых парней, двое из которых, по его мнению, дрались.

Он, Дулче В., вышел из машины с автоматом и задержал одного из парней по фамилии Чемиртан, во время задержания Чемиртан схватил автомат и тянул к себе, и в это время он мог ударить Чемиртана автоматом в подбородок, при этом инспектор Симон задержал второго парня - Алексеева М., которые были доставлены в полицию и в отношении парней был составлен протокол по ст. 174³ КАП.

Не признает, что избивал Чемиртана или Алексеева во время задержания.

Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерета и пояснил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил разрыв сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерета А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгар 40, признает, что несколько раз ударил Мачерета резиновой битой, и рассказывает в содеянном.

Подсудимый не признает вину по эпизоду от 17 июля 1997 г. в отношении пострадавших Алексеева и Чемиртана, но его вина доказана показаниями потерпевших.

Потерпевший Чемиртан С. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Алексеевым и этими парнями праздновали день рождения.

Позже вечером они шли домой, по улице Исмаила угол с М. Варлаам, и когда он разговаривал с Алексеевым, заметил, что остановилась машина и вышли двое полицейских, у одного из них был автомат.

Тот с автоматом подошел к ним и ударил Алексеева автоматом в спину, и тот упал, потом полицейский с автоматом подошел к нему и начал бить его автоматом в подбородок, в плечам и рукам, тогда ему пришлось защищаться, и он схватил автомат полицейского Дулче В.

Затем его насильно посадили в машину и доставили в отделение милиции, на него и на Алексеева составили протоколы по ст. 174³ КАП, но они не были виновны и на следующий день, в суде были оправданы.

Потерпевший Алексеев М. объяснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Чемиртаном и другими ребятами шли со дня рождения где они праздновали, и шли по улице Исмаил. Дошли до улицы М. Варлаам, остановилась машина «Волга», из которой вышли двое полицейских, один из которых Дулче В. был с автоматом.

Дулче В. подошел к ним и без всякой причины ударил Алексеева автоматом в спину и тот упал.

Затем он подошел к Чемиртану и начал бить его автоматом, а Чемиртан защищался.

Второй полицейский, Симон не бил их, но только помог посадить Чемиртана в машину, потом он, Алексеев М., сел в машину после Чемиртана, и они поехали в полицию, где в отношении их составили протокол по ст. 174³ КАП, но на следующий день они были оправданы в суде.

Свидетель Симон Т. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Дулче В. находились на работе в Комиссариате Полиции офис Центру и вечером получили информацию о том, что на улице Исмаил группа парней делают шум.

Он вместе с Дулче на автомобиле модели Волга прибыли по ул. Исмаил угол с ул. М. Варлаам, где заметили группу парней, которые, казалось бы, схватились руками.

Дулче В. вышел первый из машины с автоматом и задержал Чемиртана, Чемиртан схватил автомат и начал тягаться с ним, а он задержал Алексеева, они посадили Чемиртана

машину, а затем и Алексеев сел в машину и привезли их в участок полиции, где составили протоколы.

Свидетель Симон сообщил, что не заметил, когда Дулче В. ударил Алексеева или Чемертана автоматом.

Свидетель Крыжунковский И. пояснил, что 17 июля 1997 г. он находился в дежурной комнате Комиссариата Полиции офис Центру и около 02 часов ночи Дулче В. и Симон Т. доставили Алексеева и Чемертана в полицию, которые были немного пьяны. в их машинах были составленные соответствующий протоколы и переданы в суд, не заметил, когда Дулче ударил кого-то из парней.

Свидетель Постеука Р. пояснил, что 17 июля 1997 г. он работал в баре "Марат" по ул. ... и поздно вечером заметил на улице группу немного выпивших молодых людей. В какой-то момент остановилась машина, из которой вышли два человека. у одного был автомат, а у другого резиновая бита.

Дулче с автоматом ударил Алексеева в спину и тот упал, потом Дулче начал бить Чемертана автоматом по рукам и в подбородок, а Чемертан ударился головой о стекло бара, которое разбилось.

Затем посадили Чемертана в машину, а Алексеев сам сел в машину после Чемертана.

Свидетель объясняет, что Алексеев с Чемертаном обнимались, а никак не дрались.

Именно такое объяснение дал свидетель Исаков И., который находился вместе с Алексеевым и Чемертаном на месте происшествия по улице Исмаил, и свидетель Халицкий Руслан, который также присутствовал.

Потерпевший Мачерет не явился на судебное заседание, но он подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, поэтому суд зачитал показания потерпевшего, данные на предварительном следствии (л.д. 68-70), из которых исходит, что 18 августа 1997 г. на месте его проживания он был задержан капитаном Дулче, который сказал, что украден сварочный аппарат, и как будто этот аппарат был украден Мачеретом.

Дулче В. доставил его в полицейский участок по улице Булгарз 40, где в кабинете ему руки и ноги за спиной, а затем несколько раз ударил его резиновой битой по спине, сказав ему заявить, что он украл это устройство, и что он Мачерет вынужден написать такие показания.

Также были зачитаны показания свидетеля Маркова, который, мотивируя что, не смог явиться на судебное заседание (л.д. 108-112), из которых исходит, что 18 августа 1997 г. землянин Мачерет был задержан капитаном Дулче В. и доставлен в отделение милиции, где Дулче В. нанес Мачерету удары с резиновой битой, так, что на его теле остались следы.

Также вина Дулче В. доказана актами судебно-медицинской экспертизы (л.д. 81, 82-83), из которых очевидно, что потерпевшие получили телесные повреждения в результате действий Дулче.

Таким образом, выслушав объяснения подсудимого, показания потерпевших и свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого установлена и квалифицирует его действия по ст. 185 часть (3) УК РМ, как превышение служебных полномочий, сопровождавшееся актами насилия, актами пыток, унижающими личное достоинство потерпевшего, совершенными неоднократно.

При назначении метода и формы наказания для подсудимого, суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства, такие как, что Дулче В. раньше не был судим, не раскаивается в содеянном.

Смягчающим обстоятельством является совершение преступления путем злоупотребления над потерпевшим

415
... учитывает тот факт, что его действия не имеют серьезных последствий.
... приходит к выводу, что за преступление, совершенное подсудимым, возможно,
назначить условное наказание к лишению свободы с лишением права
должности в органах Министерство Внутренних Дел.
В соответствии с выше указанным и согласно со ст. 267-272 УПК РМ, суд

РЕШИЛ:

Признать Дулче Виктор Григоре виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 185 часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого
(пять) лет лишения свободы с лишением права работать или занимать должность
в Министерстве Внутренних Дел сроком на 5 лет.
В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное
Дулче Виктор Григоре, считать условным сроком на один год.
С момента пресечения в отношении Дулче Виктора - оставить обязанность в письменной
форме покидать место жительства.
Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней

/подпись/

Переводчик: Гросу Виктория 

Процедура осуществлена службой переводчиков отдела учета и процессуального
записывания по гражданским и коммерческим делам суда Кишинэу
(центральное месторасположение).

Государственный переводчик подписан.

Заместителя председателя

Кишинэу (центральное месторасположение)

 Елена Мирон

1. Выдать копии на гос. языке и установив - как впервые полученного приговора с даты выдачи
2. Установив соответствие юридического смысла перевода к оригиналу - подписью судьи
3. Написать от руки дату вступления в силу приговора в 1998 году.

My dear Mr. ...
I have the honor to
acknowledge the receipt of
your letter of the 10th inst.
and in reply to inform you
that the same has been
forwarded to the proper
authorities for their
consideration.
Yours very respectfully,
J. M. Smith

117

Дело № 1-568-98
Суд Кишинёв, офис Центру Состав суда: судья Ион Бусунок,
Секретарь Мороз О. Прокурора Чимбир М., Адвоката Каноненко В

Апелляционная Палата мун. Кишинёв
адрес: ул. Тейлор. 4
от инвалида I - ой группы - потерпевшего Мачерет
Алексей
Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655
тел. 022592290 и моб. 079902963

Рассмотрев в судебном публичном заседании уголовное дело бывшего работника МВД РМ -
Дулча Виктор Григоре, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 185
часть (3) УК РМ

13 октября 1998 вынес Приговор:

Признать Дулча Виктор Григоре виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 185
часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого закона 5 (пять) лет лишения
свободы с лишением права работать или занимать должность и с Министерство Внутренних Дел
сроком на 5 лет.

В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное приговором
Дулча Виктор Григоре, считать условным сроком на один год. Мера пресечения в отношении
Дулча Виктора - оставить обязанность в письменной форме не покидать место жительства.
Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинёв в течение 10 дней

Апелляционная жалоба
от потерпевшего

Суд установил:

1. Дулча В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности
инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун.
Кишинёв, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарэ 40,
необоснованно подозревал гр. Мачерет А. в совершении преступления,
прекрасив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст.
14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных
средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерет А. множества ударов
резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был
привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе
на полу. В результате действий Дулча В., Мачерет А. подвергся пыткам и
ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках
и ногах, которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

118
Возражение имеется судебно-экспертиза с Коротенко. 8 к Мачерет
применялись - пытки

Мачерет и его мед карта даже не были представлены в суде. Дулча - лично
не был дубинкой Мачерет и не связывал Мачерет - это делал по его
личному приказу - его подчинённые.

Мачерет - представит - результаты мед экспертизы его ног - которые
убедительно доказывали - применение не просто "связывания по ногам и
рукам" - а применение пытки: "ласточка", «лом» и "противогаза". ЧТО
УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОГО ВИДА ПЫТКИ
ИЛИ средневековой "ДЫБЫ" - где применение противогаза - это процесс
последней стадии этой пытки:

Ввиду - намеренно скрываемого преступления - Суд был обманут -
Следователем прокуратуры сектор Центр - Арабаджи - передал прокурору
Суда - скрыв факт суда над Мачерет - до 2021 года.

Обманывая Мачерет - время и место и даты назначенного Суда -
Мачерет только сейчас узнал, что Суд смог состояться только в суде Центр -
когда запрашивал - связанные с этим делом - незаконное своё уголовное
преследование - один из которых назначен только сейчас в Апелляционной
Палате на 14.04.2021 года:

Суд согласно Делу № 1-568 98 рассматриваемся - "якобы" "потерпевшими" из
содержания - это жалоба Маркова по пыткам в отношении его внука
Мачерет

"Фигурантов" - пьяных задержанных - Суд - не мог связывать с пытками.
Из материалов дела и вполне законного задержания - правонарушителей, не
имеющих ничего общего с делом Мачерет.

Пытали - единственно - потерпевшего Мачерет и по тому поводу были
десятки свидетелей - включая сослуживцев - Маркова - из МВД, врачей
поликлиники и госпиталя МВД.

Теперь о заявленных пытках. ЧТО ДОКАЗЫВАЕТСЯ СУД МЕД
ЭКСПЕРТИЗОЙ И ТОГО, ЧТО САМ ДУЛЧА НЕ МОГ даже если бы хотел -
совершить данное преступление в одиночку:

1. Пытка: "Ласточка" привязывание пристёгнутому наручнику левой руки к
правой лодыжке ноги - со спины или сзади. привязывание пристёгнутому
наручнику правой руки к левой лодыжке ноги - со спины или сзади. В обоих
случаях - человек - связанный таким образом - не "лежит - на животе" - а
"колесом".

418
делается с помощью наручников - застегнутых сзади и верёвки с двумя с
двумя петлями - в виде удавок - стягивающих каждую лодыжку или двух
кусков верёвки с удавкой на каждой из них.

Для реализации пытки - необходимо - осужденного - пристегнув ему руки
сзади наручниками - и связав обе ноги - потянуть - руки сзади вверх и
вставив от боли - нагнуться - свалить с ног связать руки с ногами. Один -
сотрудник - не может этого сделать - ему требуется как минимум - 2-а
сотрудника.

2. Пытка - "лом" - это когда кричащего от боли от вывихнутых суставов в
основном плечевых суставов - (пытки (1)) или "ласточка" - продевается
палка - способная выдержать вес человека - через привязывание
пристёгнутому наручнику левой руки к правой лодыжке ноги - со спины
или сзади, привязывание пристёгнутому наручнику правой руки к левой
лодыжке ноги - со спины или сзади - вместе образующих - крест - проде-
в их между ними. Это боль, когда на суставы - вывернутые - "ласточкой" -
накладывается - дополнительная нагрузка - вес пытаемого - растягиваются и
рвутся сухожилия плечевых суставов.

3. Пытка - "противогаз" - не может быть применена - без связывания жертвы
и не может считаться без одновременного применения пыток:

(1. Пытка: "Ласточка») и

(2. Пытка - "лом»).

Когда от непереносимой боли - пытаемый начинал кричать - ему одевали,
как правило - старый б у - противогаз.

Так как цель пыток - непереносимые страдания - противогаз не имел
фильтра. Чтобы - пытаемый - когда потеряет сознание - не задохнулся - из-
за давления на грудную клетку "ласточка" - так как он лежал "ко лосом" на
полу или когда применялся - "лом" - когда от непереносимой боли - человек
терял сознание и имея слабые лёгкие мог умереть.

Так как Мачерет - с услышанных слов им слов - должен был после - "сдачи"
5000 долларов США - упасть с "виадука" или моста между Ботаникой и
Центром - к нему изначально применяли "лом" и "противогаз".

Ещё одна подробность, которую не мог или не захотел знать суд.

Это что для "удобства» в связи с частым использованием - "нехитрых"
примитивных пыток - Мачерет - покалечили и внесли инфекцию на обе ноги.

И сам факт того, что такая инфекция на обеих лодыжках - как "золотистый" стафилококк - не мог проникнуть - без разрыва - кожных тканей.

Позже пришлось удалять - две вены - перетянутые "удавками" - на левой ноге.

А разрыв сухожилия на правой кисти руки потребовал позже оперативного хирургического вмешательства - заново пришивать их разрывы. Операция, длившаяся на годы - возможности - владение подвижностью пальцев и кисти руки.

Такие последствия - доказывает невозможность молча переносить боль - автоматически доказывая, что не мог не применяться противогаз.

В следствии - применения "дома" - и нескольких часов - отбитых под весом тела и затягивания - двух петель - несколько месяцев Мачерет не мог ходить и лечился от "стафилококка".

Далее:

"Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерет и заметил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Приняв по адресу Мачерет А., задержал его и оставил в комиссариат полиции по ул. Бульвар 40, признает, что несколько раз ударил Мачерет ременной битой, и раскаивается в содеянном"

Это "признание" - как "эпизода" - это прямое нарушение статьи 17 Римского Статута - или оставление безнаказанными пытки.

Более того, когда метод задержания Мачерет - было похищение прямо из двора его дома на глазах многочисленных соседей - бывших сотрудников советской милиции.

Именно с целью избежать свидетельские показания - "задержания" - когда Мачерет свалив на землю связали снятого с его джинсов - ремня - закинули в БАЗНИК - малогабаритной авто - вывезли в неизвестном направлении - одеты не в форму полиции - а в спортивные костюмы - сотрудники - Ленинского РОВД - вот настоящая причина - скрывать и в дальнейшем - сфабриковать - против Мачерет - уголовные истории - а против Маркова - с целью - скрыть его показания - в "справку - "невменяемости" в 2008 году.

(*"Клоунов" - в качестве - "потерпевших" от пыток не было.*)

Единственным потерпевшим от пыток в соответствии со статьей 166 ¹¹⁷прим УК РМ (2003 года) - оставленным безнаказанно.

121
Поэтому - Мачерет на основаниях статьи 401 - 405
просит об новом расследовании - случая, когда жертва пыток - была в 2003
году - безнаказанно привлечена к уголовной ответственности - с участием
интерпунтов и органа - допустившего и затем скрывавшего свою
участность - нарушения Закона № 59 - закона о розыскной деятельности -
привлечения к уголовной ответственности - жертвы пыток и виктимизации.

Мачерет - просит у Апелляционной Палаты - своевременно предоставить
ему адвоката и связать его с прокурорам Апелляционной Палаты присвоив
ему международный процессуальный статус - Victim и потерпевшего с
целью защиты его и его семьи - от неустановленных виновных лиц -
которые инципировали - начиная с 2001 - по 2017 год - незаконное
головное преследование.

Это предварительное - заявление - я передаю по электронной почте через
суд сектор Центр.

Дополнительные - материалы и доказательства Мачерет сможет
представить стороне обвинения и своей защиты одновременно - после
соответствующим образом - установленной судом аудиенции - по моему
делу.

Одновременно информируя, что материалы будут легализованы и
представлены МС ООН - города Гааги в соответствии с подписанным
Молдовой международными соглашениями - запрета пыток и Резолюцией
40/34 ООН.

По каждому пункту из дела № 1-568 98 - не имеет смысла даже
высказываться - настолько это противоречит статьям 5 и статьям 7 - при
условиях соблюдения статьи 17 Римского Статута.

Прошу принять - эту жалобу, как есть в соответствии с статьёй 17 Римского
Статута и Закона № 60 - о защите прав инвалидов.

14 февр. 2021 г.

Мачерет



Дело № 1-272/03

Суд Кишинэу, офис Центру Состав суда: судья К. Алергуш,
Секретарь Скорценски, Черинчук. Прокурора Русу Адвоката Герцеску.

Апелляционная Палата мун. Кишинёв
адрес: ул. Тейлор. 4
от инвалида 1 - ой группы - потерпевшего Мачерет
Алексей
Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655
тел. 022592290 и моб. 079902963

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973, в г. Кишинэу, русской национальности, среднее образование, разведен, временно не работает, ранее не судим, проживающий по адресу мун. Кишинэу ул. Г. Асаки, 49 Б, кв.23, в совершении преступления, предусмотренного ст.225⁵, часть 1 УК РМ, суд, 21 февраля 2003 вынес Приговор:

Мачерет Алексея Артура признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.225⁵, часть 1 УК РМ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишения свободы считаться условным, установив Мачерет А. испытательный срок на 1 (один) год.

Суд мог не знать, что в отношении Мачерет - было вынесен - другой оправдательный приговор в отношении сотрудников полиции и бывших подчинённых - пытавших Мачерет и сам приговор: стал таким образом нарушением статьи 20 Римского Статута, когда имелся другой приговор и Мачерет был признан жертвой пыток - самим судом.

Но из-за действий органов уголовного преследования - передавших согласно - полученному запросу в Прокуратуру сектор Центр - виновному органу - МВД - комиссариату полиции сектор Центр - в здании которого и пытали Мачерет.

Поэтому и действия сотрудников - оставленного безнаказанным - именно по применению пыток - дававших показания против - жертвы - не законно и подлежит расследованию.

Происходящее в суде, когда не были представлены - даже доказательства, чтобы их можно было уничтожить.

А единственный свидетель - жена известного - бандита имела «богатую» криминальную историю - имевшая поэтому судимости и её показания не могли рассматриваться в суде.

Полиция - намеренно скрывшая от суда - что судимости их «свидетеля» связаны с её участием в составе - ОПГ или банды.

Эта «свидетель» или бывшая член банды - грабившая - «челноков» - граждан Молдовы и Украины - ехавших на автобусах через молдавскую и румынскую границы.

«Свидетелем» при чём «профессиональным» - И. Солтаж стала после того, как дала показания против - мужа Солтаж или «Солтана» - имевшего кличку «Солтан».

Прошу Коллегию Апелляционной Палаты - незамедлительно - поручить - прокурору Апелляционной Палаты - запросить - личное дело «свидетеля» - запросив соответствующие материалы у полиции и прокуратуры - по существующей судимости и уголовного дела Ирина Солтаж - возбуждённого, но намеренно - не передававшегося в суды.

Именно «свидетель» - имевшая судимость - не позволило материально - приписывать - какие-либо наркотики и другие «преступления» - Мачерет. Именно поэтому - списка «найденного», чтобы можно было затребовать их экспертизу также не было.

Не надо забывать, что Мачерет до этого не имел проблем с законной и какой-либо судимости в прошлом - даже условной.

Именно - из материалов дела № 1-272/03:

[...] она была приглашена сот рудниками полиции в качестве свидетеля-помощницы при проведении обыска в квартире подсудимого

[...]

«Приглашение» - состоялось, как «заступничество» с целью предотвратить избивание И. Солтаж - её «бой френдом» - за 4 -5 дней до описываемого обыска.

Это был спланированная операция по «пачканию» и уничтожения репутации Мачерет. На самом деле - обстоятельства - «знакомства» со «свидетелями» - таковы:

Мачерет выходил из подъезда и впервые в жизни увидел Солтаж Ирину с молодым мужчиной.

Ирина Солтаж и судя по виду её «парень» сначала мирно сидели - на скамейке рядом с подъездом.

Когда Мачерет возвращался из магазина обратно домой - «свидетель» или: Ирина Солтаж - увидела Мачерет - стала, обращаясь к нему звать на

139
помощь. И только после этого - парень вскочил и стал демонстративно её бить.

А когда Мачерет приблизился, сделал вид, что испугался и «убежал». Мачерет вынужден был поддаться на уговоры - «невинной» Ирины Солтаж - артистично требовавшей пустить её домой к Мачерет - чтобы - смыть кровь - действительно разбитого - ударами - второго «свидетеля». Только это заставило её впустить и пока Мачерет понял, что это постановка - случился «обыск».

Этот «парень» по кличке «Кирилл» - имея настоящее имя Валера - проходит и встречается в качестве одного из «свидетелей» приглашённого сот рудниками полиции по следующему приписываемому Мачерет по уголовному делу № 1-649/2003 делу - по имени «Кирилл- Валера» имевший также судимости - за бандитизм. Именно его показания брались во внимание скрывшими это обстоятельство от суда полицией.

И представленными сотрудниками - уже пытками в подвале в Департаменте по борьбе с организованной преступностью - заставивших его - подписывать, что «свидетельские показания» - данные против него - верные.

Что это доказывает?! Что Мачерет не законно уголовно преследовался - будучи - жертвой пыток.

А ненаказанный орган, представляемый МВД - включая всех его сотрудников и подразделений связанных между собой ведомств - не могли выступать в качестве - «СВИДЕТЕЛЯ», а как соучастника преступлений согласно статьям 5, 7 и 8 Римского Статута.

Поэтому прошу Апелляционную Палату и её Коллегии - отменить как недействительные приговоры по инкриминируемым МВД - «преступлениям».

Переквалифицировав их в доказательства вины - третьих не установленных лиц и с целью выяснения которых - назначив расследование передать их в Генеральную Прокуратуру Республики Молдова . А также специального расследования с целью установить - каким образом, материалы из дела о пытках по уголовному делу по пыткам - не вошли в полном объёме в Дело № 1-568/98 - и стало квалифицироваться - как статья 185 УК РМ а передано в комиссариат сектор Центр - минуя Регистр криминологической экспертизы МВД

Все последующие приговоры - являются доказательством, что они служили - одной цели и достигли её. Когда виновные в пытках лица не были наказаны - согласно подписанным Молдовой в 1990 году - международному договору - запрета пыток.

125
Прошу признать Мачерет жертвой пыток согласно - установленному Приговору юридически и материально назначив реституции его «уголовной истории» согласно Резолюции 40/34 ООН и Римскому Статуту.

Установив виновность правоохранительных и органов уголовного преследования - целью которых было «коллективно» скрыть осуждение и незаконное преследование жертвы - связанной с нарушением статьи 5, 7 и 8. Чтобы это осуществить согласно протоколу - должна применяться - универсальная норма или принцип: «Ne bis in idem» или статьи 20:

1. За исключением случаев, предусмотренных, в настоящем Статуте, никакое лицо не может быть судимо Судом за деяние, составляющее основу состава преступления, в отношении которого данное лицо было признано виновным или оправдано Судом.

С учётом того, что к делу № 1-568/98 установив пытки - а применялась другая квалификация преступления:

[...]

13 октября 1998 вынес Суд сектор Центр вынес приговор:

Признать Дулча Виктор Григоре виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 185 часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого закона 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права работать или занимать должность и с Министерство Внутренних Дел сроком на 5 лет.

В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное приговором Дулча Виктор Григоре, считать условным сроком на один год. Мера пресечения в отношении Дулча Виктора - оставить обязанность в письменной форме не покидать место жительства.

Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней.

[...]

Когда Суд установил, что:

[...]

Дулча В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун. Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарэ 40, необоснованно подозревая гр. Мачерет А. в совершения преступления, превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерет А. множества ударов резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был

126

привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на живот² на полу. В результате действий Дулча В., Мачерет А. подвергся пыткам и ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках и ногах.

[...]

А незаконно классифицируя, как:

[...]

легкие телесные повреждения.

[...]

Далее:

"Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерет и заметил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерет А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгарэ 40, признает, что несколько раз ударил Мачерет резиновой битой, и раскаивается в содеянном".

Это "признание" - как "эпизода" — это прямое нарушение статьи 17 Римского Статута - или оставление безнаказанными пытки.

Более того, когда метод задержания Мачерет - было похищение прямо из двора его дома на глазах многочисленных соседей - бывших сотрудников советской милиции.

Именно с целью избежать свидетельские показания - "задержания" - когда Мачерет свалив на землю связали снятого с его джинсов - ремня - закинули в БАЖНИК - малогабаритной авто - вывезли в неизвестном направлении - одетые в спортивные костюмы - сотрудники - Ленинского РОВД - причина - фабриковать - против Мачерет - уголовные истории - а против Маркова - с целью - скрыть его показания - в "справку - "невменяемости" в 2008 году.

("Клоунов" - в качестве - "потерпевших" от пыток не было.)

Единственным потерпевшим от пыток в соответствии со статьёй 166^{1(прим)} УК РМ (2003 года) - оставленным безнаказанным преступление против «Виктим».

Поэтому - Мачерет на основаниях статьи 401 - 405 просит об новом расследовании - случая, когда жертва пыток - была в 2003 году - безнаказанно привлечённого к уголовной ответственности - с участием фигурантов и органа - допустившего и затем скрывавшего свою

127

причастность - нарушения Закона № 59 - закона о розыскной деятельности - привлечения к уголовной ответственности - жертвы пыток и виктимизации.

Мачерет - просит у Апелляционной Палаты - своевременно предоставить ему адвоката и связать его с прокурорам Апелляционной Палаты присвоив ему международный процессуальный статус - Victima и потерпевшего с целью защиты его и его семьи - от неустановленных виновных лиц - которые инициировали - начиная с 2001 - по 2017 год - незаконное уголовное преследование.

Одновременно информируя, что не все материалы были легализованы для представления в МС ООН - города Гааги в соответствии с подписанным Молдовой международными соглашениями - запрета пыток и Резолюцией 40/34 ООН.

В следствии тог. Что материалы по этому делу должны пройти обязательную апостилированную легализацию - как первое - уголовное дело против жертвы пыток прошу Вас о проставлении - согласно образцу - Суда сектор Центр - не успевшего выдать перевод самого решения или приговора по Делу № 1-272/03.

Прошу зарегистрировать эту апелляцию как дополнение к рансе поданному через Суд сектор Центр.

Прилагаю - копию перевода - для её легализации - и апостилирования согласно принципу «Ne bis in idem» или статьи 20:

1. За исключением случаев, предусмотренных, в настоящем Статуте, никакое лицо не может быть судимо Судом за деяние, составляющее основу состава преступления, в отношении которого данное лицо было признано виновным или оправдано Судом.

2. Никакое лицо не может быть судимо никаким другим судом за упоминаемое в статье 5 преступление, в связи с которым это лицо уже было признано виновным или оправдано Судом.

3. Никакое лицо, которое было судимо другим судом за деяние, запрещённое по смыслу статьи 6, 7 или 8, не может быть судимо Судом за то же деяние, за исключением случаев, когда разбирательство в другом суде:

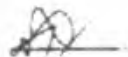
а) предназначалось для того, чтобы оградить соответствующее лицо от уголовной ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда; или

б) по иным признакам не было проведено независимо или беспристрастно в соответствии с нормами надлежащей законной процедуры, признанными международным правом, и проводилось таким образом, что, в существующих обстоятельствах, не отвечало цели предать соответствующее лицо правосудию.

Для представления - в случае нарушений и реституций - дел за 2003 год в МС ООН согласно Резолюции 40/34 и Римскому Статуту статье 17.

4 март. 2021 г.

Мачерет



Дело №1-272/03

П Р И Г О В О Р

Именем Закона

17 февраля 2003

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру,

в составе:

Председатель

К. Алергуш

Секретарь

Скорценски, Черинчук

Прокурор

Русу

Адвокат

Герцеску

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973,
в г. Кишинэу, русской национальности, среднее
образование, разведен, временно не работает, ранее
не судим, проживающий по адресу мун. Кишинэу
ул. Г. Асаки, 49 Б, кв.23,

в совершении преступления, предусмотренного ст.225^б, часть 1 УК РМ, суд,

у с т а н о в и л:

19.09.02, в ходе обыска, проведенного в доме подсудимого, -кв. 23, ул. Г. Асаки, 49 Б,
были обнаружены и изъяты наркотические средства.

Будучи допрошен, в судебном заседании подсудимый Мачерет А. полностью признал
свою вину, он искренне раскаивается, заявив, 19.09.02, около 10-11:00 часов, домой
подсудимого пришли сотрудники милиции, которые провели в квартире обыск и
обнаружили наркотические средства, уже использованный одноразовый шприц, препараты,
из которых изготавливаются наркотические средства.

Употребляет наркотические средства примерно 3-4 месяцев.

Помимо искреннего раскаяния, вина подсудимого в совершении данного
преступления подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

Свидетель И. Солтаж, в суде пояснила, что 19.09.02 г. она была приглашена
сотрудниками полиции в качестве свидетеля-помощницы при проведении обыска в
квартире подсудимого. После проведенного обыска был обнаружен использованный
шприц, в бутылке была какая-то темная жидкость. Изъятые предметы были упакованы и
печатаны.

Вина подсудимого доказана и материалами дела:

- протокол осмотра места происшествия от 19.09.02 (л.д. 8-9);
- заключение экспертизы № 212 от 26.09.02, из которого следует, что темная
жидкость, поднятая 19.09.02 в квартире подсудимого, приписывается наркотическим
средствам.
- протокол осмотра предметов и постановления приобщении к материалу дела
материальных доказательств от 21.10.02 (л.д. 25,26)

Проверив и анализируя в целом все доказательства, представленные в суде органами прокуратуры, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в суде подтверждена. Его действия подлежат квалификации по ст. 225³, часть 1 УК РМ - незаконное изготовление и хранение наркотических средств, без цели сбыта.

При назначении наказания подсудимому суд применяет положения ст. 36 УК РМ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, все обстоятельства дела.

Подсудимый полностью признает свою вину, искренне раскаивается, ранее не судим, по месту жительства охарактеризован удовлетворительно, совершенное преступление не является серьезным. Подсудимый женат, имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, судебная инстанция, устанавливая наказание подсудимому в виде лишения свободы, решает приостановить установленное наказание, установив испытательный срок.

Согласно отчету №214 от 11.11.02 (л.д. 50), подсудимый страдает наркозависимостью и требует лечения, судебная инстанция считает необходимым применить положения ст. 59 УК РМ.

Вещественные доказательства - наркотические средства, подлежат уничтожению.

На основании изложенного, согласно ст. 269-272 УПК РМ, суд,

п р и г о в о р и л:

Мачерета Алексея Артура признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 225³, часть 1 УК РМ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишения свободы считается условным, установив Мачерет А. испытательный срок на 1 (один) год.

Согласно ст. 59 УК РМ назначить Мачерет А. принудительное лечение от наркозависимости в специальных медицинских учреждениях по месту жительства.

Меру пресечения - подписку о невыезде Мачерету А., отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - наркотические средства, которые согласно постановлением от 25.11.02 были отданы на хранение Комиссариату Полиции сектор Центру - подлежат уничтожению.

С правом обжалования в Трибунал мун. Кишинэу в течении 10 дней.

Судья:

‘подпись’

Переводчик

Гросу Виктория

131
jbu@justice.md

Fwd: Назначенные судебные заседания, инициированные по делу Дулча.pdf

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

D, 28 Mar, 2021 21:35

Subject : Fwd: назначенные судебные заседания, инициированные по делу Дулча.pdf

1 fișier atașat

Către : jbu@justice.md

----- Forwarded message -----

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Date: вс, 28 мар. 2021 г. в 21:34

Subject: Fwd: назначенные судебные заседания, инициированные по делу Дулча.pdf

To: <arnaut.sorina27@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Date: вс, 28 мар. 2021 г. в 21:33

Subject: Fwd: назначенные судебные заседания, инициированные по делу Дулча.pdf

To: <proc-crs@procuratura.md>

----- Forwarded message -----

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Date: вс, 28 мар. 2021 г. в 21:33

Subject: Fwd: назначенные судебные заседания, инициированные по делу Дулча.pdf

To: <proc-gen@procuratura.md>

Назначенные судебные заседания инициированные по делу Дулча.pdf

Назначенные судебные заседания инициированные по делу Дулча.pdf

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

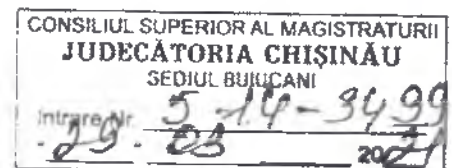
Date: вс, 28 мар. 2021 г. в 21:32

Subject: назначенные судебные заседания, инициированные по делу Дулча.pdf

To: Procuratura ANTICORUPȚIE <proc-ant@procuratura.md>

назначенные судебные заседания инициированные по делу Дулча.pdf

351 KB



132

se înmânează destinatarului

CITAȚIE

21-30/2021

la dosarul penal nr. 1-21025885-12-21-19022021-1

Condamnat:	Maceret Alexei	Chișinău, A. Doga 30, ap.38
Procuror	Procuratura m.Chișinău Oficiul Râșcani	Chișină, str.Kiev 3A MD 2068

Judecătoria Chișinău, Sediul Buiucani - penal, situată pe adresa: Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, Vă cheamă pe data de 21.04.2021 la ora 09:00, sala nr. Buiucani. Sala de ședințe nr. 425 în legătură cu examinarea cererii condamnatului privind reabilitarea judecătorească. Alte categorii noi apărute CP RM. Partea citată are dreptul să fie asistată de un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat. Apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu își va alege un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat care îi va acorda asistență juridică garantată de stat.

Anexe:

VĂ RUGĂM SĂ VĂ PREZENTAȚI CU BULETINUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ȘI CU COPIA ACESTUIA.

În atenția părților: După necesitate, faceți cunoștință cu materialele dosarului cu o solicitare preventivă. Se recomandă expunerea pozitiei în formă scrisă.

Grefier: Iurie Caprian

Telefonul de contact:

CONSECINȚELE LEGALE ÎN CAZ DE NEPREZENTARE

Neprezentarea procurorului la ședința de judecată atrage amânarea ședinței cu informarea despre acest fapt a procurorului ierarhic superior. Pentru lipsă nemotivată, procurorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 320 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

Instanța, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să dispună aducerea silită a inculpatului și să-i aplice o măsură preventivă sau să o înlocuiască cu o altă măsură care va asigura prezentarea lui în instanță, iar la demersul procurorului, să dispună arestarea inculpatului în căutare. Încheierea privind anunțarea inculpatului în căutare se execută de către organele afacerilor interne. (alin. (5) art. 321 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În cazul neprezentării în ședință a apărătorului și al imposibilității de a-l înlocui în ședința respectivă, ședința de judecată se amână. Pentru lipsă nemotivată, apărătorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 322 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare motivată a părții vătămate, instanța, consultând opiniile părților, decide judecarea cauzei sau amânarea ei în funcție de faptul dacă cauza poate fi judecată în lipsa părții

Se însoțează destinatarului

CITAȚIE

la dosarul penal nr. 1-21028795-02-1a-25022021

1a-432/21

Inculpat:	Dulce Victor Grigore	mun. Chișinău, str. M Spătaru 9/1, ap. 51 r. Ungheni, s. Sinești
Partea vătămată:	Maceret Alexei Artur	mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap. 38
Procuror:	Procuratura de circumscripție Chișinău	mun. Chișinău, str. Teilor, 4

Curtea de Apel Chișinău, Colegiu Penal, adresa: Mun. Chișinău, or. Chișinău, Teilor 4, Vă cheamă pe data de 20.04.2021 la ora 10:30, Sala nr.1 în legătură cu cauza penală în privința inculpatului Dulce Victor Grigore învinuit în baza art. Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu CP RM examinată în ordine de apel, în baza cererii de apel depuse de partea vătămată împotriva sentinței judecătorești Centru, municipiul Chișinău din 13.10.1998. Partea citată are dreptul să fie asistată de un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat. Apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu își va alege un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat care îi va acorda asistență juridică garantată de stat.

Anexe:

VĂ RUGĂM SĂ VĂ PREZENTAȚI CU BULETINUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ȘI CU COPIA ACESTUIA

***În atenția părților:** După necesitate, faceți cunoștință cu materialele dosarului cu o solicitare preventivă. Se recomandă expunerea prezentei în formă scrisă*

Judecător: Iurie Iordan

Grefier: Cristina Său

Telefonul de contact: 022635415

CONSECINȚELE LEGALE ÎN CAZ DE NEPREZENTARE

Neprezentarea procurorului la ședința de judecată atrage amânarea ședinței cu informarea despre acest fapt a procurorului ierarhic superior. Pentru lipsă nemotivată, procurorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 320 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

Instanța, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să dispună aducerea silită a inculpatului și să-i aplice o măsură preventivă sau să o înlocuiască cu o altă măsură care va asigura prezentarea lui în instanță, iar la demersul procurorului, să dispună anunțarea inculpatului în căutare. Încheierea privind anunțarea inculpatului în căutare se execută de către organele afacerilor interne. (alin. (5) art. 321 Codul de procedură penală al Republicii Moldova) În cazul neprezentării în ședință a apărătorului și al imposibilității de a-l înlocui în ședința respectivă, ședința de judecată se amână. Pentru lipsă nemotivată, apărătorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 322 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare motivată a părții vătămate, instanța, consultând opiniile părților, decide judecarea cauzei sau amânarea ei în funcție de faptul dacă cauza poate fi judecată în lipsa părții vătămate fără a-i leza drepturile și interesele. (alin. (3) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare nemotivată în instanță pentru audiere, partea vătămată poate fi adusă silit și poate fi supusă amenzii judiciare. (alin. (5) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

Se înmânează destinatarului

CITAȚIE

la dosarul penal nr. 1-20047541-02-1a-22122020, 1a-2232/20

Apelant:	Maceret Alexei	Chișinău, A. Doga 30, ap.38
----------	----------------	-----------------------------

Către: Judecătoria de Apel Chișinău, Colegiu Penal, adresa: Mun. Chișinău, or. Chișinău, Teilor 4, Vă
se prezintă pe data de 17.03.2021 la ora 09:30, Sala nr.2 în legătură cu cauza penală în privința
inculpatului Maceret Alexei învinuit în baza art. Articolul 217 CP RM.

*Prezența părților: După necesitate, faceți cunoștință cu materialele dosarului cu o solicitare
preventivă. Se recomandă expunerea poziției în fața instanței.*

Grefier: Cristina Delinschi
Telefonul de contact: 022635334

CONSECINȚELE LEGALE ÎN CAZ DE NEPREZENTARE

Neprezentarea procurorului la ședința de judecată atrage amânarea ședinței cu informarea despre
acest fapt a procurorului ierarhic superior. Pentru lipsă nemotivată, procurorul este sancționat cu
amandă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art.
320 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

Instanța, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să
dispună aducerea silită a inculpatului și să-i aplice o măsură preventivă sau să o înlocuiască cu o
altă măsură care va asigura prezentarea lui în instanță, iar la demersul procurorului, să dispună
amânarea inculpatului în căutare. Încheierea privind anunțarea inculpatului în căutare se execută
de către organele afacerilor interne. (alin. (5) art. 321 Codul de procedură penală al
Republicii Moldova)

În cazul neprezentării în ședință a apărătorului și al imposibilității de a-l înlocui în ședința
respectivă, ședința de judecată se amână. Pentru lipsă nemotivată, apărătorul este sancționat cu
amandă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art.
322 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare motivată a părții vătămate, instanța, consultând opiniile părților, decide
judecarea cauzei sau amânarea ei în funcție de faptul dacă cauza poate fi judecată în lipsa părții
vătămate fără a-i leza drepturile și interesele. (alin. (3) art. 323 Codul de procedură penală al
Republicii Moldova)

În caz de neprezentare nemotivată în instanță pentru audiere, partea vătămată poate fi adusă silit
și poate fi supusă amenzii judiciare. (alin. (5) art. 323 Codul de procedură penală al
Republicii Moldova)

CURTEA
DE APEL CHIȘINĂU

2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355



CHISINAU
COURT OF APPEAL

4 Teilor str., Chișinău 2043
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

1a-1896/20 din 09.03.2021

CITAȚIE

dosarul penal nr. 1a-1896/20 din 09.03.2021

Al:	Pavel Cebotari	Mun. Chișinău, str. Grenoble 128/1, ap. 989
Al:	Maceret Alexei	Mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap. 38

Curtea de Apel Chișinău, situată pe adresa mun. Chișinău, str. Teilor 4, Vă cheamă la data de 08.06.2021 ora 11:00, sala 2 etajul 1, unde se va examina în ordine de apel, în ședință de judecată publică, cauza penală în privința inculpatului Maceret Alexei învinuiri în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 alin.(2) Cod penal RM.

În atenția părților: după necesitate, faceți cunoștință cu materialele cauzei până vineri în bir. 5, cu o solicitare preventivă. Recomandăm să vă prezentați în formă scrisă.

Prezența este obligatorie!

Grefierul
Curții de Apel Chișinău

Elis

136

Urigoray
jbu@justice.md

mbra

arhiv240@gmail.com

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

L, 05 Apr, 2021 3:58

Subiect : arhiv240@gmail.com

1 fișier atașat

Către : jbu@justice.md

Легализация по юридической реабилитации.pdf
17 MB

De la : jbu@justice.md

L, 05 Apr, 2021 14:23

Subiect : Re: arhiv240@gmail.com

Către : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Se afișează imaginile externe. [Afișare imagini mai jos](#)

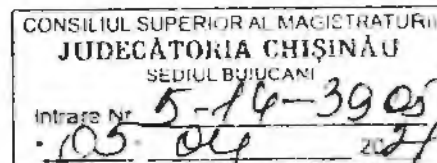
recepționat

De la: "arhiv 1973" <arhiv240@gmail.com>

Către: "jbu" <jbu@justice.md>

Trimis: luni, 5 aprilie, 2021 9:26:09

Subiect: Fwd: arhiv240@gmail.com



----- Forwarded message -----

От: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Date: пн, 5 апр. 2021 г. в 04:54

Subject: Fwd: arhiv240@gmail.com

To: <jbu@justice.md>

В рамках дела о легализации юридической реабилитации 21-30/2021

Прошу - считать - это обращение - как мое ходатайство - по переданным в Ваш Суд - документов по
Пра-834/09:

1. Оригинальной копии на гос. языке Пра-834/09 - согласно заявлению "оправдательного определения Верховного Суда - обязательности публикации и апостилирование.pdf"
2. Оправдательное Определение Верховного Суда и самого обращения от 16.02.2021 года входящего номера № 514 - 2405/2 - прилагаю - доказывающие эту операцию файлы.

Прошу - о передаче соответствующих - легализации и юридической реабилитации -
оригиналов. Оправдательного Определения № 1ра-834/09 - в Суд Буюкань связавшись с секретарём Юрие
приан и передать с моего письменного согласия в кабинет № 425 - по назначенному на 21.04.2021 года -
судебной реабилитации по делу № 21-30/2021.

Одновременно информирую - судью и Прокуратуру - по делу связанному с публикацией, легализацией и
обладающей исковой силой согласно статье 85 Римского Статута.

Одновременно судье по делу № 21-30/2021 - о замене в файле: № 1ра-834/09 - титульного листа - для
представления в качестве - для аудита МС ООН в порядке консульской трансграничной передачи - имеющей
значение для судебной практики - по реализации - целостности Римского Статута.

Прошу судью - получившему - дело № 21-30/2021 Мачерет - установив - консультативное заключение от
21.11.2019 года - Конституционного Суда - по факту признание исковой силы Оправдательного определения -
судебной оправдательному Приговору - внести - в переданный файл необходимые для его актуализации -

34

изменения - одновременно - установив:

1. Дефект титульного листа - стал непреодолимым препятствием - для публикации и легализации - копии Определения 1ра-834/09.
2. Согласно - закону № 112 и его статьями: Статья 328
Публикация судебных решений
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в судебных разбирательствах, возбужденных за нарушение права интеллектуальной собственности, судебные органы могли затребовать по просьбе заявителя и за счет нарушителя надлежащие меры для распространения информации, касающейся решения, в том числе отображение решения и публикации его в полном объеме или частично.
3. Согласно - закону № 112 и его статьями: Статья 408
Отмена несовместимого внутреннего законодательства
В рамках сближения Республика Молдова должна исключить положения своего внутреннего законодательства или упразднить внутренние практики, которые не согласуются с правом Союза или с ее внутренним законодательством, сближенным с законодательством Союза в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

Согласно статье 6 - этого Закона максимальную силу имеет - при разрешении имущественных и прав физических лиц - при разрешении споров по юридической реабилитации - когда был применен - Уголовный Закон следующие положения о Международном уголовный суд

1. Стороны вновь подтверждают, что наиболее тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом, не должны оставаться безнаказанными, и что их эффективное судебное преследование должно обеспечиваться принятием мер на национальном и международном уровнях, включая Международный уголовный Суд (ICC).
2. Стороны полагают, что создание и эффективное функционирование ICC является важным событием для международного мира и правосудия. Стороны достигают соглашения оказывать поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Пока Мачерет - не сможет реализовать свое исковое право согласно статье 85 Римского Статута - действие исковых давностей по делу связанному с применением крайней степени уголовного наказания в 2009 году - и ранее в 1998 года и статьи 20 Римского статута - подлежало исключительно статьями 5 и 7 - запрещающего применение Уголовного Закона - в отношении как осужденных по связанными с этими статьями - лицам так и к - жертвам - пока существовала - исковая сила.

На основании того, что Сертификат о несудимости - необходим - для защиты процессуальных прав и исковой силы - Мачерет - в соответствии с статьями 85 и 29 - став объектом - трансграничной консульской передачи - даже в форме его апостилирования, когда - конечным адресом - служит - государство Нидерландов - города Гаага - неотделимо от Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Поэтому предварительно заявляя это заявление - в настоящем виде и прошу актуализировать Определения № 1ра-834/09 - оказывая поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов,

Мачерет

Александру Негру - для передачи в тот же суд по...

В рамках дела о легализации юридической реабилитации - прошу Вас - распечатать необходимые для юридической реабилитации - документы - представленные этим файлом.

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

L, 05 Apr, 2021 9:26

Subiect : Fwd: arhiv240@gmail.com

1 fişier ataşat

Către : jbu@justice.md

Se afişează imaginile externe. [Afisare imaginii mai jos](#)

----- Forwarded message -----

De: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Date: пн, 5 апр. 2021 г. в 04:54
Subject: Fwd: arhiv240@gmail.com
To: <jbu@justice.md>

в рамках дела о легализации юридической реабилитации 21-30/2021

Прошу - считать - это обращение - как мое ходатайство - по переданным в Ваш Суд - документов по 1ра-834/09:

1. Оригинальной копии на гос. языке 1ра-834/09 - согласно заявлению "оправдательного определения Верховного Суда - обязательности публикации и апостилирование.pdf"
2. Оправдательное Определение Верховного Суда и самого обращения от 16.02.2021 года входящего номера № 514 - 2405/2 - прилагаю - доказывающие эту операцию файлы.

Прошу - о передаче соответствующих - легализации и юридической реабилитации - оригиналов. Оправдательного Определения № 1ра-834/09 - в Суд Буюкань связавшись с секретарём Юрие Каприан и передать с моего письменного согласия в кабинет № 425 - по назначенному на 21.04.2021 года - судебной реабилитации по делу № 21-30/2021.

Одновременно информируя - судью и Прокуратуру - по делу связанному с публикацией, легализацией и обладающей исковой силой согласно статье 85 Римского Статута.

И одновременно судье по делу № 21-30/2021 - о замене в файле: № 1ра-834/09 - титульного листа - для представления в качестве - для аудита МС ООН в порядке консульской трансграничной передачи - имеющей значение для судебной практики - по реализации - целостности Римского Статута.

Прошу судью - получившему - дело № 21-30/2021 Мачерет - установив - консультативное заключение от 27.11.2019 года - Конституционного Суда - по факту признание исковой силы Оправдательного определения - равной оправдательному Приговору - внести - в переданный файл необходимые для его актуализации - изменения - одновременно - установив:

1. Дефект титульного листа - стал непреодолимым препятствием - для публикации и легализации - копии Определения 1ра-834/09.
2. Согласно - закону № 112 и его статьями: Статья 328
Публикация судебных решений
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в судебных разбирательствах, возбужденных за нарушение права интеллектуальной собственности, судебные органы могли затребовать по просьбе заявителя и за счет нарушителя надлежащие меры для распространения информации, касающейся решения, в том числе отображение решения и публикации его в полном объеме или частично.
3. Согласно - закону № 112 и его статьями: Статья 408
Отмена несовместимого внутреннего законодательства
В рамках сближения Республика Молдова должна исключить положения своего внутреннего законодательства или упразднить внутренние практики, которые не согласуются с правом Союза или с ее внутренним законодательством, сближенным с законодательством Союза в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

Согласно статье 6 - этого Закона максимальную силу имеет - при разрешении имущественных и прав физических лиц - при разрешении споров по юридической реабилитации - когда был применен - Уголовный Закон следующие положения о Международный уголовный суд

1. Стороны вновь подтверждают, что наиболее тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом, не должны оставаться безнаказанными, и что их эффективное судебное преследование должно обеспечиваться принятием мер на национальном и международном уровнях, включая Международный уголовный Суд (ИСС).
2. Стороны полагают, что создание и эффективное функционирование ИСС является важным событием для международного мира и правосудия. Стороны достигают соглашения оказывать поддержку ИСС, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Пока Мачерет - не сможет реализовать свое исковое право согласно статье 85 Римского Статута - действие исковых давностей по делу связанному с применением крайней степени уголовного наказания в 2009 году - и ранее в 1998 года и статьи 20 Римского статута - подлежало исключительно статьями 5 и 7 - запрещающего применение Уголовного Закона - в отношении как осужденных по связанными с этими статьями - лицам так и - жертвам - пока существовала - исковая сила.

На основании того, что Сертификат о несудимости - необходим - для защиты процессуальных прав и исковой силы - Мачерет - в соответствии с статьями 85 и 29 - став объектом - трансграничной консульской передачи - даже в форме его апостилирования, когда - конечным адресом - служит - государство Нидерландов - города Гаага - неотделимо от Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

138

Поэтому предварительно заявляя это заявление - в настоящем виде и прошу актуализировать Определения № 1ра-834/09 - оказывая поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов,

Мачерет

Александру Негру - для передачи в тот же суд по...

В рамках дела о легализации юридической реабилитации - прошу Вас - распечатать необходимые для юридической реабилитации - документы - представленные этим файлом.

Легализация по юридической реабилитации.pdf
17 MB

140
Yigorgas
jbu@justice.md

ombra

Fwd: arhiv240@gmail.com

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

L, 05 Apr, 2021 7:54

Subiect : Fwd: arhiv240@gmail.com

1 fișier atașat

Către : jbu@justice.md

В рамках дела о легализации юридической реабилитации 21-30/2021

В рамках дела о легализации юридической реабилитации - прошу Вас - распечатать необходимые для юридической реабилитации - документы - представленные этим файлом.

Легализация по юридической реабилитации.pdf
17 MB

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

L, 05 Apr, 2021 3:58

Subiect : arhiv240@gmail.com

1 fișier atașat

Către : jbu@justice.md

Легализация по юридической реабилитации.pdf
17 MB

De la : jbu@justice.md

L, 05 Apr, 2021 14:23

Subiect : Re: arhiv240@gmail.com

Către : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Au se afișează imaginile externe. [Afișare imagini mai jos](#)

receptionat

De la: "arhiv 1973" <arhiv240@gmail.com>

Către: "jbu" <jbu@justice.md>

Trimis: luni, 5 aprilie, 2021 9:26:09

Subiect: Fwd: arhiv240@gmail.com

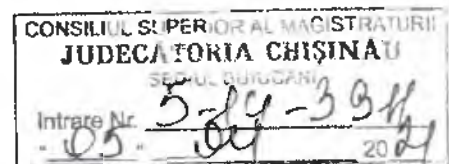
----- Forwarded message -----

De: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Date: пн, 5 апр. 2021 г. в 04:54

Subject: Fwd: arhiv240@gmail.com

To: <jbu@justice.md>



В рамках дела о легализации юридической реабилитации 21-30/2021

прошу - считать - это обращение - как мое ходатайство - по переданным в Ваш Суд - документов по ра-834/09:

1. Оригинальной копии на гос. языке 1ра-834/09 - согласно заявлению "оправдательного определения Верховного Суда - обязательности публикации и апостилирование.pdf"
2. Оправдательное Определение Верховного Суда и самого обращения от 16.02.2021 года входящего номера № 514 - 2405/2 - прилагаю - доказывающие эту операцию файлы.

Прошу - о передаче соответствующих - легализации и юридической реабилитации - оригиналов. Оправдательного Определения № 1ра-834/09 - в Суд Буюкань связавшись с секретарём Юрие Каприан и передать с моего письменного согласия в кабинет № 425 - по назначенному на 21.04.2021 года - судебной реабилитации по делу № 21-30/2021.

Одновременно информирую - судью и Прокуратуру - по делу связанному с публикацией, легализацией и обладающей искомой силой согласно статье 85 Римского Статута.

Одновременно судье по делу № 21-30/2021 - о замене в файле: № 1ра-834/09 - титульного листа - для представления в качестве - для аудита МС ООН в порядке консульской трансграничной передачи - имеющей значение для судебной практики - по реализации - целостности Римского Статута.

Прошу судью - получившему - дело № 21-30/2021 Мачерет - установив - консультативное заключение от 27.11.2019 года - Конституционного Суда - по факту признание искомой силы Оправдательного определения - равной оправдательному Приговору - внести - в переданный файл необходимые для его актуализации - изменения - одновременно - установив:

1. Дефект титульного листа - стал непреодолимым препятствием - для публикации и легализации - копии Определения 1ра-834/09.
2. Согласно - закону № 112 и его статьями: Статья 328
Публикация судебных решений
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в судебных разбирательствах, возбужденных за нарушение права интеллектуальной собственности, судебные органы могли затребовать по просьбе заявителя и за счет нарушителя надлежащие меры для распространения информации, касающейся решения, в том числе отображение решения и публикации его в полном объеме или частично.
3. Согласно - закону № 112 и его статьями: Статья 408
Отмена несовместимого внутреннего законодательства
В рамках сближения Республика Молдова должна исключить положения своего внутреннего законодательства или упразднить внутренние практики, которые не согласуются с правом Союза или с ее внутренним законодательством, сближенным с законодательством Союза в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

Согласно статье 6 - этого Закона максимальную силу имеет - при разрешении имущественных и прав физических лиц - при разрешении споров по юридической реабилитации - когда был применен - Уголовный Закон следующие положения о Международном уголовном суде

1. Стороны вновь подтверждают, что наиболее тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом, не должны оставаться безнаказанными, и что их эффективное судебное преследование должно обеспечиваться принятием мер на национальном и международном уровнях, включая Международный уголовный Суд (ICC).
2. Стороны полагают, что создание и эффективное функционирование ICC является важным событием для международного мира и правосудия. Стороны достигают соглашения оказывать поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Пока Мачерет - не сможет реализовать свое искомое право согласно статье 85 Римского Статута - действие исковых давностей по делу связанному с применением крайней степени уголовного наказания в 2009 году - и ранее в 1998 года и статьи 20 Римского статута - подлежало исключительно статьями 5 и 7 - запрещающего применение Уголовного Закона - в отношении как осужденных по связанным с этими статьями - лицам так и как - жертвам - пока существовала - искомая сила.

На основании того, что Сертификат о несудимости - необходим - для защиты процессуальных прав и искомой силы - Мачерет - в соответствии с статьями 85 и 29 - став объектом - трансграничной консульской передачи - даже в форме его апостилирования, когда - конечным адресом - служит - государство Нидерландов - города Гаага - неотделимо от Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Поэтому предварительно заявляя это заявление - в настоящем виде и прошу актуализировать Определения № 1ра-834/09 - оказывая поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов,

Мачерет

Александру Негру - для передачи в тот же суд по...

В рамках дела о легализации юридической реабилитации - прошу Вас - распечатать необходимые для юридической реабилитации - документы - представленные этим файлом.

142

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

L, 05 Apr, 2021 9:26

Subiect : Fwd: arhiv240@gmail.com

1 fişier ataşat

Către : jbu@justice.md

Se afişează imaginile externe. Afisare imagini mai jos

----- Forwarded message -----

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Date: пн, 5 апр. 2021 г. в 04:54

Subject: Fwd: arhiv240@gmail.com

To: <jbu@justice.md>

В рамках дела о легализации юридической реабилитации 21-30/2021

Прошу - считать - это обращение - как мое ходатайство - по переданным в Ваш Суд - документов по 1ра-834/09:

1. Оригинальной копии на гос. языке 1ра-834/09 - согласно заявлению "оправдательного определения Верховного Суда - обязательности публикации и апостилирование.pdf"
2. Оправдательное Определение Верховного Суда и самого обращения от 16.02.2021 года входящего номера № 514 - 2405/2 - прилагаю - доказывающие эту операцию файлы.

Прошу - о передаче соответствующих - легализации и юридической реабилитации - оригиналов. Оправдательного Определения № 1ра-834/09 - в Суд Буюкань связавшись с секретарём Юрие Каприан и передать с моего письменного согласия в кабинет № 425 - по назначенному на 21.04.2021 года - судебной реабилитации по делу № 21-30/2021.

Одновременно информируя - судью и Прокуратуру - по делу связанному с публикацией, легализацией и обладающей исковой силой согласно статье 85 Римского Статута.

И одновременно судье по делу № 21-30/2021 - о замене в файле: № 1ра-834/09 - титульного листа - для представления в качестве - для аудита МС ООН в порядке консульской трансграничной передачи - имеющей значение для судебной практики - по реализации - целостности Римского Статута.

Прошу судью - получившему - дело № 21-30/2021 Мачерет - установив - консультативное заключение от 27.11.2019 года - Конституционного Суда - по факту признание исковой силы Оправдательного определения - равной оправдательному Приговору - внести - в переданный файл необходимые для его актуализации - изменения - одновременно - установив:

1. Дефект титульного листа - стал непреодолимым препятствием - для публикации и легализации - копии Определения 1ра-834/09.
2. Согласно - закону № 112 и его статьями: Статья 328
Публикация судебных решений
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в судебных разбирательствах, возбужденных за нарушение права интеллектуальной собственности, судебные органы могли затребовать по просьбе заявителя и за счет нарушителя надлежащие меры для распространения информации, касающейся решения, в том числе отображение решения и публикации его в полном объеме или частично.
3. Согласно - закону № 112 и его статьями: Статья 408
Отмена несовместимого внутреннего законодательства
В рамках сближения Республика Молдова должна исключить положения своего внутреннего законодательства или упразднить внутренние практики, которые не согласуются с правом Союза или с ее внутренним законодательством, сближенным с законодательством Союза в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

Согласно статье 6 - этого Закона максимальную силу имеет - при разрешении имущественных и прав физических лиц - при разрешении споров по юридической реабилитации - когда был применен - Уголовный закон следующие положения о Международном уголовный суд

Стороны вновь подтверждают, что наиболее тяжкие преступления, вызывающие беспокойство международного сообщества в целом, не должны оставаться безнаказанными, и что их эффективное судебное преследование должно обеспечиваться принятием мер на национальном и международном уровнях, включая Международный уголовный Суд (ИСС).

143

Стороны полагают, что создание и эффективное функционирование ICC является важным событием для международного мира и правосудия. Стороны достигают соглашения оказывать поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Пока Мачерет - не сможет реализовать свое исковое право согласно статье 85 Римского Статута - действие исковых давностей по делу связанному с применением крайней степени уголовного наказания в 2009 году - и ранее в 1998 года и статьи 20 Римского статута - подлежало исключительно статьями 5 и 7 - запрещающего применение Уголовного Закона - в отношении как осужденных по связанными с этими статьями - лицам так и - жертвам - пока существовала - исковая сила.

на основании того, что Сертификат о несудимости - необходим - для защиты процессуальных прав и исковой силы - Мачерет - в соответствии с статьями 85 и 29 - став объектом - трансграничной консульской передачи - также в форме его апостилирования, когда - конечным адресом - служит - государство Нидерландов - города Гаага - неотделимо от Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Поэтому предварительно заявляя это заявление - в настоящем виде и прошу актуализировать Определения 1ра-834/09 - оказывая поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов,

Мачерет

Александру Негру - для передачи в тот же суд по...

В рамках дела о легализации юридической реабилитации - прошу Вас - распечатать необходимые для юридической реабилитации - документы - представленные этим файлом.

Легализация по юридической реабилитации.pdf
17 MB

From: arhiv240@gmail.com

To: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

L, 05 Apr, 2021 9:26

Subject: Fwd: arhiv240@gmail.com

1 fișier atașat

From: jbu@justice.md

Do not use afișează imaginile externe. Afisare imagini mai jos

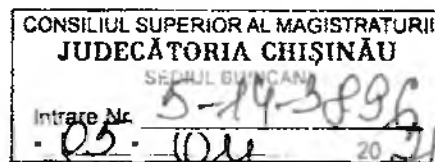
----- Forwarded message -----

From: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Date: пн, 5 апр. 2021 г. в 04:54

Subject: Fwd: arhiv240@gmail.com

To: <jbu@justice.md>



В рамках дела о легализации юридической реабилитации 21-30/2021

Прошу - считать - это обращение - как мое ходатайство - по переданным в Ваш Суд - документов по 1ра-834/09:

1. Оригинальной копии на гос. языке 1ра-834/09 - согласно заявлению "оправдательного определения Верховного Суда - обязательности публикации и апостилирование.pdf"
2. Оправдательное Определение Верховного Суда и самого обращения от 16.02.2021 года входящего номера № 514 - 2405/2 - прилагаю - доказывающие эту операцию файлы.

Прошу - о передаче соответствующих - легализации и юридической реабилитации - оригиналов. Оправдательного Определения № 1ра-834/09 - в Суд Буюкань связавшись с секретарём Юрие Приан и передать с моего письменного согласия в кабинет № 425 - по назначенному на 21.04.2021 года - судебной реабилитации по делу № 21-30/2021.

Одновременно информирую - судью и Прокуратуру - по делу связанному с публикацией, легализацией и издающей исковой силой согласно статье 85 Римского Статута.

Одновременно судье по делу № 21-30/2021 - о замене в файле: № 1ра-834/09 - титульного листа - для представления в качестве - для аудита МС ООН в порядке консульской трансграничной передачи - имеющей значение для судебной практики - по реализации - целостности Римского Статута.

Прошу судью - получившему - дело № 21-30/2021 Мачерет - установив - консультативное заключение от 11.2019 года - Конституционного Суда - по факту признание исковой силы Оправдательного определения - именной оправдательному Приговору - внести - в переданный файл необходимые для его актуализации - изменения - одновременно - установив:

1. Дефект титульного листа - стал непреодолимым препятствием - для публикации и легализации - копии Определения 1ра-834/09.
2. Согласно - закону № 112 и его статьями: Статья 328
Публикация судебных решений
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в судебных разбирательствах, возбужденных за нарушение права интеллектуальной собственности, судебные органы могли затребовать по просьбе заявителя и за счет нарушителя надлежащие меры для распространения информации, касающейся решения, в том числе отображение решения и публикации его в полном объеме или частично.
3. Согласно - закону № 112 и его статьями: Статья 408
Отмена несовместимого внутреннего законодательства
В рамках сближения Республика Молдова должна исключить положения своего внутреннего законодательства или упразднить внутренние практики, которые не согласуются с правом Союза или с ее внутренним законодательством, сближенным с законодательством Союза в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

Согласно статье 6 - этого Закона максимальную силу имеет - при разрешении имущественных и прав юридических лиц - при разрешении споров по юридической реабилитации - когда был применен - Уголовный кодекс. Следующие положения о Международном уголовном суде
Стороны вновь подтверждают, что наиболее тяжкие преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества в целом, не должны оставаться безнаказанными, и что их активное судебное преследование должно обеспечиваться принятием мер на национальном и

145

Международном уровнях, включая Международный уголовный Суд (ИСС).

Стороны полагают, что создание и эффективное функционирование ИСС является важным событием для международного мира и правосудия. Стороны достигают соглашения оказывать поддержку ИСС, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Пока Мачерет - не сможет реализовать свое исковое право согласно статье 85 Римского Статута - действие исковых давностей по делу связанному с применением крайней степени уголовного наказания в 2009 году - и ранее в 1998 года и статьи 20 Римского статута - подлежало исключительно статьями 5 и 7 - запрещающего применение Уголовного Закона - в отношении как осужденных по связанными с этими статьями - лицам так и - жертвам - пока существовала - исковая сила.

На основании того, что Сертификат о несудимости - необходим - для защиты процессуальных прав и исковой силы - Мачерет - в соответствии с статьями 85 и 29 - став объектом - трансграничной консульской передачи - даже в форме его апостилирования, когда - конечным адресом - служит - государство Нидерландов - города Гаага - неотделимо от Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Поэтому предварительно заявляя это заявление - в настоящем виде и прошу актуализировать Определения № 1ра-834/09 - оказывая поддержку ИСС, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов,

Мачерет

Александру Негру - для передачи в тот же суд по...

В рамках дела о легализации юридической реабилитации - прошу Вас - распечатать необходимые для юридической реабилитации - документы - представленные этим файлом.

Легализация по юридической реабилитации.pdf
17 MB

se amână la dispoziția destinatarului

CITAȚIE

21-30/2021

la dosarul penal nr. 1-21025885-12-21-19022021-1

Condamnat:	Maceret Alexei	Chișinău, A. Doga 30, ap.38
Procuror:	Procuratura m. Chișinău Oficial Râșcani	Chișinău, str. Kiev 3A MD 2068

Judecătoria Chișinău, Sediul Buiucani - penal, situată pe adresa: Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Botez, 200, Vă cheamă pe data de 21.04.2021 la ora 09:00, sala nr. Buiucani. Sala de ședințe nr. 25 în legătură cu examinarea cererii condamnatului privind reabilitarea judecătorească. Alte categorii noi apărute CP RM. Partea citată are dreptul să fie asistată de un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat. Apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu își va alege un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat care îi va acorda asistență juridică garantată de stat.

Anexe:

VĂ RUGĂM SĂ VĂ PREZENTAȚI CU BULETINUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ȘI CU COPIA ACESTUIA.

Atenția părților: După necesitate, faceți cunoștință cu materialele dosarului cu o solicitare preventivă. Se recomandă examinarea poziției în formă scrisă.

Briefier: Iurie Caprila

Telefonul de contact:

CONSECINȚELE LEGALE ÎN CAZ DE NEPREZENTARE

Neprezentarea procurorului la ședința de judecată atrage amânarea ședinței cu informarea despre acest fapt a procurorului ierarhic superior. Pentru lipsă nemotivată, procurorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 320 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

Instanța, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să dispună aducerea silită a inculpatului și să-i aplice o măsură preventivă sau să o înlocuiască cu o altă măsură care va asigura prezentarea lui în instanță, iar la demersul procurorului, să dispună anunțarea inculpatului în căutare. Încheierea privind anunțarea inculpatului în căutare se execută de către organele afacerilor interne. (alin. (5) art. 321 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În cazul neprezentării la ședință a apărătorului și al imposibilității de a-l înlocui în ședința respectivă, ședința de judecată se amână. Pentru lipsă nemotivată, apărătorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 322 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare motivată a părții vătămate, instanța, consultând opiniile părților, decide judecarea cauzei sau amânarea ei în funcție de faptul dacă cauza poate fi judecată în lipsa părții

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
A REPUBLICII MOLDOVA



THE SUPREME COURT OF JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 70,
Republic of Moldova, MD-2009, tel. (+373 22) 22
15 47, tel./fax: (+373 22) 22 52 27,
e-mail: info@csj.md

Chișinău, M. Kogălniceanu 70 street,
Republic of Moldova, MD-2009, tel. (+373
22) 22 15 47, tel./ fax: (+373 22) 22 52 27,
e-mail: info@csj.md

№ _____
din _____

Мачерет Алексею,
г.м. Кишинев, ул.А.Доба, 30, кв. 38

На Вашн заявления от 19, 21 октября 2020 и 23, 29 декабря 2020, Высшая судебная палата направляет Вам перевод определения Коллегии по уголовным делам от 21 июля 2009 и определения Коллегии по уголовным делам от 16 сентября 2020.

Привожение: -определение от 21.07.2009-5я;
-определение от 16.09.2020-2я.

Начальник Управления процессуального
документирования и учета уголовных дел

Stela Boiunegru

15.01.2021 Траугим

на русском

cu corafrendi originalului

Перевод

Кассационная жалоба пр. 01-2202/2020

ВЫСШАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

16 сентября 2020 года

мун. Кишинэу

Исполняющий обязанности председателя Высшей судебной палаты, Владимир Тимофти, проверив соответствие кассационной жалобы, поданной подсудимым

*Мачерет Алексеем, ул. А.Дога 30, кв.38,
г. Кишинэу.*

требованиям ст. 430 Уголовно-процессуального кодекса,

УСТАНОВИЛ:

1. 14 сентября 2020 года, подсудимый Мачерет Алексей подал кассационную жалобу.

2. Проверив соответствие данной кассационной жалобы требованиям ст. 430 Уголовно-процессуального кодекса, установлено следующее.

Согласно п.3)- 6) ст. 430 Уголовно-процессуального кодекса, в кассационной жалобе должны содержаться наименование судебной инстанции, вынесшей приговор, дата вынесения приговора, установленное деяние и резолютивная часть приговора, указание лица, подавшего апелляционную жалобу, и приведенные в ней мотивы; наименование судебной инстанции, вынесшей решение по апелляционной жалобе, дата вынесения решения по апелляционной жалобе, резолютивная часть данного решения и аргументы относительно удовлетворения или отклонения апелляционной жалобы; содержание и мотивы кассационной жалобы с обоснованием незаконности обжалуемого решения и просьбы кассатора с указанием оснований, предусмотренных статьей 427 УПК; формулировка предложений по разрешению обжалуемого решения.

Таким образом, в поданной кассационной жалобе не содержатся вышеуказанные требования.

Согласно п. 1) ч. (1) ст. 431 Уголовно-процессуального кодекса, после получения жалобы кассационная инстанция проверяет соответствие жалобы требованиям статьи 430 УПК. Если жалоба не соответствует этим требованиям, кассационная инстанция своим определением, подписанным председателем или заместителем председателя Уголовной коллегии Высшей судебной палаты, возвращает ее кассатору, предоставив ему 30-дневный срок для устранения недостатков и подачи новой кассационной жалобы. Если кассатор не устраняет недостатки, кассационная жалоба считается неподанной.

Таким образом, поскольку принятая к рассмотрению кассационная жалоба не соответствует требованиям п. 3)- 6) ст. 430 Уголовно-процессуального кодекса, жалоба возвращается кассатору для устранения указанных недостатков и подачи новой кассационной жалобы в течение 30 дней.

3. В соответствии с положениями ст. 342, 430, п.1 ч. (1) ст. 431 Уголовно-процессуального кодекса,

ПО С Т А Н О В И Л:

Возвратить копию кассационной жалобы, поданной подсудимым Мачсрет Алексеем, для устранения недостатков, установленных в описательной части настоящего определения и подачи новой кассационной жалобы в течение 30 дней.

Уведомить кассатора, что если недостатки не будут устранены в указанный срок, кассационная жалоба считается неподанной.

Определение обжалованию не подлежит.

Исполняющий обязанности председателя

Высшей судебной палаты *подпись* Владимир Тимофти

Копия соответствует оригиналу

Переводчик Бучков Оксана, 

предупрежден по ст. 312 УК РМ

1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345

159
Перевод

Дело № 1га-834/09

Высшая судебная Палата

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

21 июля 2009 г.

мун. Кишинэу

Расширенная Коллегия по уголовным делам Высшей судебной палаты в составе:

Председательствующего – Константина Гурски,

Судей – Николая Гордилэ, Андрея Глэмэдялэ, Константина Алергуш и Владимира Тимофти,

При участии:

Прокурора- Дмитрия Граур,

Адвоката, предоставляющего юридическую гарантированную государством помощь- Валентины Арнаут,

Осужденного – Мачерет Алексея,

Переводчика – Олеси Давид,

Рассмотрела в открытом судебном заседании, кассационную жалобу на определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 года, поданную осужденным,

Мачерет Алексеем Артуровичем, 23.06. 1973 г.р., уроженца и проживающего в мун.Кишинэу, ул. А.Дога 30, кв.38, русской национальности, гражданина Р.Молдова, образование высшее, военнообязанный, ранее судимого:

Приговором Суда Рышкань, мун.Кишинэу от 08.11.2006 г., по ст. 217 ч.(2) УК к 150 часов неоплачиваемого труда в пользу общества.

Процедура извещения законно соблюдена.

Осужденный и его защитник, адвокат В. Арнаут поддержали кассационную жалобу в поданном смысле.

Прокурор попросил удовлетворить кассационную жалобу, в связи с обратной силой уголовного закона.

По поданной кассационной жалобе, на основании материалов дела, Коллегия по уголовным делам,

УСТАНОВИЛА:

1. Приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 19 марта 2008 г., А. Мачерет был осужден по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса к штрафу в размере 600 условных единиц.

2. Согласно приговору, А. Мачерет был осужден за то, что 23.07.2007 г., в 22.40 часов, в своем доме нр. 64, по ул. М. Костин 13/3, мун. Кишинэу, оперативной группой КПС Рышкань был проведен осмотр места преступления, где в одной из комнат были обнаружены и изъяты 4 пачки с таблетками «Ricofast», бутылка с муравьиной кислотой, шприц объемом 10 мл в котором находилась жидкое вещество коричневого цвета количеством в 2 мл, две лампочки без внутреннего черного тела, стеклянная колба, черная сумочка в которой находился шприц объемом 5 мл, пакеты с таблетками без надписи, пластиковая упаковка с надписью «СМ», стеклянная бутылка, металлическая коробка с надписью «First» с двумя лезвиями, 2 использованных шприца и упаковка из туалетной бумаги с 5 таблетками синего с белым цветом, которые согласно заключению научно-технической экспертизы нр. 679 от 27.07.2007 года, относятся к психотропным веществам трамадол весом 0,25 гр и перманганат калия весом 2,70 гр, который относится к прекурсоров наркотических веществ.

Приговор был обжалован апелляционной жалобой прокурором, который попросил отменить приговор с вынесением решения в части назначения наказания, которым к назначенному наказанию присоединить согласно ст. 85 УК неотбытую часть наказания назначенного предыдущим приговором, поскольку данное преступление было совершено до полного отбытия наказания, назначенного приговором Суда Рышкань от 08 ноября 2006 г.

3. Определением Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 года, апелляционная жалоба, поданная государственным обвинителем, была удовлетворена, отменен приговор, заново рассмотрено дело и вынесено новое решение, которым:

А.Мачерет был признан виновным и осужден по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса к 1 году и 7 месяцев лишения свободы. Согласно ст. 85, 87 Уголовного Кодекса, по совокупности приговоров присоединить неотбытую часть наказания, назначенного приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 11.2006 года, и окончательно назначить наказание в виде 1 года и 7 месяцев 6 дней лишения свободы с отбыванием в пенитенциарном учреждении закрытого типа.

Осужденный подал кассационную жалобу попросив отменить определение апелляционной инстанции, оставить приговор без изменений, указав, что суд первой инстанции рассмотрел обстоятельства дела всесторонне правильно назначил ему наказание в виде штрафа, он сделал для себя необходимые выводы.

Рассмотрев кассационную жалобу в соответствии с приведенными фактами, Коллегия по уголовным делам пришла к выводу, что жалоба подлежит удовлетворению по следующим соображениям.

Согласно вступившим в законную силу судебным решениям. А.Мачерет был осужден за приобретение и хранение наркотических веществ, психотропных или их аналогов – трамадол весом 0, 25 гр.

В момент совершения подсудимым преступления в силе был:

- список наркотических веществ, психотропных и растений содержащие такие вещества, обнаруженных в незаконном обороте, устанавливающий и их количества, утвержденный Постановлением Правительства нр. 79 от 15.01.2006 года, согласно которому составляет малый размер трамадола до 0, 25 гр, а крупный размер от 0, 25 гр до 4, 0 гр.

Следовательно, в момент совершения деяния А.Мачерет, его действия правильно были квалифицированы по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса, согласно квалификационным признакам – хранение психотропных веществ в крупных размерах не с целью отчуждения.

Однако, в результате поправок, внесенных Постановлением Правительства нр. 43 от 26.01.2009 года об утверждении поправок в списке наркотических, психотропных и растений содержащие такие вещества, обнаруженных в незаконном обороте, изменились и пропорции, предусматривающие уголовную ответственность за такого рода действий, согласно п.122 вышеуказанного Постановления, трамадол в размере 0,25 гр не входит в состав преступления предусмотренного ст. 217 ч.(2) Уголовного

155

zimbra

jbu@justice.md

В рамках дела о легализации юридической реабилитации 21-30/2021

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

L, 05 Apr, 2021 10:00

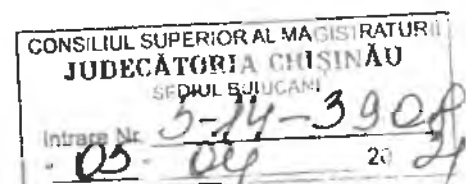
Subiect : В рамках дела о легализации юридической реабилитации 21-30/2021

1 fişier ataşat

Către : jbu@justice.md

Прошу передать как есть согласно назначенному делу № 21-30/2021

По делу связанных с 1 ра-834_09 статьи 85 и 29 Римского Статута осложнённого ст. ст. 5 и 7 -
к юридической реабилитации.pdf
631 KB



По делу связанных с Іра-834/09
статьи 85 и 29 Римского Статута
осложнённого ст. ст. 5 и 7 -
к юридической реабилитации

Суд сектор Чеканы - Судье Бузу Елене
От Кредитора инвалида I - ой группы - Мачерет
Алексей
Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655
тел. 022592290 и моб. 079902963
Должник: Министерство финансов

Заявление - конкретизации согласно инструкции:

*d) вынесения судьёй по уголовному преследованию согласно части (5) статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса в отношении оправданного лица или лица, выведенного из-под уголовного преследования, определения о признании недействительными актов или * действий органа уголовного преследования или органа, осуществляющего специальную розыскную деятельность*

Г-ну Мачерет Алексею мун. Кишинёв, ул. А. Дога 30, кв.38 Министерство финансов рассмотрев заявления по фактам представленных требований (зарегистрированные в канцелярии министерства 8 февраля 2021 года, 9 февраля 2021 года и 10 февраля 2021 года) и указало следующее:

«Согласно ст.6 Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба, причинённого незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций, право на возмещение ущерба в порядке и в размерах, установленных настоящим законом, возникает в случаях:

a) вступления в законную силу оправдательного приговора, не подлежащего обжалованию,

b) выведения лица из-под уголовного преследования или прекращения уголовного преследования на основании реабилитации;

c) принятия судебной инстанцией решения об отмене ареста за правонарушение в связи с реабилитацией физического лица;

*d) вынесения судьёй по уголовному преследованию согласно части (5) статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса в отношении оправданного лица или лица, выведенного из-под уголовного преследования, определения о признании недействительными актов или * действий органа уголовного преследования или органа, осуществляющего специальную розыскную деятельность.*

На основании решения от 21 июля 2009 года, Высшая судебная палата отменила решения нижестоящих судебных инстанций и вынесло новое решение, которым прекратило уголовное дело по обвинению Мачерет Алексея по ст.217 ч (2) Уголовного кодекса, так

как деяние не составляет преступление, а административное правонарушение, предусмотренное ст. 85 Административного кодекса.

Согласно ст. 65 ч. (3) Уголовного процессуального кодекса, обвиняемый, в отношении которого вынесен окончательный приговор оправданным, если приговор полностью оправдательный.

Отмечаем, что решение Высшей судебной палаты от 21 июля 2009 года не может считаться полностью оправдательным, так как судебная инстанция квалифицировала, что ваши деяния составляют административное правонарушение.

Дополнительно сообщаем, что согласно ст. 5 ч. (2) Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба, причинённого незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций, исковое заявление о возмещении ущерба подаётся в течение трех лет со дня возникновения права на возмещение ущерба.»

Я прошу в рамках заявленных к Вам заявлений - об даче инструкций, связанных с исполнением решения Гра-834/09 - подлежащее принудительному исполнению - как оправдательного Определения Верховного Суда или юридической реабилитации.

Министерство Финансов - не имея опыта и ничего не зная об акте юридической реабилитации - считая, что это форма - компенсации сопряжённой с обычным административным - взысканием.

Конкретизируя в рамках данного дела после каждого пункта предложенного Должником применения закона - слишком общего, но тем не менее правоспособного обязать Министерство Финансов принять себя Должником - а Мачерет Кредитором:

Цитируя:

[...]

«Согласно ст.6 Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба, причинённого незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций, право на возмещение ущерба в порядке и в размерах, установленных настоящим законом, возникает в случаях:

а) вступления в законную силу оправдательного приговора, не подлежащего обжалованию;

[...]

Определение Верховного Суда № Гра-834/09 - на государственном и на единственно доступном - переведённой копии Мачерет - Верховный Суд указав:

а) «отсутствие - состава преступления»; и «не подлежащего обжалованию;»

а) Представление № Гра-834/09 на гос. языке и переведённой копии - доказывало, что Министерство Финансов - Должник;

Далее в отношении каждого пункта - даётся - ясный и прозрачный - ответ подтверждаемый, что соответствующие доказательные документы - были представлены и

58

таким образом аргументы Должника - не имеют права быть, что предполагает - необходимость судебного акта - Вашего Суда (инструкции или подтверждений)

Цитируя далее - Должника или предлагая сократить - кратко Мин Фин.:

[...]

b) *выведения лица из-под уголовного преследования или прекращения уголовного преследования на основании реабилитации;*

[...]

Был представлен - Сертификат - о несудимости из Регистра МВД - который мог быть только выдан на основании самого оправдательного Определения 1га-834/09 и только 30 декабря 2020 года.

Согласно Регистру МВД, учёта кримнологической и криминалистической экспертиз по адресу Хынку, 3 - от 30.12.2021 года - он на основании представленного оправдательного Определения 1га-834/09 и указанных в нём статьёй 275 ч.1 и ч.2. - выбыл и был снят с учёта, как имевший судимость связанный наказанием «особого и строго» режима. Предусматривающей судимость, если она не была снята в 20 лет.

Только снятие судимости и получение соответствующего сертификата - о выбывании лица из главного Регистра МВД - удостоверяет: *прекращения уголовного преследования.*

b.) Представление соответствующего сертификата - о выбывании лица из главного Регистра МВД по реабилитирующим обстоятельствам статьи 275 УПК РМ - доказывало, что Министерство Финансов - Должник:

Цитируя следующий пункт Мин Фин. - находим:

[...]

c) *принятия судебной инстанцией решения об отмене ареста за правонарушение в связи с реабилитацией физического лица;*

[...]

Согласно этому пункту c) - мы, обращаясь к содержанию Определения Верховного Суда 1га-834/09 от 21.07.2009 года - находим, что цитируемый Административный Кодекс представлен 2-мя статьями:

1. Статья 85 - Закона № 218 от 30.05.2009 года - которая по дате вступления административного кодекса в силу - не могла быть применена к дате вынесения и исполнения от 03.02.2009 года к приговору 1а-42/09 к примененным в 1/3 уголовному наказанию.

- ii. Статья 30 - Закона № 218 от 30.05.2009 года - которая по дате вступления административного кодекса в силу - не могла быть применена к дате вынесения от 21.07.2009 года к оправдательному определению 1ра-834/09:
 - a. Согласно статье 3 - Закона № 218 от 30.05.2009 года запретившего применения любой статьи Административного Кодекса к вступившему в силу приговора, применившего любую часть уголовного наказания. Поэтому речь - здесь не шла о применении: Статья 30 или Статья 85.
 - b. Закона № 218 от 30.05.2009 года - которая по дате вступления административного кодекса в силу к дате вынесения от 21.07.2009 - Определения № 1ра-834/09 - не могли применяться сроки давности в 3 месяца.
- iii. Согласно цитируемой статьёй 30 Закона № 218 от 30.05.2009 года - от 08.11.2006 года № 1-989/06 замены оставшихся 9 часов на 26 дней присоединения к одному году и девяти месяцев - сделавшим окончательным в 1 год 9 месяцам 26 дней - особого и строгого режима.

Уголовной Коллегией Верховного Суда - таким образом было выделен и поставлен «акцент» на применение столь сурового наказания.

Акцент - отмены Приговора от 03.02.2009 № 1а-42/09 года - применившего - по срокам давности - даже по уголовным наказаниям - давностям к административному.

Что это не предположение - доказывает - тот факт, что само Определение - делали недоступным - для перевода и его публикации на гос. языке.

Определение Верховного Суда 1ра-834/09 от 21.07.2009 - каким противоречивым оно не казалось - касается отмены или решения по кассации Мачерет - требовавшего - наказать виновных в его незаконном уголовном осуждении - а цитируя «Рекурс» - якобы знающего гос. язык или успевшего его выучить за 6 месяцев и 13 дней в ПУ-15 !!!

Определение - оправдательное:

- 1) отменило уголовное наказание - которое уже было исполнено на 1/3
- 2) отменило приговор - который - уже был исполнен на 1/3
- 3) отменило наказание - а не предварительный арест - на который «намекает» - МФ.

Использование Закона № 218 от 30.05.2009 года - как «единственной причины», связанной с отменой самого Приговора — это попытка уйти от реальной уголовной ответственности - виновных в международном уголовном преступлении лиц. Но по делу № 1-598/98 - создав «истерию» - по корреляционному признаку - обязывающему к выплатам МФ ещё в 1998 году.

Поэтому Должник - оказался «готовым» к тому, чтобы дело оказалось в Суде Чскан, ещё с 2018 года - потратив значительные средства - чтобы не платить вообще:

[...]

*d) вынесения судьёй по уголовному преследованию согласно части (5) статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса в отношении оправданного лица или лица, выведенного из-под уголовного преследования, определения о признании недействительными актов или * действий органа уголовного преследования или органа, осуществляющего специальную розыскную деятельность.*
[...]

Таким образом - этот пункт на который ссылается Должник - препятствующий многие годы «ЭКОНОМИЧЕСКИМИ МЕРАМИ» - стал объектом рассмотрения по Делу № 1 ра-834/09 и только сейчас - стали «видимыми» все его действия - по препятствованию - значимому для Молдовы, как цивилизованного государства - акта юридической реабилитации.

Отказавший оплатить все расходы ставшего инвалидом первой группы Мачерет

Где не требуется - доказательств - чтобы объяснить, что препятствием для юридической реабилитации - стал отказ Мин. Финна оплачивать публикацию оправдательного определения освободившего Мачерет - в 2009 году, когда согласно действующему тогда законодательству - именно Мин. Финн обязан был выступать в роли Должника.

Вместо этого используя - «проигранные» дела - для блокирования Резолюции 40/34 и Римского Статута в Молдове.

d) Поэтому прошу признать Дело № 1 ра-834/09 применением статьи 85 Римского Статута - что Министерство Финансов - Должник;

Ну и заканчивая следующим цитированием Мин Финна и доказывающими - объективно ссылающимися на обязательность Римского Статута - применения к делу, когда лицо было подвергнуто столь суровому наказанию - все возражения - что его освобождение с вердиктом - отсутствие состава преступления - может считаться административным и кратко срочным:

[...]

На основании решения от 21 июля 2009 года, Высшая судебная палата отменила решения нижестоящих судебных инстанций и вынесло новое решение, которым прекратило уголовное дело по обвинению Мачерет Алексея по ст. 217 ч. (2) Уголовного кодекса, так как деяние не составляет преступление, а административное правонарушение, предусмотренное ст. 85 Административного кодекса.

[...]

Когда на самом деле от 21.07.2009 года Высшая Судебная Палата в рамках Кассационного производства отменила Приговор Апелляционной Палаты.

Приговор - единственно предусматривавший - уголовное наказание, связанное с лишением свободы - даже несмотря на его необъективную суровость.

Поэтому продолжать цитировать - «обман и мошенничество» Мин Финна - Мачерет не будет. Смотрим далее:

[...]

Согласно ст. 65 ч. (3) Уголовного процессуального кодекса, обвиняемый, в отношении которого вынесен окончательный приговор оправданным, если приговор полностью оправдательный.

[...]

Это просто попытка толкования Законодательства только в пользу МФ вопреки логике и самому Определению: «немедленно освободить за отсутствием состава преступления».

Смотрим далее, что напоследок «приготовил» нам МИН ФИН:

[...]

Дополнительно сообщаем, что согласно ст. 5 ч. (2) Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба, причинённого незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций, искковое заявление о возмещении ущерба подаётся в течение трех лет со дня возникновения права на возмещение ущерба »

[...]

И это - как попытка применения к делу положений национального законодательства - к административным арестам.

Помилование - равно правилу по юридической реабилитации применялся Уголовный Закон и в последствии - лицо было признано подлежащим отмене мер, которые предусматривали бы - смертную казнь или мер принуждения, где отказ - предусматривает законное лишение - жизни.

Такое правило называется Римским помилованием и по подсудности применений правил - согласно Римскому Статуту.

Поэтому применять в качестве «компенсаций - по нарушению гражданских свобод: «ст. 5 ч. (2) Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба» не может не только статья - сам с указанными ограничениями - Закон №1545/1998.

Когда несмотря на условные запреты на смертные казни - крайней мерой пресечения при неисполнении наказания - буквально разрешено законом лишения жизни - административные или иные «условные» - меры по возмещению ущерба - не применимы.

Поэтому - последний аргумент - тем более не применим, как в условиях условного исчисления - указанного Мин Фином закона, так как - Мачерет документально и материально доказал, что Определение и его содержание - стало только доступным от 15.01.2021 года - поэтому указанные - Мин Фином сроки в 3 года - не истекли.

Но так как речь здесь идёт уже о доказательствах нарушений статьи 6 подписанного в Брюсселе в 2014 году - международного соглашения - о применении положений -

Римского Статута - Молдовой и следовательно статьи 29 Римского Статута - когда к вопросу о юридической реабилитации - сроки давности - как возражения Статута - должны - не оставаться безнаказанным каждый такой случай. С обязательным возмещением по каждому случаю отказа в принудительной юридической реабилитации.

Поэтому Мачерет просит принять как есть - данное обращение к Суду и присудить - к безвременной оплате всех понесённых и текущих расходов - установив - Должником Мин Финансов.

Согласно статье 85 Римского Статута и Резолюции 40/34 ООН установив - Мачерет - Кредитором.

Имеющего правоспособность заявлять все расходы, как вызанные так или иначе с реализацией по юридической, социальной и медицинской реабилитации по текущему состоянию установив правило:

1. Установив право Мачерет - как Кредитора - к государственным органам Молдовы - безвозмездного оказания услуг по юридической реабилитации.
2. Установив право Мачерет - как Кредитора - все предполагаемые платные услуги по юридической реабилитации передавать в виде предварительных счётов или самостоятельно затраченных кредитором - средств в счёт долга - Мин Финансов - не входя в иск по юридической реабилитации.
3. Установив обязательность и процессуальный срок правоотношений между Кредитором - Мачерет и Должник - Мин Фин- до разрешения - окончательного представленного делом сформулированным в МС ООН - размером иска. До окончательного разрешения - законности предела как возможного материального возмещения - после специального международного расследования - Прокурора МС ООН и Уловных Коллегий МС ООН - о нарушениях Римского Статута - со стороны виновных сторон - финансовую нагрузку несёт Министерство Финансов - оставляя в зависимости от решений МС ООН - накладывать регрессивные иски для восполнения - затраченных средств из бюджета Молдовы - к виновным.

Мачерет



cn=Macheret,
ou=Jus&Omnes,
email=arhiv240@gmail.com,
c=MD
2021.03.24 18:33:25 +02'00'



Ungureanu
jbu@justice.md

Imbra

Gmail - O судьбе дела связанного с конфликтом интересов ПО блокирующему Определению.pdf

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

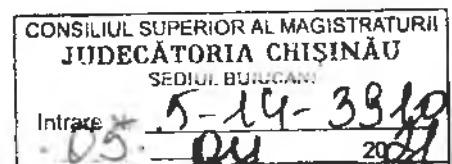
L, 05 Apr, 2021 10:17

Subject : Gmail - O судьбе дела связанного с конфликтом интересов ПО блокирующему
Определению.pdf

1 fișier atașat

De la : jbu@justice.md

Gmail - O судьбе дела связанного с конфликтом интересов ПО блокирующему
Определению.pdf
299 KB



Gmail

arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

О судьбе дела связанного с конфликтом интересов ПО блокирующему
Определению

м: 2

1973 <arhiv240@gmail.com>

4 апреля 2021 г., 19:31

colegiul.civil@csj.md

О судьбе дела связанного с конфликтом интересов ПО блокирующему Определению.pdf
297K

1973 <arhiv240@gmail.com>

5 апреля 2021 г., 07:13

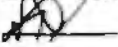
jbu@justice.md

В рамках дела о легализации юридической реабилитации 21-30/2021

Ошущу о передачи дела от А. Негру по адресату соответствующему такому же действию что по решению 1ра-834/09 - ошибочно представленного на имя А. Негру отдать в кабинет № 425 в назначенное на 21.04.2021 на заседание № 21-30/2021 - заявленного прошитого Оригинал от 28.11.2018 года No 2ра-2449 18. Теперь на основании - для легализации публикации - опровержения - как ранее не публикуемого нигде решения 1ра-834/09.

Тогда публикация - решения 1ра-834/09 - станет опровержением порочащих Мачерет - публикаций связанных решением от 28.11.2018 года No 2ра-2449 18.

Мачерет



О судьбе дела связанного с конфликтом интересов ПО блокирующему Определению.pdf
297K

Zimbra

Jud.V.Varanita, Sala de sedinte Nr.425

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

L, 05 Apr, 2021 14:14

Subiect : Jud.V.Varanita, Sala de sedinte Nr.425

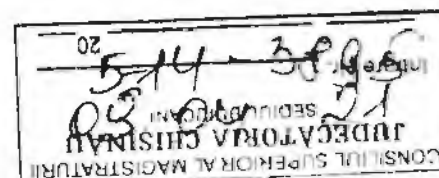
3 fișiere atașate

Către : jbu@justice.md

по делу №21-30_для отправки..pdf
586 KB

для МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ (1)[2473].pdf
2 MB

Мин фин оотказывает признавать исковую силу.pdf
295 KB



Дело № 21-30/21

в силу связанных с Гра-В34/04
ст. 85 и 29 Римского Статута
и ст. 5 и 7 -
юридической реабилитации

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani) Jud V. Varaniţă, Sala de
şedinţe Nr.425 tip. Chişinău, bd Ştefan cel Mare 200, MD-2004

Кредитор инвалид I - ой группы - Мачерет Алексей

Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога, 30 кв. 38

ИДНП: 2000001159655

тел. 022592290 и моб. 079902963

Должник: Министерство финансов

Заявление - конкретизации согласно инструкции:

*d) вынесения судьёй по уголовному преследованию согласно части (5) статьи 313
Уголовно-процессуального кодекса в отношении оправданного лица или лица, выведенного
из-под уголовного преследования, определения о признании недействительными актов или
* действий органа уголовного преследования или органа, осуществляющего специальную
розыскную деятельность.*

Г-ну Мачерет Алексею мун. Кишинёв, ул. А. Дога 30, кв.38 Министерство финансов
рассмотрев заявления по фактам представленных требований (зарегистрированные в
канцелярии министерства 8 февраля 2021 года, 9 февраля 2021 года и 10 февраля 2021
года) и указало следующее:

*«Согласно ст.6 Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба, причинённого
незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных
инстанций, право на возмещение ущерба в порядке и в размерах, установленных
настоящим законом, возникает в случаях:*

*a) вступления в законную силу оправдательного приговора, не подлежащего
обжалованию;*

*b) выведения лица из-под уголовного преследования или прекращения уголовного
преследования на основании реабилитации;*

*c) принятия судебной инстанцией решения об отмене ареста за правонарушение в связи
с реабилитацией физического лица;*

*d) вынесения судьёй по уголовному преследованию согласно части (5) статьи 313
Уголовно-процессуального кодекса в отношении оправданного лица или лица, выведенного
из-под уголовного преследования, определения о признании недействительными актов или
* действий органа уголовного преследования или органа, осуществляющего специальную
розыскную деятельность.*

*На основании решения от 21 июля 2009 года, Высшая судебная палата отменила решения
нижестоящих судебных инстанций и вынесло новое решение, которым прекратило
уголовное дело по обвинению Мачерет Алексея по ст.217 ч. (2) Уголовного кодекса, так*

как деяние не составляет преступление, а административное правонарушение, предусмотренное ст. 85 Административного кодекса.

Согласно ст. 65 ч. (3) Уголовного процессуального кодекса, обвиняемый, в отношении которого вынесен окончательный приговор оправданным, если приговор полностью оправдательный.

Отмечаем, что решение Высшей судебной палаты от 21 июля 2009 года не может считаться полностью оправдательным, так как судебная инстанция квалифицировала, что ваши деяния составляют административное правонарушение.

Дополнительно сообщаем, что согласно ст. 5 ч. (2) Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба, причинённого незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций, исковое заявление о возмещении ущерба подаётся в течение трех лет со дня возникновения права на возмещение ущерба.»

Я прошу в рамках заявленных к Вам заявлений - об даче инструкций, связанных с исполнением решения Гра-834/09 - подлежащее принудительному исполнению - как оправдательного Определения Верховного Суда или юридической реабилитации.

Министерство Финансов - не имея опыта и ничего не зная об акте юридической реабилитации - считая, что это форма - компенсации сопряжённой с обычным административным - взысканием.

Конкретизируя в рамках данного дела после каждого пункта предложенного Должником применения закона - слишком общего, но тем не менее правоспособного обязать Министерство Финансов принять себя Должником - а Мачерет Кредитором:

Цитируя:

[...]

«Согласно ст.6 Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба, причинённого незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций, право на возмещение ущерба в порядке и в размерах, установленных настоящим законом, возникает в случаях:

а) вступления в законную силу оправдательного приговора, не подлежащего обжалованию;

[...]

Определение Верховного Суда № Гра-834/09 - на государственном и на единственно доступном - переведённой копии Мачерет - Верховный Суд указав:

а) «Отсутствие - состава преступления»: и «не подлежащего обжалованию»;»

а) Представление № Гра-834/09 на гос. языке и переведённой копии - доказывало, что Министерство Финансов - Должник;

Далее в отношении каждого пункта - даётся - ясный и прозрачный - ответ подтверждаемый, что соответствующие доказательные документы - были представлены и

таким образом аргументы Должника - не имеют права быть, что предполагает - необходимость судебного акта - Вашего Суда (инструкции или подтверждений)

Цитируя далее - Должника или предлагая сократить - кратко Мин Фин.:

[...]

b) выведения лица из-под уголовного преследования или прекращения уголовного преследования на основании реабилитации;

[...]

Был представлен - Сертификат - о несудимости из Регистра МВД - который мог быть только выдан на основании самого оправдательного Определения 1ра-834/09 и только 30 декабря 2020 года.

Согласно Регистру МВД, учёта криминологической и криминалистической экспертиз по адресу Хынку, 3 - от 30.12.2021 года - он на основании представленного оправдательного Определения 1га-834/09 и указанных в нём статьёй 275 ч.1 и ч.2. - выбыл и был снят с учёта, как имевший судимость связанный наказанием «особого и строго» режима. Предусматривающей судимость, если она не была снята в 20 лет.

Только снятие судимости и получение соответствующего сертификата - о выбывании лица из главного Регистра МВД - удостоверяет: *прекращения уголовного преследования.*

b.) Представление соответствующего сертификата - о выбывании лица из главного Регистра МВД по реабилитирующим обстоятельствам статьи 275 УПК РМ - доказывало, что Министерство Финансов - Должник;

Цитируя следующий пункт Мин Фин. - находим:

[...]

c) принятия судебной инстанцией решения об отмене иреста за правонарушение в связи с реабилитацией физического лица;

[...]

Согласно этому пункту c) - мы, обращаясь к содержанию Определения Верховного Суда 1ра-834/09 от 21.07.2009 года - находим, что цитируемый Административный Кодекс представлен 2-мя статьями:

i. Статья 85 - Закона № 218 от 30.05.2009 года - которая по дате вступления административного кодекса в силу - не могла быть применена к дате вынесения и исполнения от 03.02.2009 года к приговору 1а-42/09 к приговоренным в 1/3 уголовному наказанию.

- ii. Статья 30 - Закона № 218 от 30.05.2009 года - которая по дате вступления административного кодекса в силу - не могла быть применена к дате вынесения от 21.07.2009 года к оправдательному определению 1ра-834/09:
 - а. Согласно статье 3 - Закона № 218 от 30.05.2009 года запретившего применения любой статьи Административного Кодекса к вступившему в силу приговора, применившего любую часть уголовного наказания. Поэтому речь - здесь не шла о применении: Статья 30 или Статья 85.
 - б. Закона № 218 от 30.05.2009 года - которая по дате вступления административного кодекса в силу к дате вынесения от 21.07.2009 - Определения № 1ра-834/09 - не могли применяться сроки давности в 3 месяца.
- iii. Согласно цитируемой статьёй 30 Закона № 218 от 30.05.2009 года - от 08.11.2006 года № 1-989/06 замены оставшихся 9 часов на 26 дней присоединения к одному году и девяти месяцев - сделавшим окончательным в 1 год 9 месяцев 26 дней - особого и строгого режима.

Уголовной Коллегией Верховного Суда - таким образом было выделен и поставлен «акцент» на применение столь сурового наказания.

Акцент - отмены Приговора от 03.02.2009 № 1а-42/09 года - применившего - по срокам давности - даже по уголовным наказаниям - давностям к административному.

Что это не предположение - доказывает - тот факт, что само Определение - делали недоступным - для перевода и его публикации на гос. языке.

Определение Верховного Суда 1ра-834/09 от 21.07.2009 - каким противоречивым оно не казалось - касается отмены или решения по кассации Манерет - требовавшего - наказать виновных в его незаконном уголовном осуждении - а цитируя «Рекурс» - якобы знающего гос. язык или успевшего его выучить за 6 месяцев и 13 дней в ПУ-15 !!!

Определение - оправдательное:

- 1) отменило уголовное наказание - которое уже было исполнено на 1/3
- 2) отменило приговор - который - уже был исполнен на 1/3
- 3) отменило наказание - а не предварительный арест - на который «намекает» - МФ.

Использование Закона № 218 от 30.05.2009 года - как «единственной причины», связанной с отменой самого Приговора — это попытка уйти от реальной уголовной ответственности - виновных в международном уголовном преступлении лиц. Но по делу № 1-598/98 - создав «истерию» - по корреляционному признаку - обязывающему к выплатам МФ ещё в 1998 году.

Поэтому Должник - оказался «готовым» к тому, чтобы дело оказалось в Суде Чекан, ещё с 2018 года - потратив значительные средства - чтобы не платить вообще:

[...]

*d) вынесения судьей по уголовному преследованию согласно части (5) статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса в отношении оправданного лица или лица, выведенного из-под уголовного преследования, определения о признании недействительными актов или * действий органа уголовного преследования или органа, осуществляющего специальную розыскную деятельность.*
[...]

Таким образом - этот пункт на который ссылается Должник - препятствующий многие годы «ЭКОНОМИЧЕСКИМИ МЕРАМИ» - стал объектом рассмотрения по Делу № 1ра-834/09 и только сейчас - стали «видимыми» все его действия - по препятствованию - значимому для Молдовы, как цивилизованного государства - акта юридической реабилитации.

Отказавший оплатить все расходы ставшего инвалидом первой группы Мачерет.

Где не требуется - доказательств - чтобы объяснить, что препятствием для юридической реабилитации - стал отказ Мин. Фин. оплачивать публикацию оправдательного определения освободившего Мачерет - в 2009 году, когда согласно действующему тогда законодательству - именно Мин. Фин. обязан был выступать в роли Должника.

Вместо этого используя - «пронгранные» дела - для блокирования Резолюции 40/34 и Римского Статута в Молдове.

d) Поэтому прошу признать Дело № 1ра-834/09 применением статьи 85 Римского Статута - что Министерство Финансов - Должник;

Ну и заканчивая следующим цитированием Мин. Фин. и доказывающими - объективно ссылающимися на обязательность Римского Статута - применения к делу, когда лицо было подвергнуто столь суровому наказанию - все возражения - что его освобождение с вердиктом - отсутствие состава преступления - может считаться административным и кратко срочным:

[...]

На основании решения от 21 июля 2009 года, Высшая судебная палата отменила решения нижестоящих судебных инстанций и вынесло новое решение, которым прекратило уголовное дело по обвинению Мачерет Алексея по ст. 217 ч. (2) Уголовного кодекса, так как деяние не составляет преступления, а административное правонарушение, предусмотренное ст. 85 Административного кодекса.

[...]

Когда на самом деле от 21.07.2009 года Высшая Судебная Палата в рамках Кассационного производства отменила Приговор Апелляционной Палаты.

Приговор - единственно предусматривавший - уголовное наказание, связанное с лишением свободы - даже несмотря на его необъективную суровость.

Поэтому продолжать цитировать - «обман и мошенничество» Мин. Фин. - Мачерет не будет. Смотрим далее:

189
[...]

Согласно ст. 65 ч. (3) Уголовного процессуального кодекса, обвиняемый, в отношении которого вынесен окончательный приговор оправданным, если приговор полностью оправдательный.

[...]

Это просто попытка толкования Законодательства только в пользу МФ вопреки логике и самому Определению: «немедленно освободить за отсутствием состава преступления».

Смотрим далее, что напоследок «приготовил» нам МИН ФИН:

[..]

Дополнительно сообщаем, что согласно ст. 5 ч. (2) Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба, причинённого незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций, исковое заявление о возмещении ущерба подаётся в течение трех лет со дня возникновения права на возмещение ущерба.».

[...]

И это - как попытка применения к делу положений национального законодательства - к административным арестам.

Помилование - равно правилу по юридической реабилитации применялся Уголовный Закон и в последствии - лицо было признано подлежащим отмене мер, которые предусматривали бы - смертную казнь или мер принуждения, где отказ - предусматривает законное лишение - жизни.

Такое правило называется Римским помилованием и по подсудности применений правил - согласно Римскому Статуту.

Поэтому применять в качестве «компенсаций - по нарушению гражданских свобод: «ст. 5 ч. (2) Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба» не может не только статья - сам с указанными ограничениями - Закон №1545/1998.

Когда несмотря на условные запреты на смертные казни - крайней мерой пресечения при неисполнении наказания - буквально разрешено законом лишения жизни - административные или иные «условные» - меры по возмещению ущерба - не применимы.

Поэтому - последний аргумент - тем более не применим, как в условиях условного исчисления - указанного Мин Фином закона, так как - Мачерет документально и материально доказал, что Определение и его содержание - стало только доступным от 15.01.2021 года - поэтому указанные - Мин Фином сроки в 3 года - не истекли.

Но так как речь здесь идёт уже о доказательствах нарушений статьи 6 подписанного в Брюсселе в 2014 году - международного соглашения - о применении положений -

142

Римского Статута - Молдовой и следовательно статьи 29 Римского Статута - когда к вопросу о юридической реабилитации - сроки давности - как возражения Статута - должны - не оставаться безнаказанным каждый такой случай. С обязательным возмещением по каждому случаю отказа в принудительной юридической реабилитации.

Поэтому Мачерет просит принять как есть - данное обращение к Суду и присудить - к безвременной оплате всех понесённых и текущих расходов - установив - Должником Мин Финансов.

Согласно статье 85 Римского Статута и Резолюции 40/34 ООН установив - Мачерет - Кредитором.

Имющего правоспособность заявлять все расходы, как связанные так или иначе с реализацией по юридической, социальной и медицинской реабилитации по текущему состоянию установив правило:

1. Установив право Мачерет - как Кредитора - к государственным органам Молдовы - безвозмездного оказания услуг по юридической реабилитации.
2. Установив право Мачерет - как Кредитора - все предполагаемые платные услуги по юридической реабилитации передавать в виде предварительных счётов или самостоятельно затраченных кредитором - средств в счёт долга - Мин. Финансов - не входя в иск по юридической реабилитации.
3. Установив обязательность и процессуальный срок правоотношений между Кредитором - Мачерет и Должник - Мин Фин- до разрешения - окончательного представленного делом сформулированным в МС ООН - размером иска. До окончательного разрешения - законности предела как возможного материального возмещения - после специального международного расследования - Прокурора МС ООН и Уловных Коллегий МС ООН - о нарушениях Римского Статута - со стороны виновных сторон - финансовую нагрузку несёт Министерство Финансов - оставляя в зависимости от решений МС ООН - накладывать регрессивные иски для восполнения - затраченных средств из бюджета Молдовы - к виновным,

143

Председателю Верховного Суда –
Владимир Тимофоти
Адрес: мун. Кишинёв, ул. Колганечану 70
от инвалида I – группы Мачерет Алексей
Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655

Министерство Финансов _____ ки Молдова
Pentru consultații privind modul de utilizare a
funcționalităților noului SIA „RSAP”
apelati: 022 822 038

ЗАЯВЛЕНИЕ

Г-н Председатель, прошу установить соответствие сделанного перевода – переводчиком Верховного Суда и юридическое соответствие к оригиналу решения от 21.07.2009 года № 1ra-834 09: Traducere corespunde originalului которое может в соответствии с законом о судоустройстве и закона о материальной ответственности судьи – статьи 21¹ (прим) – когда за юридические ошибки в судебных решениях – несут только судьи. Установив юридическое соответствие перевода – оригиналу – что может быть сделано только судьёй, выносившим данное оправдательное решение, или был в составе Уголовной Коллегии – Верховного Суда – выносившей решение

Согласно – Определению от 21.07.2009 года № 1ra-834 09 – Владимир Тимофоти – устанавливается Ваше коллегиальная материально-юридическая ответственность

Соответственно положениям Закона о судоустройстве и материальной ответственности судьи – перед бенефициаром, который может быть только Министерство Финансов, а также согласно статье 53 Конституции РМ, когда материальную ответственность за ошибки в уголовных судах оценивается – только Министерством Финансов – прошу Вас не отказать – в установлении – юридической стороны вопроса – перевода – который может быть сделан только ответственным судьёй – принимавшим – решение.

Где материальная ответственность – распределяется в соответствии с Законом о судоустройстве и материальной ответственности судей – коллегиально.

Согласно Закону о защите персональных данных № 133 и соответственно использованию функций SIA “RSAP” – данное юридически обусловленное обращение к материальной ответственности – в случае Вашего отказа – будет означать – только Вашу материальную ответственность (в случае распределения – материальной ответственности коллегиальность перестаёт учитываться) – перед бенефициаром.

Требуется – установление на копии – на единственно доступном для оправданного лица языке, как не владеющего государственным языком Traducere corespunde originalului и даты полученного перевода – Вашим почерком. А также согласно ИПУД – сертификата – удостоверяющего, что

29 12 20
4528

MINISTERUL FIN. ATELOR
1
14691-A

Agaf

Определение – никогда ранее не переводилось на единственно доступный – для оправданного язык, чтобы у него возникли гражданские и политические права - когда он мог бы сослаться – на содержание сделанного перевода, как подтверждающие юридическую сторону его легализации.

Прошу установить – права оправданного лица – сертификатом и подписью на юридическое соответствие перевода к оригиналу.

Прилагаются:

1. Копия оригинала оправдательного Определения – на гос языке – имеющее отношение только к ИПУД от 21.07.2009 года № 1га-834/09
2. Копия переведенной переводчиком Определения – на языке только доступном для Истца. Подписью «переводчика» - согласно закону о персональных данных – «обработчик» персональных данных – особой категории.
3. Вступление в силу оправдательного Определения, когда согласно статье 53 Конституции РМ - оправданное лицо может потребовать у бенефицианта (Министерства Финансов) возмещение материального ущерба согласно Закону о персональных данных – начинается с даты подписи и сертификации или выдаче сертификата – Контролёра в данном случае Председателя Верховного Суда или члена Уголовной Коллегии или юридического лица ответственного за исполнение особой категории персональных данных .
4. Копия открытого счёта - Истца - для возмещения материального ущерба.

Мачерет 



MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel (022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

31.12.2020 nr. 04-04/4191
La nr. _____

Г-ну Мачерету Алексею
мун. Кишинэу, ул. А. Дога 30, кв.38

Министерство финансов рассмотрело Ваше заявление от 29 декабря 2020 года и сообщает, что засвидетельствование перевода судебных решений не входит в компетенцию министерства.

В то же время отмечаем, что в соответствии со ст.16 ч.(4) Уголовного процессуального кодекса, процессуальные акты органа уголовного преследования и судебной инстанции вручаются подозреваемому, обвиняемому, подсудимому на его родном языке или на другом языке, которым он владеет, в порядке, установленном настоящим кодексом

В связи с тем, что соответствующий запрос был направлен Вами и в Высшую судебную палату, отмечаем что данная судебная инстанция представит ответ на данный запрос исходя из положений Уголовного процессуального кодекса

Заместитель премьер-министра,
Министр финансов

Сергей Пушкуца

146

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
A REPUBLICII MOLDOVA



THE SUPREME COURT OF JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 70,
Republica Moldova, MD-2009, tel. (+ 373 22) 22
15 47, tel./fax: (+ 373 22) 22 52 27,
e-mail: info@csj.md

Chișinău, M. Kogălniceanu 70 street,
Republic of Moldova, MD-2009, tel. (+373
22) 22 15 47, tel./ fax: (+373 22) 22 52 27,
e-mail: info@csj.md

No 27 от 19.01.2021

На № _____ от _____

Мачерет Алексею,
мун. Кишинэу, ул. А. Догă, 30, кв. 38

На Ваши заявления от 19, 21 октября 2020 и 23, 29 декабря 2020, Высшая судебная палата направляет Вам перевод определения Коллегии по уголовным делам от 21 июля 2009 и определения Коллегии по уголовным делам от 16 сентября 2020.

Приложение -определение от 21.07.2009-г.
-определение от 16.09.2020-г.

Начальник Управления процессуального
документирования и учета уголовных дел

Stela Boenegr

15.01.2021 Trauzim

на руки

hăa corăștiunde originalului



184

Порт-Артур
Самое рус
ское место
восточной
Сибири
Восток

148
Перевод

Дело № 1ra- 834/09

Высшая судебная Палата

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

21 июля 2009 г.

мун. Кишинэу

Расширенная Коллегия по уголовным делам Высшей судебной палаты в составе:

Председательствующего – Константина Гурски,

Судей – Николая Гордилэ, Андрея Плэмэдялэ, Константина Алергуш и Владимира Тимофти,

При участии:

Прокурора- Дмитрия Граур,

Адвоката, предоставляющего юридическую гарантированную государством помощь- Валентины Арнаут,

Осужденного – Мачерет Алексея,

Переводчика – Олеси Давид,

Рассмотрела в открытом судебном заседании, кассационную жалобу на определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 года, поданную осужденным,

Мачерет Алексеем Артуровичем, 23.06. 1973 г.р., уроженца и проживающего в мун.Кишинэу, ул. А.Дога 30, кв.38, русской национальности, гражданина Р Молдова, образование высшее, военнообязанный, ранее судимого:

Приговором Суда Рышкань, мун.Кишинэу от 08.11.2006 г., по ст. 217 ч.(2) УК к 150 часов неоплачиваемого труда в пользу общества.

Процедура извещения законно соблюдена.

128

В соответствии со ст. 435 ч.(1) п.2) лит.с) Уголовно-процессуального кодекса, Коллегия по уголовным делам,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Удовлетворить кассационную жалобу, отменить приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 19 марта 2008 года и определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 г., пересмотрев дело вынесла новое решение, которым:

Прекратить производство по делу по обвинению Мачерет Алексея Артуровича, по ст. 217 ч.(2) Уголовного Кодекса прекратить поскольку, его деяние не составляет преступление а составляет административное правонарушение, предусмотренное ст. 85 Административного Кодекса, без применения наказания по правонарушению в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Исключить положения ст. 85 Уголовного Кодекса при назначении наказания совокупностью приговоров.

Мачерет Алексея Артуровича освободить немедленно из-под стражей из зала судебного заседания.

Определение является вступившим в законную силу.

Председательствующий: (подпись) Константин Гурски

Судьи: (подпись) Николае Гордилэ

(подпись) Андрей Плэмэдялэ

(подпись) Константин Алергуш

(подпись) Владимир Тимофти

Копия соответствует оригиналу

Переводчик: Бучков Оксана.

предупреждена по ст. 312 УК РМ

От Мачерет Алексея Артур

Инв I группа

А. "КТОР-ОНСНR REGISTRY"

Председателю Высшей судебной палаты

Владимир Тимофти

Прошу перевести на государственный язык сопроводительное письмо с указанием даты получения оправдательного приговора (определения) от 21.07.2009 года, установив дату получения на русском языке единственно доступном мне от 15.01.2021 года, в соответствии с моей подписью о получении оправдательного определения переведенного Верховным судом:

1. Заверенная печать Верховного суда
2. Подпись ответственного лица имеющего права заверять определение Верховного суда для апостилирования и консульской транс-граничной передачи МС ООН

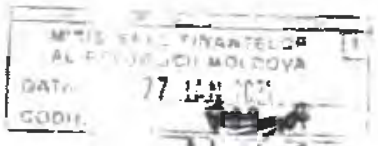
26.01.21
396

Мачерет
26.01.2021



Министерство финансов
г. М. от

Мачеет,



М-58/21

[BNP: 20000001154655

met 079.402963

То дивиденд 022442240

Крому нас изданы а
де ринг - р р дивиденд
нас еф иаке ирм бек афе ирм
ко не ир бинксий Сирмуну
и Метр не корому Хемин
е ур. и номин ирм -
он ирм ерм бек Мадорб

Вам Кредитору

Матеа Ан

27.01.2021

Здесь в
Америке
и много
англоязычных
и восточных
- как Россия

Здесь в
вещи и
всп. - Оружие
Риско - как Джек
на Мил Рид
Зеленый с Железом
в Архивах
1981 - 14
~~А~~

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
www.inf.gov.md, tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

03 02 2021 nr. 04-04/46

La nr. _____

Г-ну Мачерету Алексею
мун. Кишинэу, ул. А. Дога 30, кв.38

Министерство финансов рассмотрело Ваше заявление от 27 января 2021 года и сообщает, что поднятые вопросы не входят в компетенцию министерства.

В связи с тем, что соответствующий запрос был направлен Вами и в Министерство юстиции, отмечаем что данное министерство представит ответ на данный запрос в рамках наделенной законом компетенцией.

Государственный секретарь

Татьяна ИВАНИЧКИНА

Исп. Н. Бытко
(022)26-25-33

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase. 7
www.mf.gov.md, tel. (022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

03 02 2021 пр. 04-07/46

La pr. _____

Г-ну Мачерету Алексею
мун. Кишинэу, ул. А. Догя 30, кв.38

Министерство финансов рассмотрело Ваше заявление от 27 января 2021 года и сообщает, что поднятые вопросы не входят в компетенцию министерства.

В связи с тем, что соответствующий запрос был направлен Вами и в Министерство юстиции, отмечаем что данное министерство представит ответ на данный запрос в рамках наделенной законом компетенцией.

Государственный секретарь

Татьяна ИВАНЧКИНА

03 FEB 2021

Иск. Н. Бытко
(022)26-25-33



MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

03.02.2021 nr. 04-07/76

La nr. _____

Г-ну Мачерету Алексею
мун. Кишинэу, ул. А. Дога 30, кв.38

Министерство финансов рассмотрело Ваше заявление от 27 января 2021 года и сообщает, что поднятые вопросы не входят в компетенцию министерства.

В связи с тем, что соответствующий запрос был направлен Вами и в Министерство юстиции, отмечаем что данное министерство представит ответ на данный запрос в рамках наделенной законом компетенцией.



мун. Кишинэу
ул. А. Дога, 30
кв. 38

Мачерет Алексей

04-07/76

128

Начальнику по Апостилированию -
Министерства Юстиции - Фриму Валерий и его
заместителю Веряга Татьяна
Адрес: мун. Кишинёв, ул. 31 августа 1989, 82
тел. 022 - 20-14-56, 022-20-14-57
От инвалида 1-ой группы Мачерет Алексей
ИДНП: 2000001159655
Тел. 022-49-22-90 и моб. 079-902-963

Заявление

В соответствии с Законом № 60 - о защите прав инвалидов и являющиеся -
материализацией ратифицированной Молдовой Конвенции ООН - о защите
прав инвалидов во всех сферах жизни - обращаясь в соответствии с
Конвенцией на единственно доступном для меня русском - языке.

Когда любая дискриминация инвалида по языку, национальности или другому
признаку - может квалифицироваться - как дискриминация по признаку
инвалидности - и никак иначе.

Я обратился в Ваше отдел - для апостилирование - Оправдательного приговора
- 1ра-834/09 от 21.07.2009 года.

В силу не владения гос. языком - так как - детство и до 7 класса - школьные
годы - учился в Украине - и следовательно - изучал - «Украинску мову».

После переезда в Кишинёв - из-за болезни «Церебрального - токсоплазмоза» -
с которым состою на учёте у инфекциониста - в больнице Тома Чорба -
ставшего причиной - эпилепсии и органического поражения головного мозга -
у психиатра - сделавшим меня инвалидом 1-ой группы.

В следствии - своего брака - с гражданкой Молдовы Свиридовой - Бырназ
(Бырназ - фамилия румынского происхождения) сейчас Олейник - ставшей
жертвой «торговли людьми». В следствии - освобождения из Турецкой
тюрьмы - Главным Управлением по организованной преступности и
незаконному обороту наркотиков - ООН - случайно обнаруженной - с
физическим весом в 40 килограмм - числившейся без вести, пропавшей и
заявленной в международный розыск.

Будучи освобождённой (муж Свиридов считается - выжившим из живых - тело
которого - не было найдено) - проходя реабилитацию на территории -
санатория «Конструкторул» - познакомилась с Мачерет

Как оказалось - по улице Тома Чорба - её дом на земле - был переписан - на турецкую фирму - и права собственности - переписаны на государство Турции.

Министерство Юстиции - вместо того, чтобы предъявить иск и начать уголовное расследование - в отношении убийства и покушения на убийство и продажи в рабство гражданки Молдовы - в государство Турция и предъявления - международного иска в отношении государства Турция. Стало действовать по коррупционной схеме.

С помощью прокуратуры - сектор Рышкановка - санкционировала - незаконный арест Свиридовой - Олейник - Бырпаз. Пытками заставив - Виктим - на «признание «вины»». Так как Мачерет - её сожитель - сейчас официальный муж - попытался защитить - права - своей будущей жены.

Мачерет был не законно осуждён с крайней мерой - осуждения - особого и строгого режима в ПУ-15 Крикова.

вследствие явных нарушений национального и международного - законодательства - Верховный Суд от 21.07.2009 года - вынужден был освободить Мачерет - как не имеющего «состава преступления».

Прокуратура пошедшая «на сделку» с государством Турция - вместо того, чтобы участвовать против него, зная, что Мачерет - может потребовать - международного расследования в отношении его жены - скрывает обстоятельства - его освобождения - по реабилитирующим основаниям - лишив возможности легализации - его реабилитации. Повторно - возбуждав отменённые Верховным Судом - уголовные дела.

Тяжело заболевшего в условиях ПУ-15 и применения «особого и строгого» режима наказания - не дав ему - перевода решения на единственно доступный ему язык.

Сейчас Мачерет - в результате - ревизий его уголовных дел - по решению 1-1009/19 - как заявленного согласно статьям 7 части 3 УПК РМ и 12 (применяется) ГПК РМ - было решение в его пользу.

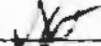
Поэтому - было решено выдать сопроводительное письмо на единственно доступном ему русском языке - и сам перевод решения 1ра-834/09 датированный от 15.01.2021 года для начала его юридической реабилитации.

Несмотря на печать и подпись Начальника Управления процессуального документирования и учёта уголовных дел - было отказано - в апостилирование - данного имеющего - юридическое значение факт.

В следствии в отказе в Апостиле и его соответствия - сделанному переводу - сделавшему невозможными трансграничной передачи дела согласно печати МС ООН.

Так как мной уже заявлены претензии к Вам в Суд Чеканы - куда должны быть вызваны Начальник Управления документирования Верховного Суда и будут представлены согласно Закону № 60 статье 6 - Специальные средства для социальной интеграции инвалидов - аудиозаписи - предметов или объекта спора - прошу в письменной форме:

1. Объяснения, какой национальный закон противоречит статье I Гаагских соглашений 1961 года - когда достаточность подписи секретаря Суда - стало больше не применима?!
2. Объяснения какой - национальный закон - стал выше - международного Договора по Апостилю 1961 года!?
3. Объяснения каким образом - действия Вашего Органа не нарушили статью 14 международного соглашения, чтобы Суд не мог донести - и прекратиться - органа Министерства Юстиции - лишив граждан Молдовы - права на Апостиль - сроком на 5 лет - указав какой Закон Молдовы - нарушил Правила Апостиля - 1961 года.

Мачерет 

Инвалид I группы

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
09.03.2021
COULE

D CU AVIZ RECOMANDAT
DS2000074192AR

Plăcerea Alexei
nr. A Bogor 30
ap. 38
mun. Chișinău

07/171



MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

09.03.2021 nr. 04-07/141

La nr. _____

Г-ну Мачерет Алексею
мун. Кишинэу, ул. А. Дога 30, кв.38

Министерство финансов рассмотрело Ваши заявления (зарегистрированные в канцелярии министерства 8 февраля 2021 года, 9 февраля 2021 года и 10 февраля 2021 года) и сообщает следующее.

Согласно ст.6 Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций, право на возмещение ущерба в порядке и в размерах, установленных настоящим законом, возникает в случаях:

- a) вступления в законную силу оправдательного приговора, не подлежащего обжалованию;
- b) выведения лица из-под уголовного преследования или прекращения уголовного преследования на основании реабилитации;
- c) принятия судебной инстанцией решения об отмене ареста за правонарушение в связи с реабилитацией физического лица;
- d) вынесения судьей по уголовному преследованию согласно части (5) статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса в отношении оправданного лица или лица, выведенного из-под уголовного преследования, определения о признании недействительными актов или действий органа уголовного преследования или органа, осуществляющего специальную розыскную деятельность.

На основании решения от 21 июля 2009 года, Высшая судебная палата отменила решения нижестоящих судебных инстанций и вынесло новое решение, которым прекратило уголовное дело по обвинению Мачерет Алексея по ст.217 ч.(2) Уголовного кодекса, так как деяние не составляет преступление, а административное правонарушение, предусмотренное ст.85 Административного кодекса.

Согласно ст.65 ч.(3) Уголовного процессуального кодекса, обвиняемый, в отношении которого вынесен окончательный приговор оправданным, если приговор полностью оправдательный.

Отмечаем, что решение Высшей судебной палаты от 21 июля 209 года не может считаться полностью оправдательным, так как судебная инстанция квалифицировала, что ваши деяния составляют административное правонарушение.

Дополнительно сообщаем, что согласно ст.5 ч.(2) Закона №1545/1998 о порядке возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций, исковое заявление о возмещении ущерба подается в течение трех лет со дня возникновения права на возмещение ущерба.

Государственный секретарь

Исп. Н. Бытко. (022)26-25-33

Татьяна ИВАНИЧКИНА

Jud. V. Varanița

по делу №21-30_для отправки..pdf

+ I. C. C.



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII		
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU		
SEDIUL BULUCANI		
Intrare Nr.	5-14-393	
05	04	2021

Jud. V. Varanița
по делу №21-30_для отправки..pdf

t f Cury.



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII		
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU		
SEDIUL BULUCANI		
Intrare Nr.	5-14-393	
" 05 "	04	2021

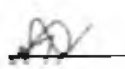
Прошу о передачи дела от А. Негру по адресату соответствующему такому же действию что по решению № 1ра-834/09 - ошибочно представленного на имя А. Негру отдать в кабинет № 425 в назначенное на 21.04.2021 года заседание № 21-30/2021 - заявленного прошитого Оригинал от 28.11.2018 года No 2ра-2449 18. Теперь ставшего основанием - для легализации публикации - опровержения - как ранее не публикуемого нигде решения 1ра-834/09.

Когда публикация - решения 1ра-834/09 - станет опровержением порочащих Мачерет - публикаций связанных с решением от 28.11.2018 года No 2ра-2449 18.

Поэтому Мачерет просит испросить копию - Определений - от 28.11.2018 года № 2ра-2449 18. включая 1ра-834/09 у Судьи Негру и приобщить к делу судьи .V. Varanita, Sala de sedinte Nr.425- ошибочно - указанному на имя судьи А. Негру.

Прошу также выдать копию Определения - в соответствии с необходимым - представлением в соответствии с Римским Статутом № 85 - для Консульской трансграничной пмередачи - сделав доступными и актуализированными - копии решений Верховного Суда. Когда нна переведённых копиях ставшими - объектами рассмотрения судьей .V. Varanita, могут быть установленные ей соответствие - оригинала копии на гос. языке (у судьи А. Негру) - "Традучере куреспунде оригиналулуи" на копии предоставленной на русском языке только возможной для Апостиля - если подписано и написано от руки судьи .V. Varanita,

Прошу в моей законной просьбе не отказывать - чтобы стала возможным проводить объективную юридическую реабилитацию в соответствии с законодательством Молдовы - Закона № 112 и статьёй 6 - о Верховенстве и Целостности Римского Статута - статьи 29 и 85 - целостность и законность сохраняет - за Мачерет - Исковую Силу - обязательной в силу действий международных соглашений о Международном Уголовном Суде.

Мачерет 

cn=Macheret,
ou=Jus&Omnes,
email=arhiv240@
gmail.com, c=MD
2021.04.05
14:37:18 +03'00'

Кишинёвский Суд сектор Буюкань.
adresa: тип. Chişinău bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 200
Судье Александр Негру от инвалида I - ой группы
Мачерет Алексей Артур - рус.
Адрес: ул. А. Дога. 30 кв.38
Тел. 37322-49-22-90. моб. +37379902963
ИДНП: 2000001159655

Заявление

В соответствии с Законом № 60 - о защите прав инвалидов в Судах Молдовы - так как дело связано с решением Іра-834/09 - связанное с юридической реабилитацией- и на основаниях - фактического нахождения материалов дела в Суде Буюкань - в целях трансграничной передачи и легализации самого - оправдательного определения Верховного Суда - обязательности публикации и апостилирование - которое не смогло состояться - в следствии - отсутствий - допустимых для публикаций на копиях:

1. Копия «куреспунде оригиналулуй» - эта копия находится - сейчас в Верховном Суде и не может быть заверена в связи с физическим нахождением дела - в Буюканском Суде у судьи А. Негру.
2. Копия где титульный лист другой оригинальной копии - где присутствует «куреспунде оригиналулуй» заверенной судьёй сектор Рышкановка - не может быть заменён из-за наложения в 2009 году на номер Іра-834/09 - оптически непроницаемым - фрагментом.
3. Все поиски других копий в суде Рышкановка и в Верховном Суде - показали, что оригинальных копий больше нет.

Так как мной по одной из копий - где отсутствует «копия куреспунде оригиналулуй» за подписью судьи -было передано в Верховный Суд - который не может заверить данную копию.

А заверенная копия первой инстанции - не имея юрисдикционных прав - была возвращена с сопроводительным письмом (прилагаю) - для обращения в Верховный Суд - так как фактический материал как я упоминал ранее - нет не у суда Рышкановка - чтобы - заменить титульный лист - не у Верховного Суда. Вчера - я обратился с этой просьбой к Верховному Суду - физически и устно - мне сообщил Начальник - процессуального документирования Стелла Боунегру.

наказания, то есть рецидив преступлений, и этом в случае применима ст. 34, 82 ч. (2), 85 и 87 УК.

Руководствуясь ст. 415 ч. (1) п.2, 416-418 УПК Р. Молдова, Коллегия по Уголовным делам, -

ОПРЕДЕЛИЛА:

Удовлетворить апелляционную жалобу прокурора в Прокуратуре сект. Рышкань, Виталие Кэлугэряну, поданную на приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 19.03.2008 по уголовному делу Алексея Мачерет, отменить приговор, пересмотреть дело и вынести новое решение, которым: А. Мачерет признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч. (2) УК и установить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и 7 (семь) месяцев. Согласно ст. 87 и 85 Уголовного кодекса, окончательное наказание в отношении А. Мачерет по совокупности приговоров, нового приговора и приговора, вынесенного Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006, составит 1 (один) год 7 (семь) месяцев и 26 дней лишения свободы, с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении закрытого типа, заключив его под стражу с момента задержания.

В остальном приговор оставить без изменений.

Определение подлежит исполнению, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Высшую Судебную Палату Р. Молдова в течение 2 месяцев.

Председатель заседания

подпись

Судья

подпись

Судья

подпись

Переводчик

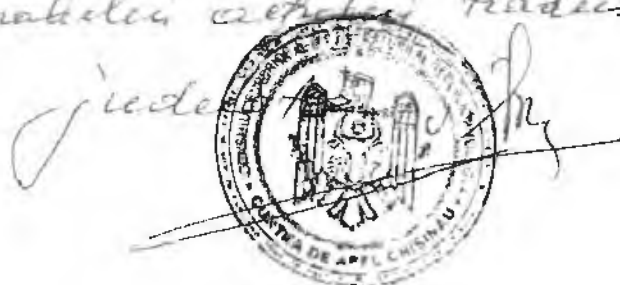
Чорба Наталья

Копия соответствует

оригиналу



*Traducere executată
de serviciul traducere a CAJ, corespunde
originalului autentizat*



V. Clima

дело нр. 1а-42/09

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Именем Закона

03 февраля 2009

мун. Кишинэу

Коллегия по Уголовным делам
Апелляционной Палаты Кишинэу

В составе:

Председатель судебного заседания:	Гурин Василе
Судьи:	Гриб Василе и Стратан Георге
Секретарь	Бурдя Мая
При участии:	
Адвоката	Гушан Зинаида
Прокурора	Герман Олег

Рассмотрев в открытом судебном заседании в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению

Мачерет Алексей Артур, 23.06.1973 г.р., уроженец и житель Кишинева, ул. Мирон Костин, 13/3, кв. 64, но де-факто проживает в г. Кишинев, ул. А. Дога, 30 кв. 38, русский, военнообязанный, разведен, гражданин Республики Молдова, осужден 08.11.2006 на основании ст. 217 ч. 2 УК (наказание отбыто не полностью),

в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч. (2) УК Р. Молдова, -

УСТАНОВИВ:

Приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 19.03.2008 Алексей Мачерет был осужден по ст. 217 ч. (2) УК к штрафу в размере 600 условных единиц, на сумму 12 000 леев. Наказание в виде неоплачиваемого труда, установленное Мачерет А. приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 8 ноября 2006, должно быть исполнено отдельно от нового назначенного наказания.

Для оглашения приговора суд первой инстанции установил, что Алексей Мачерет 23.07.2007 примерно в 22:40 находился дома в кв. 64 по ул. М. Костин 13/3 мун. Кишинэу, где на месте оперативным отрядом КПС Рышкань было проведено расследование: в одной из комнат были обнаружены и изъяты 4 коробки таблеток «Рикофаст», флакон муравьиной кислоты, шприц 10 мл с жидкостью коричневого цвета в количестве 2 мл, 2 лампочки без сердцевины внутри черного цвета, стеклянная колба, черная сумочка, в которой был шприц на 5 мл, пластиковый пакет с надписью «СМ», стеклянный флакон, коробка из металла с надписью «First» с 2 лезвиями в ней, 2 использованных шприца, упаковка из туалетной бумаги с 5 таблетками синего цвета в сочетании с белым, которые, согласно научно-техническому заключению нр. 679 от 27.07.2007 отнесены к психотропным веществам трамодол массой 0,25 г и перманганат кальция массой 2,70 г.

которые относятся к прекурсорам наркотических веществ.

Приговор был обжалован гособвинителем, прокурором Прокуратуры сект. Рышкань мун. Кишинэу, Виталие Кэлугэряну, который требует отмены приговора, пересмотра дела и осуждения А. Мачерет по ст. 217 ч. (2) УК РМ к 2 годам лишения свободы, согласно ст. 85 УК добавить неисполненное наказание - 52 часа неоплачиваемого труда, измененные согласно ст. 87 УК в 26 дней лишения свободы и окончательное наказание в виде 2 лет 26 дней лишения свободы, с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении закрытого типа, поскольку преступление было совершено до полного исполнения наказания, установленного приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006, которым он был осужден к 150 часам неоплачиваемого труда на благо общества, охарактеризован отрицательно, не трудоустроен, вину не признал, и поэтому наказание должно было быть более суровым, в виде лишения свободы.

Рассмотрев апелляционную жалобу, проверив законность и обоснованность обжалуемого приговора на основании доказательств, исследованных первой инстанцией, согласно материалам дела, Коллегия по Уголовным делам пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить по следующим причинам.

Вина подсудимого А. Мачерет в совершении преступления, установленного судом первой инстанции - хранение психотропных веществ в крупных размерах и без цели отчуждения, была доказана показаниями его матери - Г. Маркова, поданными в судебном заседании первой инстанции, которая подтвердила, что подсудимый - ее сын, 23.07.2007 после обеда пришел домой в нетрезвом виде, избил свою сожительницу - Ирину Олейник. Она вызвала полицию. Она лично передала им сумку подсудимого черного цвета, в которой были обнаружены таблетки трамадола, полиция вызвала эксперта, сфотографировала стол, сумку сына с ее содержимым.

Свидетель С. Слабко - участковый подтвердил, что подсудимый был зарегистрирован как лицо, употребляющее наркотики. В конце лета 2007 года, мать А. Мачерет обратилась в участок с жалобой на то, что последний пришел домой пьяный, устроил скандал, употребляет наркотики, он пошел домой к подсудимому, и Г. Маркова лично передала им сумку подсудимого, в которой был обнаружен трамадол.

Вина А. Мачерет в хранении психотропного вещества - трамадола подтверждается и протоколом расследования на месте - кв. 64 по ул. М. Костин, мун. Кишинэу 13/3 с фотографиями обнаруженных вещей (л.д. 5-6); протокол медицинского освидетельствования для установления состояния наркотического и алкогольного опьянения Мачерет А. от 24.07.2007 (л.д. 7); научно-техническое заключение нр. 679 от 27.07.2007, согласно которому в квартире 64 по ул. М. Костин 13/3 мун. Кишинэу, где проживал А. Мачерет, обнаружено 5 бело-голубых капсул «трамадол» массой 0,25 гр. (л.д. 16-17); таблица с фотографиями (л.д. 18) и др.

Апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, так как подсудимый совершил новое преступление до окончательного исполнения



arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Судье Александру Негру

Тема: 2

arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

5 апреля 2021 г., 06:20

От: jbu@justice.md

Прошу - считать - это обращение - как мое ходатайство - по переданным в Ваш Суд - документов по 1ра-834/09:

1. Оригинальной копии на гос. языке 1ра-834/09 - согласно заявлению "оправдательного определения Верховного Суда - обязательности публикации и апостилирование.pdf"
2. Оправдательное Определение Верховного Суда и самого обращения от 16.02.2021 года входящего номера № 514 - 2405/2 - прилагаю - доказывающие эту операцию файлы.

Прошу - о передаче соответствующих - легализации и юридической реабилитации - оригиналов. Оправдательного Определения № 1ра-834/09 - в Суд Буюкань связавшись с секретарём Юрие Каприан и передать с моего письменного согласия в кабинет № 425 - по назначенному на 21.04.2021 года - судебной реабилитации по делу № 21-30/2021.

Одновременно информируя - судью и Прокуратуру - по делу связанному с публикацией, легализацией и обладающей исковой силой согласно статье 85 Римского Статута.

И одновременно судье по делу № 21-30/2021 - о замене в файле: № 1ра-834/09 - титульного листа - для представления в качестве - для аудита МС ООН в порядке консульской трансграничной передачи - имеющей значение для судебной практики - по реализации - целостности Римского Статута.

Прошу судью - получившему - дело № 21-30/2021 Мачерет - установив - консультативное заключение от 27.11.2019 года - Конституционного Суда - по факту признание исковой силы Оправдательного определения - равной оправдательному Приговору - внести - в переданный файл необходимые для его актуализации - изменения - одновременно - установив:

1. Дефект титульного листа - стал непреодолимым препятствием - для публикации и легализации - копии Определения 1ра-834/09.
2. Согласно - закону № 112 и его статьями: Статья 328
Публикация судебных решений
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в судебных разбирательствах, возбужденных за нарушение права интеллектуальной собственности, судебные органы могли затребовать по просьбе заявителя и за счет нарушителя надлежащие меры для распространения информации, касающейся решения, в том числе отображение решения и публикации его в полном объеме или частично.
3. Согласно - закону № 112 и его статьями: Статья 408
Отмена несовместимого внутреннего законодательства
В рамках сближения Республика Молдова должна исключить положения своего внутреннего законодательства или упразднить внутренние практики, которые не согласуются с правом Союза или с ее внутренним законодательством, сближенным с законодательством Союза в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

Согласно статье 6 - этого Закона максимальную силу имеет - при разрешении имущественных и прав физических лиц - при разрешении споров по юридической реабилитации - когда был применен - Уголовный Закон следующие положения о Международном уголовном суде

1. Стороны вновь подтверждают, что наиболее тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом, не должны оставаться безнаказанными, и что их эффективное судебное преследование должно обеспечиваться принятием мер на национальном и международном уровнях, включая Международный уголовный Суд (ИСС).

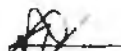
2. Стороны полагают, что создание и эффективное функционирование ИСС является важным событием для международного мира и правосудия. Стороны достигают соглашения оказывать поддержку ИСС, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Пока Мачерет - не сможет реализовать свое исковое право согласно статье 85 Римского Статута - действие исковых давностей по делу связанному с применением крайней степени уголовного наказания в 2009 году - и ранее в 1998 года и статьи 20 Римского статута - подлежало исключительно статьями 5 и 7 - запрещающего применение Уголовного Закона - в отношении как осужденных по связанными с этими статьями - лицам так и - жертвам - пока существовала - исковая сила.

На основании того, что Сертификат о несудимости - необходим - для защиты процессуальных прав и исковой силы - Мачерет - в соответствии с статьями 85 и 29 - став объектом - трансграничной консульской передачи - даже в форме его аполирования, когда - конечным адресом - служит - государство Нидерландов - города Гаага - неотделимо от Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Поэтому предварительно заявляя это заявление - в настоящем виде и прошу актуализировать Определения № 1ra-834/09 - оказывая поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов.

Мачерет



cn=Macheret, ou=Jus&Omnes,
email=arhiv240@gmail.com,
c=MD
2021.04.05 09:48:41 +03'00'

Приложений: 2

 Александру Негру - для передачи в тот же суд по делу 21-30_2021 - для замены титульного листа.pdf
9133K

 оправдательного определения Верховного Суда - обязательности публикации и аполирование.pdf
217K

arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

5 апреля 2021 г. 06:45

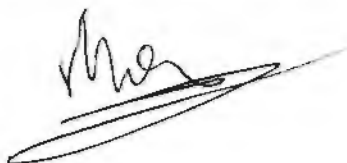
Кому: victoria.palanciuc@justice.gov.md

[Цитируемый текст скрыт]

Приложений: 2

 Александру Негру - для передачи в тот же суд по делу 21-30_2021 - для замены титульного листа.pdf
9133K

 оправдательного определения Верховного Суда - обязательности публикации и аполирование.pdf
217K



109
4/11/21
jbu@justice.md

mbra .

Macheret

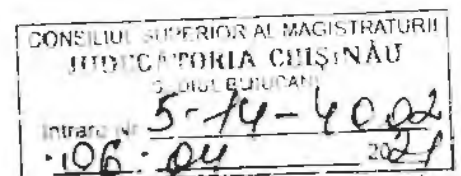
De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>
Subiect : Macheret
Către : jbu@justice.md

Ma, 06 Apr, 2021 14:45

1 fișier atasat

1. 21-40/2021-?
2. 21-30/2021 -?
3. A. Herpy-?

 CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR.pdf
676 KB





200

- MACAL19730623 -

CJM-21-000278 04.01.2021

IDNP-2000001159655

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana identificată prin IDNP 2000001159655 nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.



TOPORET

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării

CONFIDENTIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIANR STI-01 560803



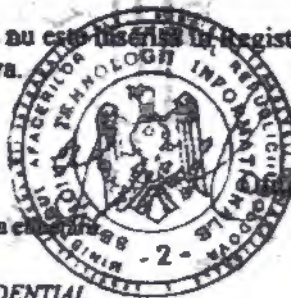
- MACAL19730623 -

CJNG-21-021527 24.03.2021

IDNP:2000001159655

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana identificată prin IDNP 2000001159655 nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.



Ofiț. N. GONZA

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării

CONFIDENTIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIANR:STI-01 586989

jbu@justice.md

Zimbra

IDNP^ 2000001159655

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Ma, 06 Apr, 2021 12:50

Subiect : IDNP^ 2000001159655

1 fișier atașat

Către : jbu@justice.md

гражданские права.pdf
5 MB

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL BUIUCANI
Intrare Nr. 5-14-3993
06.04.2021

mbra

jbu@justice.md

IDNP^ 2000001159655

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

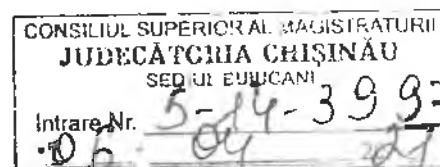
Ma, 06 Apr, 2021 12:50

Subiect : IDNP^ 2000001159655

1 fișier atașat

Către : jbu@justice.md

гражданские права.pdf
5 MB



каждому из 21-30/2021 ; 21-40/2021; A. Negru

сем: 8

arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

6 апреля 2021 г., 12:38

у: jbu@justice.md

прошу согласно адресатам - применения национального законодательства в отношении - действий международного договора в соответствии со статьёй 7 УПК РМ и статьи 29 УПК РМ .
предоставляю об исключаящий процессуальный Статус - как "подсудимого" - а только в порядке статьи 85 - Римского Статута - Статуса - в соответствии со статьёй 23 УПК РМ Мачерет для этого прилагает - соответствующие документы - доказывающие нарушение его прав А.ктора в МС ООН.
Поэтому - считаю необходимым - Заявить этим письмом - и прошу сотрудника сервера - довести до каждого из судьи - занятых делом - Мачерет - следующее:

1. Сертификат о несудимости от 04.01.2021 года или выбывание из Регистра МВД - был реализован только в следствии - представления 30.12.2020 года копии прилагаемого, как титульный лист - хоть и заверенного в дальнейшем нотариально - но из-за ошибки в написании имени Мачерет Алексей - было указано - "Александр" - Файл: "Александр". То. есть на основании только - правильно написанной фамилии - гербовых печатей Верховного Суда и Оправдательного - определения, ссылающегося на применение к делу только статьи 275 УПК РМ - по адресу: Хынку, 3 - нашли необходимым снять с Криминологического и криминалистического Регистра - вынужденные предупредить, что как только заканчивается действие сертификата - ввиду - отсутствия легализации решения Верховного Суда - начинают продолжать действия о применении уголовного преследования сроком в 20 лет!!!
2. Сертификат о несудимости в файле: "Отмена несовместимого законодательства ." — это не повтор старого от 04.01.2021 года - а новый от 24.03.2021!!! и как только он истекает и не будет актуализирован вновь - возвращается судимость по "строгому и особому" решению или приговору 1а-42/09!!!
3. "Ответ" - Минфина - стал его прямое и буквальное вмешательство во все дела своих "бенефициаров" - начиная от Мониторул Офичал, заканчивая Суд мед экспертизой - каждый из них потребовал около 20000 леев - за "услугу" - зная, что публикация - делает легальными только от государственных и юридических лиц, а не физических.
4. Таким образом - у Вас в суде и высказывает - "Подсудимый" или "Condamnat" потому-то Мин финансов и внёс - дело Мачерет в "отдельную строку расходов" - как "угроза бюджету" . По делу 1ра-834/09 за сутки должный выплатить 925 евро или умножайте сами 925 евро за каждый день от 08.02.2009 года до 21.07.2009 года!!
5. Мая Санди - считает, что деньги под какого-то Мачерет - не стоит выделять не то - она "наедет на МИН ФИН - по факту невыплат ей - на её "ковры" — это сугубо - "шкурный вопрос" а не политический.
6. Офичал Мониторул - готовый первоначально опубликовать Оправдательное Определение Верховного суда - вынужден - был под угрозой - "штрафных санкций" отложить этот "скользкий вопрос" .
7. Апостилирование самого Определения - на гос. языке (все находятся у А. Негру) невозможным из-за намеренно внесённых "недочётов" - на одном отсутствует - отображение года в номере № 1ра-834 и всё - а года нет, но есть: "копия соответствует оригиналу". А на другой могущий написать на оригинальной копии - нынешний и тогда участвующий в составе - уголовной коллегии Верховного Суда Владимир Тимофей - не хочет и в качестве исполняющего обязанности председателя Верховного суда - отказываться.
8. В результате того, что Мачерет нашёл - последующие публикации - Верховного суда по Уголовной коллегии № 1ре-89/2018 года и в Гражданском - 2ра- 2449/18 - в которых - утверждалось - "отсутствие процессуальной и исковой силы" - у решения 1ра-834/09 - была нарушена целостность Римского Статута.
9. По этим решениям с целью отказа в обращении в качестве опровержения - этих сообщений и их обязательной публикации - делая обязательность опровержение в Офичал Мониторул. Именно поэтому в двух вариантах нет того, что копия соответствует оригиналу и того, что перевод соответствует оригиналу - а всем сообщается - как предотвращение коллизий якобы связанные с желанием обжаловать решения по дате перевода.

Поэтому прошу приняв как есть и передать всем указанным и заинтересованным лицам - и судьям. Что Мачерет пока не будет исправлен его процессуальный и компрометирующий, и делающий невозможным рассмотреть дело о его юридической реабилитации - невозможным и процессуально нет исполнимым.

Для этого Мачерет предлагает - взять на себя юридически международную ответственность судей Уголовного суда Буюкань и в назначенное время - согласно повесткам провести - исправление в процессуальном статусе Мачерет - как имеющего все гражданские и политические права и имеющего отношение к делу согласно национальному законодательству только в соответствии со статьями 23 УПК РМ и статьёй 85 Римского

civil rights - Гражданские права

203
завещения как потерпевшему в соответствии со статьёй 23 или 59 УПК РМ - применив к вопросам
восстановлению сроков статью 29 Римского статута и 85.

Судально испрашиваю - связаться со мной по телефонам: 022-49-22-90 или 079-902-963 и сообщить, когда
только смогу ознакомиться с материалами - дела по каждому из назначенных дел - когда я могу -
ознакомиться с делами в качестве - не судимого и не виновного в каких-то неприменимых - уголовных
нарушениях - которые продолжают - делать из меня - "посмешище" или "идиота".
Я ранее прилагал - в качестве - кандидата рассмотрения в Суде - свой правовой Статус - Актор. А не "Актера"

Я прошу Вас соблюдать субординацию и уважение к Международному Суду и его процессуальным качествам
проявив юридическую культуру.

Прошу принять как одновременно заявление о проведениях отдельных слушаний по предварительной
управляющий-процессуальный статус - Мачерет - обращаясь к каждому из Судей и ходатайством
связавшись со мной позволить - ознакомиться с материалами - дела о юридической реабилитации и
реституций уголовных историй с ней связанных - по решению 1ра-834/09 - куда вошло и делу у А. Негру., как
бы судья явно не отрицал этого.

С уважением - я попрошу - уважаемый сервер простить меня - но я прошу выписать номер по каждому из
выдаваемых копий к каждому судье - и выписав каждый номер напротив судьи - чтобы мог физически
регистрировать — это заявление по статусу лица. И прошу Вас - распечатать прилагаемый файл в
трех экземплярах к каждому из Судей. Позже я вышлю подписанный материал - я обязан сейчас заниматься
адвокатом по пыткам. по предстоящему на 20 апреля - заседании в Апелляционной Палате - у Юрие Иордан.
С Уважением Мачерет

Приложений: 2

Отмена несовместимого внутреннего законодательства.pdf
2498K

Александр.pdf
325K

iv 1973 <arhiv240@gmail.com>
iu: cac@justice.md

6 апреля 2021 г., 12:39

Цитируемый текст скрыт

Приложений: 2

Отмена несовместимого внутреннего законодательства.pdf
2498K

Александр.pdf
325K

iv 1973 <arhiv240@gmail.com>
iu: colegiul.civil@csj.md

6 апреля 2021 г., 12:39

Цитируемый текст скрыт

Приложений: 2

Отмена несовместимого внутреннего законодательства.pdf
2498K

Александр.pdf
325K

iv 1973 <arhiv240@gmail.com>
iu: colegiul.penal@csj.md

6 апреля 2021 г., 12:40

Цитируемый текст скрыт

civil rights - Гражданские права

Приложений: 2

 Отмена несовместимого внутреннего законодательства.pdf
2498K

 Александр.pdf
325K

6 апреля 2021 г., 12:40

From: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

To: Procuratura ANTICORUPȚIE <proc-ant@procuratura.md>

[Цитируемый текст скрыт]

Приложений: 2

 Отмена несовместимого внутреннего законодательства.pdf
2498K

 Александр.pdf
325K

6 апреля 2021 г., 12:40

From: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

To: proc-gen@procuratura.md

[Цитируемый текст скрыт]

Приложений: 2

 Отмена несовместимого внутреннего законодательства.pdf
2498K

 Александр.pdf
325K

6 апреля 2021 г., 12:41

From: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

To: "Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana)" <jci@justice.md>

Buzu Elena

[Цитируемый текст скрыт]

Приложений: 2

 Отмена несовместимого внутреннего законодательства.pdf
2498K

 Александр.pdf
325K

6 апреля 2021 г., 12:46

From: jbu@justice.md <jbu@justice.md>

To: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

recepționat

De la: "arhiv 1973" <arhiv240@gmail.com>

Către: "jbu" <jbu@justice.md>

Trimis: marți, 6 aprilie, 2021 12:38:58

Subiect: по каждому из 21-30/2021 ; 21-40/2021; A. Negru

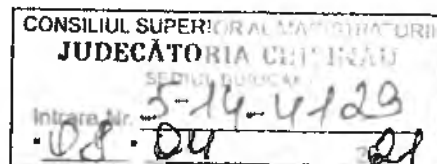
[Цитируемый текст скрыт]

Дело № 21-40/2021
Дело № 21-30/2021
Дело № 20-20/2020

Генпрокурору - Александру Стояногло
Директору по борьбе с коррупцией
Прокуратуре по борьбе с Коррупцией
Уголовный Суд сектор Buicani
адрес: Кишинёв, бул. Штефан чел Маре 200, № 401 -
Судьям: А. Негру. В Вараница и Тудор Стэмбол -
от инвалида 1-ой группы Мачерет Алексей
ИДНП: 2000001159655
адрес: Кишинёв, ул. А. Дога 30 кв. 38
тел. 022-49-22-90, моб. 079902963

информируя:

Евро омбудсмен - г-жа О» Райли
Комитет по принудительным исчезновениям и пыток от ООН.



Заявление - протест и жалоба:

Обстоятельствами этого обращения стали:

Мачерет от 02.04.2021 по почте был извещён о новом процессуальном качестве - подсудимого или «Condamnat».

Пытаясь разобраться с чем это связано он явился в Суд Буюкань - установив, что не имеет более доступа, чтобы ознакомиться с материалами дела № 21-30/2021 назначенного на 20.04.2021 года на 9-00 дела - по факту решения - ставшего только известным после его перевода от 15.01.2021 года и с этого момента ставшего иметь исковую силу - решения или Оправдательного Определения Верховного Суда № 1ра-834/09.

Так как результатом отмены приговора от 03.02.2009 года № 1а-42/09 вследствие отбывания на особом и строгом режиме в ПУ-15 более 6 месяцев - в результате его исполнения

Оправдательное Определение Верховного Суда № 1ра-834/09 от 21.07.2009 года имеющего исковую силу и обязательного к исполнению применившего статьи 332 и 275 в части 1 и части 3 УПК РМ - отменившего приговор № 1а-42/09 от 03.02.2009 года уже на 1/3 исполненного с крайней степенью наказания вследствие отсутствия допустимых требований для обязательного для таких решений Верховного Суда отдельного постановления подписанного Генпрокурором и Председателем Верховного Суда - сделав недоступным к его публикации в Официал Мониторул.

Будучи не опубликованным - как Оправдательный приговор - всеми последующими судами - воспринимался как - определение - заменившее - уголовное наказание на административное, которое не могло исполняться под формулировкой - «истекшим сроком давности».

Таким образом - была узаконена - право процессуальная и материальная ошибка, когда мог применяться - уголовный закон в отношении лица подлежащее юридической реабилитации и не были устранены последствия уголовной ответственности по приговору 1а-42/09 от 03.02.2009 года или судимость продолжительностью в 20 лет.

После только осуществлённого бюро переводов от 15.01.2021 года, когда Определение Верховного Суда № 1ра-834/09 от 21.07.2009 года и его смысл и только тогда стала быть и установлена - реабилитирующая и исовая сила - составляющая этого решения Верховного Суда.

До этого государственными адвокатами, и в основном прокурорами - не заинтересованными в прояснении ошибки - как уличающий органы уголовного

преследования в основополагающих нарушениях Римского Статута - переводилось как определение не имеющего оправдательных обстоятельств ссылаясь каждый раз на исковую давность по административному правонарушению вопреки - Уголовному Закону. Органы уголовного преследования не желавших передавать - в целях самим избежать уголовной ответственности - только дело к Генпрокурору. Используя - процессуально неверно составленный порядок - указанных как статьями 275 УПК РМ, факта осуждения и исполнения более чем на 1/3 наказания - применяли только его «административную часть» - выделенную ими в юридически «понятную» - «исковую давность».

Утверждая «законным» таким образом сам приговор 1а-42/09 от 03.02.2009 года имевшего последствием - судимости по применённому приговору - «особого и строго режима - наказания».

Отрицая таким образом - в отсутствии - уголовных обязательств по приговору № 1а-42/09 от 03.02.2009 года - степень продолжительности судимости в 20 лет.

Сейчас, когда Определение Верховного Суда № 1ра-834/09 от 21.07.2009 года на рассмотрении у судьи В. Вараница, как с установленным процессуальным сроком, который может только начинаться от 15.01.2021 года - пройдя Суды: Чеканы и Апелляционной Палаты и в следствии только заявленного даже с ошибками перевода по адресу Хынку, 3 и таким образом прервавшего судимость и действие приговора от 03.02.2009 года № 1а-42/09 на 3 месяца в следствии выбывания из Регистра МВД - до 04.04.2021 года по представленному сертификатом и Апостиле - о действии согласно указанному адресату, как государства Нидерланды и города Гаага - в отношении подсудности МС ООН.

Все национальные Суды - в следствии приостановки только на 3 месяца сертификата - от Национального Криминологического и криминалистического Регистра и согласно ИПУ - применяли в отношении процессуального Статуса Мачерет, как имеющего гражданские и политические права гражданского состояния - лица.

Когда по расчётам ответственных лиц юстиции - истекал срок Сертификата - уже согласно извещению по назначенному на 31.03.2021 года - был изменён процессуальный статус - по ревизионному пересмотру - дела Мачерет с «ревизионного» - на уголовный: «Condamnat:» в деле у судьи А. Негру от 31.03.2021 года.

Таким образом повлиявшего на дату назначенного в Апелляционной Палате - слушаний - вынужденных отложить дело, где Мачерет должен был выступить в качестве потерпевшей стороны против установленных судом сектор Центр - против сотрудников - правоохранительных органов - применявших в отношении Мачерет - пыток. Так как «Condamnat:» - не может давать показания против органов - преследования согласно закону.

А также сделавшим невозможным реализовать саму юридическую реабилитацию в процессуальном качестве: «Condamnat:» в следствии - действия статьи 23 УПК РМ - в том же суде сектор Буюкань по назначенному на 21.04. 2021 года - дело по юридическому обоснования в передачи Оправдательного Определения от 21.07.2009 года № 1ра-834/09 к Генпрокурору и Председателю Верховного Суда - для постановления об определении как об оправдательном приговоре - заблокировавшей эту процедуру у судьи Вараница - действием статьи 111-112 Кодекса РМ.

Более того - ставшим препятствием с тем, чтобы Мачерет как лицо подлежащее юридической реабилитации смог без предварительного заявления только мог ознакомиться с материалами - дела по реализации - права по юридической реабилитации ставшим препятствием - заявить - и физический и материальный вред в более обязательном к искам - уголовном производстве - по утерянными возможным выгодам в следствии уголовного преследования - уничтожившего его как - юридическое лицо.

Мачерет считая, что традиционно вступил по ошибке сотрудников - ИПУД приговор 1а-42/09 имеющий сроки давности из-за отсутствия легализации как Оправдательного приговора, отменившего его ещё от 21.07.2009 года. Когда истек срок действия сертификата о несудимости от МВД - вступал в законную силу - закон о давности по приговору 1а-42/09 в 20 лет или по ошибке, когда обнаружил себя в качестве: «Condamnat:» от 31.03.2021 года.

Но только на днях получил - извещение от 15.04.2021 года о уголовном деле № 21-40/2021. Где - несмотря на ранее назначенные все другие суды - более поздним - незаконно установив - дату - в разрез ИПУД - раньше их ссылаясь на - недоступный для физических лиц - раздел национального законодательства - связанный с деятельностью граждан Румынии Мая Санду и гражданина Цику - подозреваемым в нарушениях статьи 5,7 и 8 Римского Статута, как повлиявших на то, что без предварительного следствия и представления самого обвинения - были казнены все гражданские и международные права Мачерет.

Суд - Судьи Тудор Стэмбол минуя «презумпцию невиновности», ссылаясь только как на «ставшими известными только его Суду» заявленными, как «новые обстоятельства». Согласно извещению, Суд присвоил вторую степень и сложность к уголовному делу в отношении Мачерет.

Таким образом «сходу» применил процессуальные последствия - без доказательств и предварительного следствия казнив гражданские и политические права - установив меры уголовной ответственности в отношении Мачерет.

Так как - «новые обстоятельства» о которых по почте Судья Тудор Стэмбол известил Мачерет - стали причиной изменений в выше указанных и более ранних судопроизводствах - нарушив положения процессуального международного качества - Актора.

Поэтому вынужденно и информируя национальные суды и предупреждая - Международный Суд - о к лицу - имеющего предстоящие судебные разбирательства в исключительных качествах.

Жертвы пыток и лицо подлежащее обязательной юридической реабилитации.

Поскольку - цитируемый процессуальный Статус - имеет максимальный уровень защиты Римского Статута и его целостности, а его права предусматривают только - право на помощь адвоката, с которым он должен представить в установленные сроки.

А цитируемая: «Защита - является обязательной, и если сторона не выберет адвоката для того, чтобы выступить в установленный срок, будет назначен адвокат для оказания ему правовой помощи, гарантированной государством».

Мачерет предвосхищая - нарушения Римского Статута и Резолюции 40/34 ООН - требует у Суда - объяснений его вызова в Суд - как не имеющий фактической судимости и как жертва - согласно решению Суда, сектор Центр - 1-568/98 - ввиду назначения судебного разбирательства в Апелляционной Палате по факту «утаивания - процесса» над пытавшим Мачерет.

Два дела по 2003 года - стали результатом, когда избежавшие уголовной ответственности - лица - нарушившие статьи 5 и 7 Римского Статута - стали «свидетелями» по инкриминируемым Мачерет надуманным - «деяниям». С одной лишь целью - чтобы в случае, если откуда-то станет известным - о том, что осуждён был только один из них, а другие остались безнаказанными - когда лицо, обвинённое в уголовном преступлении - может быть - только заслушано - в качестве жертвы - пыток в суде.

Осуждённый по показаниям преступных сотрудников полиции и несмотря на амнистию в 2004 года и Оправдательного Определения от 21.07.2009 года - применяли уголовное преследование с целью скрыть нарушение статей 5 и 7 Римского Статута. Только Судом Буюкань судебные дела - назначены в порядке - уголовных судов над жертвой пыток и лицом подлежащего обязательной юридической реабилитации:

1. Дело № 21-40/2021 - Condamnat: или осуждённого Мачерет - Тудор Стэмбол
2. Дело № 21-30/2021 - Condamnat: или осуждённого Мачерет - Судья Вараница
3. Дело № 20-20/2020 - Condamnat: или осуждённого Мачерет - Судья Негру

Таким образом - обличая - действия - против законных прав и свобод - VICTIM и Актора.

Делая любое рассмотрение ходатайства - в процессуальном качестве: осуждённого - «по судебной реабилитации», «реституции» или в сторону улучшения положения лица по пыткам - абсурдными и невозможными. По Оправдательному Определению 1ра-834/09 - обстоятельств нахождения в ПУ-15 Крикова - любое приписываемое уголовное деяние как «законных» - являл цитирование нарушавших целостность - Римского Статута.

Мачерет при попытке выяснить - какие процедуры и доказывающие документы собираются использовать - для процедуры его реабилитации - услышал, что не имеет права - что-то знать от сотрудника Суда.

Заявление - что Мачерет не имеет прав, что-то узнать - о законном исполнении реабилитирующего его решения Верховного Суда - и может узнать только как - осуждённый - при наличии только - адвоката.

Г-жа О» Райли - я прошу у Вас в соответствии с Законом № 112 - назначить - аудит согласно соответствия Римского Статута - к «уголовному законодательству» - Молдовы.

Я высылаю как было уговорено доказательства - отсутствия - законных прав у граждан в отношении - установлений процессуальных сроков - в Верховных Судах - гражданского и уголовных Судов.

Отдельно обращаясь к Закону № 112 - прошу о реструктуризации - законов, успешно тормозящих справедливое судебное разбирательство в отношении самых исключительных нарушений статьи 5 и 7 и 8 Римского Статута.

Мачерет 

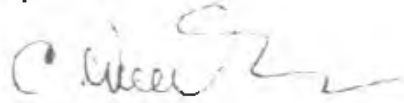
CITAȚIE
la dosarul penal nr. 1-21009689-12-21-21012021
21-40/2021

Cendamnăt:	Maceret Alexei	Mun. Chișinău, A.Doga 30 , ap.38
Procuror:	Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Buiucani	Mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 96

Judecătoria Chișinău, Sediul Buiucani - penal, situată pe adresa: Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt. 200, Vă cheamă pe data de 14.04.2021 la ora 10:00, sala nr. Buiucani. Sala de ședință nr. 401 - judecător Tudor Stambol în legătură cu examinarea cauzei penale în privința inculpatului învinuit în baza art. B.20.11 Alte categorii noi apărute (Complexitatea = 2) CP RM. Partea citată are dreptul să fie asistată de un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat. Apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu își va alege un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat care îi va acorda asistență juridică garantată de stat. **VĂ RUGĂM SĂ VĂ PREZENTAȚI CU BULETINUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ȘI CU COPIA ACESTUIA.**

În atenția părților: După necesitate, faceți cunoștință cu materialele dosarului cu o solicitare preventivă. Se recomandă expunerea poziției în formă scrisă

Grefier: CARMEN DICHIU



CONSECINȚELE LEGALE ÎN CAZ DE NEPREZENTARE

Neprezentarea procurorului la ședința de judecată atrage amânarea ședinței cu informarea despre acest fapt a procurorului ierarhic superior. Pentru lipsă nemotivată, procurorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 320 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

Instanța, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să dispună aducerea silită a inculpatului și să-i aplice o măsură preventivă sau să o înlocuiască cu o altă măsură care va asigura prezentarea lui în instanță, iar la demersul procurorului, să dispună anunțarea inculpatului în căutare. Încheierea privind anunțarea inculpatului în căutare se execută de către organele afacerilor interne. (alin. (5) art. 321 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În cazul neprezentării în ședință a apărătorului și al imposibilității de a-l înlocui în ședință respectivă, ședința de judecată se amână. Pentru lipsă nemotivată, apărătorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. (alin. (3) art. 322 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare motivată a părții vătămate, instanța, consultând opiniile părților, decide judecarea cauzei sau amânarea ei în funcție de faptul dacă cauza poate fi judecată în lipsa părții vătămate fără a-i leza drepturile și interesele. (alin. (3) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

În caz de neprezentare nemotivată în instanță pentru audiere, partea vătămată poate fi adusă silit și poate fi supusă amenzii judiciare. (alin. (5) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)

Copiii
Children
Enfants

Numele si Prenumele
Surname and given name
Nom et prénom

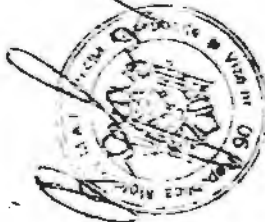
Data naşterii
Date of birth
Date de naissance

Sexul
Sex
Sexe

Menţiuni
Remarks
Notes

NUMELE SVIRIDOVA
PRENUMELE IRINA
CETĂŢENIA REPUBLICA MOLDOVA
LOCUL NAŞTERII CHIŞINĂU
DATA NAŞTERII 13 10 1971
ÎNĂLŢIMEA 168
CULOAREA OCHILOR CAFERII
GRUPA SANGVINĂ A(II)RH POZ
ELIBERAT DE OO CHIŞINĂU

SEMNĂTURA
AUTORITĂŢII



A 0724065

4

A 0724065

5

ГЛАВА 15

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СБЛИЖЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ V

Статья 407

Прогресс в аннроксимации в связанных с торговлей областях

1. Для целей содействия оценки приведения в соответствие, указанной в Статьях 451 и 452 настоящего Соглашения, Молдавского законодательства к праву Союза, в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей), Стороны регулярно, и по крайней мере один раз в год, обсуждают прогресс в сближении в соответствии с согласованными сроками, предусмотренными в Главах 3, 4, 5, 6, 8 и 10 из Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения в Комитете Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, или одним из его Подкомитетов, созданных в соответствии с настоящим Соглашением.

2. По просьбе Союза и для целей такого обсуждения, Республика Молдова представляет Комитету Ассоциации в составе по Торговле или одному из его Подкомитетов, в соответствующих случаях, информацию в письменном виде о ходе сближения и по эффективному осуществлению и обеспечению сближения внутреннего законодательства в связи с соответствующими Главами Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

3. Республика Молдова информирует Союз, когда посчитает, что она завершила сближение, предусмотренное в любой из Глав, упомянутых в пункте 1.

Статья 408

Отмена несовместимого внутреннего законодательства

В рамках сближения Республика Молдова должна исключить положения своего внутреннего законодательства или упразднить внутренние практики, которые не согласуются с правом Союза или с ее внутренним законодательством, сближенным с законодательством Союза в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

Статья 409

Оценка сближения законодательства в связанных с торговлей областях

1. Оценка Союзом сближения законодательства, предусмотренная в Разделе V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения начинается после того, как Республика Молдова сообщит в Союз в соответствии со Статьей 407 (3) настоящего

Статья 5

Внешняя политика и политика в сфере безопасности

1. Стороны должны усилить свой диалог и сотрудничество и способствовать постепенному сближению в области внешней политики и политики безопасности, включая Общую политику безопасности и обороны (CSDP), и должны, в частности, рассмотреть вопросы предотвращения конфликтов и управления кризисными ситуациями, региональной стабильности, разоружения, нераспространения, контроля над вооружениями и контроля над экспортом. Сотрудничество должно основываться на общих ценностях и взаимных интересах, и должно быть направлено на усиление стратегического сближения и эффективности, используя двусторонние, международные и региональные форумы.
2. Стороны вновь подтверждают свою приверженность принципам уважения суверенитета и территориальной целостности, неприкосновенности границ и независимости в соответствии с формулировками Устава ООН и Хельсинского заключительного акта 1975 года Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также свою приверженность продвижению этих принципов в своих двусторонних и многосторонних отношениях.

Статья 6

Международный уголовный суд

1. Стороны вновь подтверждают, что наиболее тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом, не должны оставаться безнаказанными, и что их эффективное судебное преследование должно обеспечиваться принятием мер на национальном и международном уровнях, включая Международный уголовный Суд (ИСС).
2. Стороны полагают, что создание и эффективное функционирование ИСС является важным событием для международного мира и правосудия. Стороны достигают соглашения оказывать поддержку ИСС, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Статья 7

Предотвращение конфликтов и управление кризисными ситуациями

Стороны должны укреплять практическое сотрудничество по предотвращению конфликтов и управлению кризисными ситуациями, в частности имея в виду возможное участие Республики Молдова в осуществляемых ЕС операциях по управлению гражданскими и военными кризисными ситуациями, а также в соответствующих учениях и тренингах, в зависимости от конкретного случая и по возможному приглашению ЕС.

Статья 8

Региональная стабильность

1. Стороны должны наращивать свои совместные усилия с целью способствовать стабильности, безопасности и демократическому развитию в регионе; в частности, они должны сотрудничать в плане мирного урегулирования региональных конфликтов.
2. Стороны повторяют свою приверженность устойчивому решению Приднестровского вопроса, при полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также совместным усилиям по постконфликтному восстановлению региона. Впредь до его разрешения и без ущерба установившемуся формату ведения переговоров, Приднестровский вопрос будет являться одним из центральных на повестке дня политического диалога и сотрудничества между

Соглашение об ассоциации

**между Европейским Союзом и Европейским сообществом
по атомной энергии и их государствами-членами, с одной
стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны**

ГЛАВА 15

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СБЛИЖЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ V

Статья 407

Прогресс в аппроксимации в связанных с торговлей областях

1. Для целей содействия оценки приведения в соответствие, указанной в Статьях 451 и 452 настоящего Соглашения, Молдавского законодательства к праву Союза, в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей), Стороны регулярно, и по крайней мере один раз в год, обсуждают прогресс в сближении в соответствии с согласованными сроками, предусмотренными в Главах 3, 4, 5, 6, 8 и 10 из Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения в Комитете Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, или одним из его Подкомитетов, созданных в соответствии с настоящим Соглашением.

2. По просьбе Союза и для целей такого обсуждения, Республика Молдова представляет Комитету Ассоциации в составе по Торговле или одному из его Подкомитетов, в соответствующих случаях, информацию в письменном виде о ходе сближения и по эффективному осуществлению и обеспечению сближения внутреннего законодательства в связи с соответствующими Главами Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

3. Республика Молдова информирует Союз, когда посчитает, что она завершила сближение, предусмотренное в любой из Глав, упомянутых в пункте 1.

Статья 408

Отмена несовместимого внутреннего законодательства

В рамках сближения Республика Молдова должна исключить положения своего внутреннего законодательства или упразднить внутренние практики, которые не согласуются с правом Союза или с ее внутренним законодательством, сближенным с законодательством Союза в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

Статья 409

Оценка сближения законодательства в связанных с торговлей областях

1. Оценка Союзом сближения законодательства, предусмотренная в Разделе V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения начинается после того, как Республика Молдова сообщит в Союз в соответствии со Статьей 407 (3) настоящего

Статья 5

Внешняя политика и политика в сфере безопасности

1. Стороны должны усилить свой диалог и сотрудничество и способствовать постепенному сближению в области внешней политики и политики безопасности, включая Общую политику безопасности и обороны (CSDP), и должны, в частности, рассмотреть вопросы предотвращения конфликтов и управления кризисными ситуациями, региональной стабильности, разоружения, нераспространения, контроля над вооружениями и контроля над экспортом. Сотрудничество должно основываться на общих ценностях и взаимных интересах, и должно быть направлено на усиление стратегического сближения и эффективности, используя двусторонние, международные и региональные форумы.
2. Стороны вновь подтверждают свою приверженность принципам уважения суверенитета и территориальной целостности, неприкосновенности границ и независимости в соответствии с формулировками Устава ООН и Хельсинского заключительного акта 1975 года Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также свою приверженность продвижению этих принципов в своих двусторонних и многосторонних отношениях.

Статья 6

Международный уголовный суд

1. Стороны вновь подтверждают, что наиболее тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом, не должны оставаться безнаказанными, и что их эффективное судебное преследование должно обеспечиваться принятием мер на национальном и международном уровнях, включая Международный уголовный Суд (ICC).
2. Стороны полагают, что создание и эффективное функционирование ICC является важным событием для международного мира и правосудия. Стороны достигают соглашения оказывать поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Статья 7

Предотвращение конфликтов и управление кризисными ситуациями

Стороны должны укреплять практическое сотрудничество по предотвращению конфликтов и управлению кризисными ситуациями, в частности имея в виду возможное участие Республики Молдова в осуществляемых ЕС операциях по управлению гражданскими и военными кризисными ситуациями, а также в соответствующих учениях и тренингах, в зависимости от конкретного случая и по возможному приглашению ЕС.

Статья 8

Региональная стабильность

1. Стороны должны наращивать свои совместные усилия с целью способствовать стабильности, безопасности и демократическому развитию в регионе; в частности, они должны сотрудничать в плане мирного урегулирования региональных конфликтов.
2. Стороны повторяют свою приверженность устойчивому решению Приднестровского вопроса, при

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. 1. – Ратифицировать Соглашение об ассоциации между Рёспубликой Молдова с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, подписанное в Брюсселе 27 июня 2014 года.

Ст. 2. – Правительству принять необходимые меры по выполнению положений указанного Соглашения.

Ст. 3. – Министерству иностранных дел и европейской интеграции подготовить и передать депозитарию ратификационную грамоту.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Игорь КОРМАН

№ 112. Кишинэу, 2 июля 2014 г.

Zimbra

Yugorag 211
jbu@justice.md

Fwd: 21-30/2021 - у судьи В. Вараница.

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>
Subiect : Fwd: 21-30/2021 - у судьи В. Вараница.
Către : jbu@justice.md

L, 12 Apr, 2021 2:49

5 fișiere atașate

----- Forwarded message -----

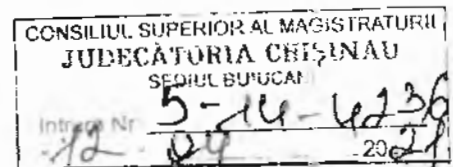
От: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>
Date: пн, 12 апр. 2021 г. в 02:33
Subject: Fwd: 21-30/2021 - у судьи В. Вараница.
To: <cac@justice.md>

----- Forwarded message -----

От: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>
Date: пн, 12 апр. 2021 г. в 01:25
Subject: 21-30/2021 - у судьи В. Вараница.
To: <jbu@justice.md>

Кишиневский Буюканский - уголовный суд, расположенный по адресу: бул. Штефан чел Mare și Sfint, 200, по назначенному на 21.04.2021 в 09:00, в Зале № 425 в связи с рассмотрением ходатайства - у судьи В. Вараница. о судебной реабилитации. Прошу ознакомить и сообщить, и заранее быть готовыми, что, используя своё законное право на ознакомлении, "какие новые категории понизили мой процессуальный статус и смогли - казнить мои гражданские и международные права - прошу подготовить и распечатать - те материалы, на основании - статьи 23 УК РМ. - уголовный суд

- Отмена несовместимого внутреннего законодательства в отношении Римского Статута[4344].pdf
370 KB
- ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (1).pdf
304 KB
- CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR 1 (1).pdf
561 KB
- CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR 2 (1).pdf
690 KB
- Gmail - 21-30_2021 - у судьи В. Вараница.pdf
334 KB



De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>
Subiect : 21-30/2021 - у судьи В. Вараница.

L, 12 Apr, 2021 1:25

4 fișiere atașate

212

Către : jbu@justice.md

Кишиневский Буюканский - уголовный суд, расположенный по адресу: бул. Штефан чел Mare și Sfint, 200, по назначенному на 21.04.2021 в 09:00, в Зале № 425 в связи с рассмотрением ходатайства - у судьи В. Вараница. о судебной реабилитации. Прошу ознакомить и сообщить, и заранее быть готовыми, что, используя своё законное право на ознакомлении, "какие новые категории понизили мой процессуальный статус и смогли - казнить мои гражданские и международные права - прошу подготовить и распечатать - те материалы, на основании - статьи 23 УК РМ. Отдельно обращаясь в обязательной, форме по назначению мне адвоката - хорошо владеющего разговорным языком, - и только назначив юридическую помощь, гарантированную государством. - прошу дать время оценить только уровень необходимой защиты - целью выяснить - Мачерет и адвокату - необходимый уровень - защиты - прав Актора в отношении применения к делу Римского Статута. до указанного срока. Установив права об аудио записи и ознакомления с материалами дела согласно - положению о Международном Уголовном Суде.

Прошу - о применен нении к делу положений Закона № 112 - в части применения его статьи 6 - имеющей более обязательную силу, а отношении статьи 29 УПК РМ части 4 - применений положений международного договора о Европейской интеграции и целостности - согласно Римскому Статуту к национальным решениям Уголовных Судов применений статьи 6 и статьи 407 - Закона №112

Для этого прилагая файл "Отмена несовместимого внутреннего законодательства эффективного функционирование соглашения оказывать поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Мачерет

— Отмена несовместимого внутреннего законодательства в отношении Римского Статута[4344].pdf
370 KB

— ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (1).pdf
304 KB

— CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR 1 (1).pdf
561 KB

— CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR 2 (1).pdf
690 KB

Соглашение об ассоциации
между Европейским Союзом и Европейским сообществом
по атомной энергии и их государствами-членами, с одной
стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны

Статья 5

Внешняя политика и политика в сфере безопасности

1. Стороны должны усилить свой диалог и сотрудничество и способствовать постепенному сближению в области внешней политики и политики безопасности, включая Общую политику безопасности и обороны (CSDP), и должны, в частности, рассмотреть вопросы предотвращения конфликтов и управления кризисными ситуациями, региональной стабильности, разоружения, нераспространения, контроля над вооружениями и контроля над экспортом. Сотрудничество должно основываться на общих ценностях и взаимных интересах, и должно быть направлено на усиление стратегического сближения и эффективности, используя двусторонние, международные и региональные форумы.
2. Стороны вновь подтверждают свою приверженность принципам уважения суверенитета и территориальной целостности, неприкосновенности границ и независимости в соответствии с формулировками Устава ООН и Хельсинского заключительного акта 1975 года Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также свою приверженность продвижению этих принципов в своих двусторонних и многосторонних отношениях.

Статья 6

Международный уголовный суд

1. Стороны вновь подтверждают, что наиболее тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом, не должны оставаться безнаказанными, и что их эффективное судебное преследование должно обеспечиваться принятием мер на национальном и международном уровнях, включая Международный уголовный Суд (ICC).
2. Стороны полагают, что создание и эффективное функционирование ICC является важным событием для международного мира и правосудия. Стороны достигают соглашения оказывать поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Статья 7

Предотвращение конфликтов и управление кризисными ситуациями

Стороны должны укреплять практическое сотрудничество по предотвращению конфликтов и управлению кризисными ситуациями, в частности имея в виду возможное участие Республики Молдова в осуществляемых ЕС операциях по управлению гражданскими и военными кризисными ситуациями, а также в соответствующих учениях и тренингах, в зависимости от конкретного случая и по возможному приглашению ЕС.

Статья 8

Региональная стабильность

1. Стороны должны наращивать свои совместные усилия с целью способствовать стабильности, безопасности и демократическому развитию в регионе; в частности, они должны сотрудничать в плане мирного урегулирования региональных конфликтов.
2. Стороны повторяют свою приверженность устойчивому решению Приднестровского вопроса, при полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также совместным усилиям по постконфликтному восстановлению региона. Впредь до его разрешения и без ущерба установившемуся формату ведения переговоров, Приднестровский вопрос будет являться одним из центральных на повестке дня политического диалога и сотрудничества между

ГЛАВА 15

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СБЛИЖЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ V

Статья 407

Прогресс в аппроксимации в связанных с торговлей областях

1. Для целей содействия оценки приведения в соответствие, указанной в Статьях 451 и 452 настоящего Соглашения, Молдавского законодательства к праву Союза, в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей), Стороны регулярно, и по крайней мере один раз в год, обсуждают прогресс в сближении в соответствии с согласованными сроками, предусмотренными в Главах 3, 4, 5, 6, 8 и 10 из Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения в Комитете Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, или одним из его Подкомитетов, созданных в соответствии с настоящим Соглашением.

2. По просьбе Союза и для целей такого обсуждения, Республика Молдова представляет Комитету Ассоциации в составе по Торговле или одному из его Подкомитетов, в соответствующих случаях, информацию в письменном виде о ходе сближения и по эффективному осуществлению и обеспечению сближения внутреннего законодательства в связи с соответствующими Главами Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

3. Республика Молдова информирует Союз, когда посчитает, что она завершила сближение, предусмотренное в любой из Глав, упомянутых в пункте 1.

Статья 408

Отмена несовместимого внутреннего законодательства

3. В рамках сближения Республика Молдова должна исключить положения своего внутреннего законодательства или упразднить внутренние практики, которые не согласуются с правом Союза или с ее внутренним законодательством, сближенным с законодательством Союза в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

Статья 409

Оценка сближения законодательства в связанных с торговлей областях

1. Оценка Союзом сближения законодательства, предусмотренная в Разделе V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения начинается после того, как Республика Молдова сообщит в Союз в соответствии со Статьей 407 (3) настоящего

Начальнику наркодиспансера - о актуализации - о защите персональных данных

от инвалида 1-ой группы Мачерет Алексей Артур ИДНП 2000001159655

Тел. 022-49-22-90 и моб. 079-902- 963

Прошу на основании - представленных сертификатах о устойчивой ремиссии, а также - Сертификата - о снятии с криминалистической экспертизы МВД и на основании - необходимости к юридической реабилитации по решению арт 1ра-834/09 от 21.07.2009 года ставшей только возможной - только при переводе с гос языка на доступный только для инвалида 1-ой группы Мачерет Алексей - согласно сопроводительному письму ставшим доступным - для реализации - юридической реабилитации по решению Верховного Суда от 21.07.2009 года

Так как - в реестре - Вашего Центра я - продолжаю числиться - наркозависимым - связанным именно с этим решением 1ра-834/09 - о котором в следствии недоступности Мачерет не был легализован и соответственно Закону № 133 вмешаться для актуализации персональных данных

З А К О Н о защите персональных данных №133 от 08.07.2012 Статья 14. Право на вмешательство в отношении персональных данных Любой субъект персональных данных имеет право получать от контролера или обработчика по запросу и безвозмездно. а) исправление, актуализацию, блокирование или удаление персональных данных, обработка которых противоречит настоящему закону, в частности, в связи с неполным или неточным характером данных; В связи с тем что в полученном Определении Верховного Суда его идентификационным номере № 1 га 834/09 - при выдаче было найдено несоответствие о продолжающемся учёте в наркодиспансере - ставшим препятствием к юридической легализации и публикации - данного документа - прошу - актуализировать документ - установив - ту же юридическую силу документа - для его дальнейшей публикации и постулирования - в кратчайшие сроки

Прошу о выдаче карточки - учёта о наркозависимости и удаление из реестра - персональных данных самого Мачерет - как лицо употреблявшего от 21.07.2009 года какие-либо - наркотики

Прилагаю

1. Копия сертификата - о несудимости - и удаления - из реестра криминалистической экспертизы МВД
2. Копия сертификата - инвалидности
3. Копии 2-х сертификатов - за 2016 и 2018 года Центра
4. Копия решения 1ра-834/09и на гос языке реабилитирующее определение
5. Копия решения 1ра-834/09и на рус языке реабилитирующее определение
6. Сопроводительное письмо, которое согласно пункту 5 делает законным дату от 15.01.2021 года

Мачерет

23 февраля 2021 года

299 дн 23.02.2021
(022) 29-35-96

214

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUTIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
DISPENSARUL REPUBLICAN
DE NARCOLOGIE



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

str.Pruncuț 8
MD – 2011, mun.Chișinău.
Tel. +373 22 29-35-96; +373 22 29-40-91
Fax: +373 22 29-35-96
e-mail: imspdm@mednet.md

ул.Прункут № 8
МД - 2011, мун Кишинев.
Тел. +373 22 29-35-96, +373 22 29-40-91
Факс -373 22 29-35-96
e-mail: imspdm@mednet.md

Exp. 02.02.2021 Nr. 01-12/284
nr din

D-lui Alexei MACERET
mun. Chișinău str. A.Doga Nr.-30 ap. Nr.-38

Stimate domnule MACERET,

Prin prezenta IMSP Dispensarul Republican de Narcologie cu referire la cererea D-voastră din 23.02.2021 vă comunică precum că D-voastră Maceret Alexei Artur a.n.23.07.1973 domiciliat mun. Chișinău str. Andrei Doga Nr.-30 ap. Nr.-38 în conformitate cu actele normative și legislative în vigoare, nu sunteți înregistrat în listele nominale a persoanelor care se confruntă cu problemele narcologice.

Temei: Ordinul MSMPS Nr.-1043 din 18.10.2012 „cu privire la aprobarea Regulamentului privind depistarea, înregistrarea și evidența persoanelor antrenate în consum de droguri și de alte substanțe psihotrope”.

Cu respect,

Director

Tudor Vasiliev Tudor VASILIEV

Executor P.Oprea
Tel: 022- 29-36-85



- MACAL19730623 -

CJM-21-000278 04.01.2021

IDNP: 2000001159655

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana identificată prin IDNP 2000001159655 nu este înscrisă în Registrul informației
criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.



TOPORET

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării.

CONFIDENTIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 153 din 8 iulie 2011



SERIAL NR STI-01 560803

219

Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova



Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Moldova

- MACAL19730623 -

CJIM-21-000278 04.01.2021

IDNP:2000001159655

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana identificată prin IDNP 2000001159655 nu este înscrisă în Registrul informației
criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data elin



TOPORET

CONFIDENTIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prez Legiu nr. 133 din 8 iulie 2011

SERIAL NR STI-01 560803

APOSTILA
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country / País	Republica Moldova
2. Document to be certified / Le présent acte public	
3. Is the signatory the signatory of the document?	Însoțitor
4. Is the signatory a specialist?	Specialist
5. Does the seal or stamp of the signatory appear on the document?	Serviciul Tehnologii Informaționale
6. Confirmed / Certified / Attesté	
7. By the Agency for Information Resources	8. on date 18-01-2021
9. by / de	10. Digital signature
11. by / de	Signature numérique

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigilului sau a stampilei.

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis.

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță 2013073817848

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073817848

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numériquement et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073817848

Signed by Frimu Valeriu
01.01.18 16:07:51 EET
MoldSign Signature
Moldova





221

- MACAL19730623 -

CJNG-21-021527 24.03.2021

IDNP:2000001159655

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana identificată prin IDNP 2000001159655 nu este înscrisă în Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova.



Ofiţer N. GONZA

Termenul de prescripţie al actului juridic este de 3 luni din data emiterii.

CONFIDENTIAL

ATENŢIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIAL: STI-01 586989

Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova



Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Moldova

- MACAL19730623 -

CJNG-21-021527 24.03.2021

IDNP:2000001159655

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana identificată prin IDNP 2000001159655 nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.



Ofițer N. GONZA

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 5 iulie 2011



SERIA/NR. STI-01 586989

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Gonza Natalia
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Ofiter
4. și poartă sigiliul/stampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Serviciul Tehnologiei Informaționale
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 29-03-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. CQ0VC27VGTCK6 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable Pas applicable	10. Semnătura digitală: Digital signature Signature numérique

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea
sigiliului sau a stampilei.
Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis.
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova].
[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md].
Codul de siguranță 2013073880545

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who
has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the
authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova].
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md].
Security code: 2013073880545

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas
échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova].
[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md].
Code de sécurité 2013073880545

Digitally signed by Valeriu Frimu
on 2021.03.29 13:03:08 EEST
using MoidSign Signature
Moldova



21-30/2021 - у судьи В. Вараница.

Тема: 2

arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

12 апреля 2021 г., 01:25

Кому: jbu@justice.md

Кишиневский Буюканский - уголовный суд, расположенный по адресу: бул. Стефан чел Mare și Sfint, 200, по назначенному на 21.04.2021 в 09:00, в Зале № 425 в связи с рассмотрением ходатайства - у судьи В. Вараница. о судебной реабилитации. Прошу ознакомить и сообщить, и заранее быть готовыми, что, используя своё законное право на ознакомлении, "какие новые категории понизили мой процессуальный статус и смогли - казнить мои гражданские и международные права - прошу подготовить и распечатать - те материалы, на основании - статьи 23 УК РМ. Отдельно обращаясь в обязательной, форме по назначению мне адвоката - хорошо владеющего разговорным языком, - и только назначив юридическую помощь, гарантированную государством. - прошу дать время оценить только уровень необходимой защиты - целью выяснить - Мачерет и адвокату - необходимый уровень - защиты - прав Актора в отношении применения к делу Римского Статута. до указанного срока. Установив права об аудио записи и ознакомления с материалами дела согласно - положению о Международном Уголовном Суде. Прошу - о применен нении к делу положений Закона № 112 - в части применения его статьи 6 - имеющей более обязательную силу, а отношении статьи 29 УПК РМ части 4 - применений положений международного договора о Европейской интеграции и целостности - согласно Римскому Статуту к национальным решениям Уголовных Судов применений статьи 6 и статьи 407 - Закона №112

Для этого прилагая файл "Отмена несовместимого внутреннего законодательства эффективного функционирование соглашения оказывать поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Мачерет 

Приложений: 4

- Отмена несовместимого внутреннего законодательства в отношении Римского Статута[4344].pdf
371K
- ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (1).pdf
305K
- CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR 1). df
562K
- CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR 2 (1).pdf
690K

arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

12 апреля 2021 г., 02:33

Кому: cac@justice.md

----- Forwarded message -----

От: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

Date: пн, 12 апр. 2021 г. в 01:25

Subject: 21-30/2021 - у судьи В. Вараница.

To: <jbu@justice.md>

Кишиневский Буюканский - уголовный суд, расположенный по адресу: бул. Штефан чел Mare și Sfint, 200, по назначенному на 21.04.2021 в 09:00, в Зале № 425 в связи с рассмотрением ходатайства - у судьи В. Вараница. о судебной реабилитации. Прошу ознакомить и сообщить, и заранее быть готовыми, что, используя своё законное право на ознакомлении, "какие новые категории понизили мой процессуальный статус и смогли - казнить мои гражданские и международные права - прошу подготовить и распечатать - те материалы, на основании - статьи 23 УК РМ. - уголовный суд

Приложений: 4

-  Отмена несовместимого внутреннего законодательства в отношении Римского Статута[4344].pdf
371K
-  ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (1).pdf
305K
-  CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR 1 (1).pdf
562K
-  CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR 2 (1).pdf
690K

